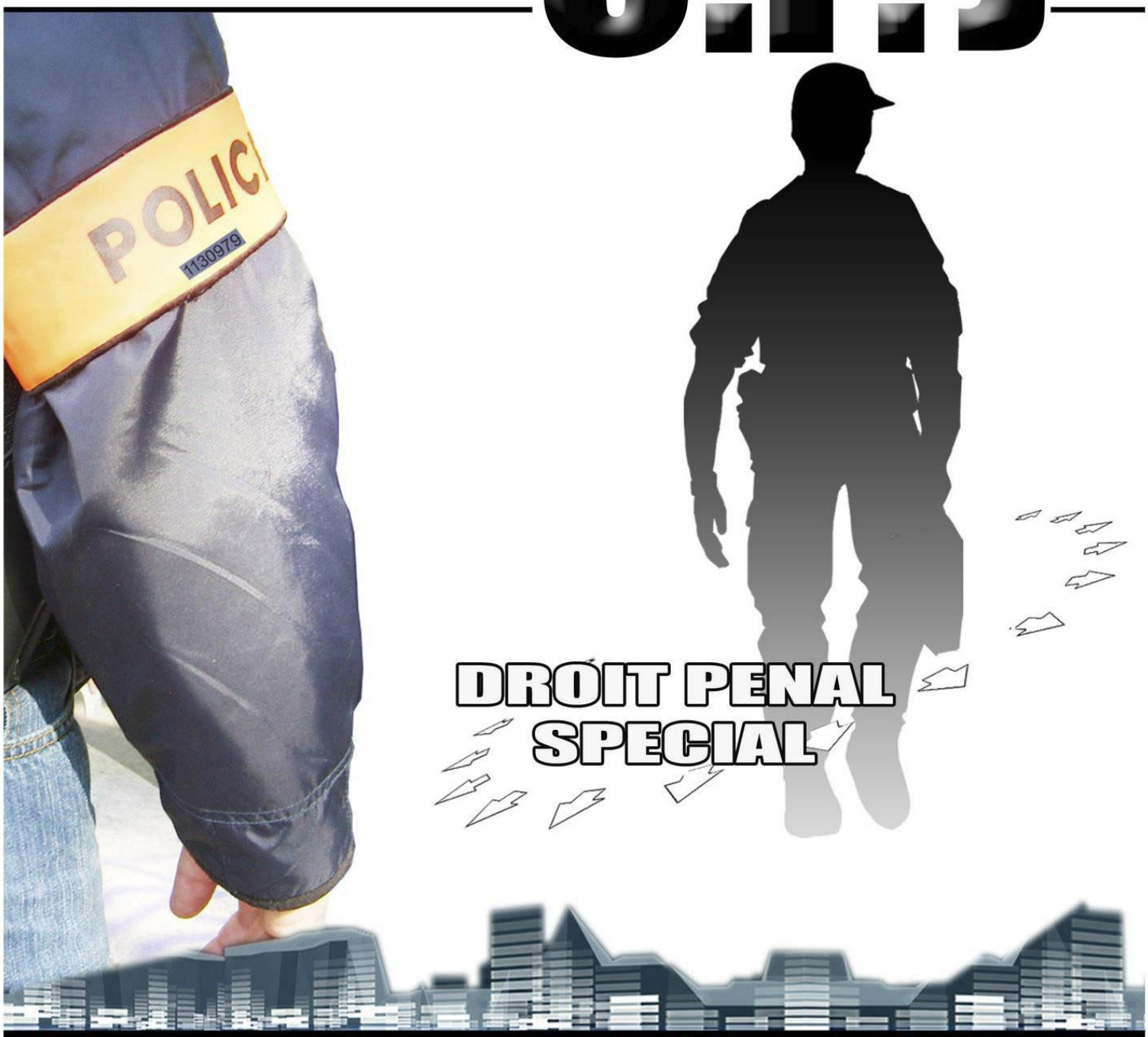
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



DROIT PENAL SPECIAL

LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

Fascicule n°1 Partie 1/2 EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE

LE MEURTRE.....P. 2

L'EMPOISONNEMENT.....P. 6

LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA VIE ET À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

L'HOMICIDE INVOLONTAIRE.....P. 12

LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE (I.T.T. > 3 MOIS).....P. 17

LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE COMMISES PAR LE CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR (I.T.T. ≤ 3 MOIS).....P. 22

LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE (I.T.T. ≤ 3 MOIS – CONTRAVENTIONS).....P. 26

LES ATTEINTES INVOLONTAIRES PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D'UNE OBLIGATION PARTICULIÈRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE (I.T.T. ≤ 3 MOIS).....P. 30

LES HOMICIDES ET BLESSURES ROUTIERS

L'HOMICIDE ROUTIER.....P. 34

LES BLESSURES ROUTIÈRES (I.T.T. > 3 MOIS).....P. 37

LES BLESSURES ROUTIÈRES (I.T.T. ≤ 3 MOIS).....P. 40

LES ATTEINTES VOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

LES TORTURES ET ACTES DE BARBARIE.....P. 44

LES ATTEINTES VOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE QUALIFIÉES VIOLENCES.....P. 48

LES VIOLENCES HABITUELLES SUR MINEUR OU PERSONNE VULNÉRABLE.....P. 58

LES VIOLENCES HABITUELLES AU SEIN DU COUPLE OU BIEN COMMISES PAR UN « EX ».....P. 61

LES VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC ARME SUR TOUTE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, SUR UN SAPEUR-POMPIER OU UN AGENT D'UN RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS.....P. 64

LA PARTICIPATION À UN GROUPEMENT VIOLENT.....P. 67

LES VIOLENCES SUR LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE OU SUR LES ÉLUS LOCAUX.....P. 69

L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES.....P. 73

L'EMBUSCADE.....P. 75

LES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET LES ENVOIS DE MESSAGES MALVEILLANTS, OU AGRESSIONS SONORES.....P. 78

LA MENACE DE COMMETTRE UN CRIME OU UN DÉLIT CONTRE LES PERSONNES..P. 81

LA MENACE DE CRIME OU DÉLIT AVEC ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION.....P. 84

LE VIOL, L'INCESTE ET LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

LE VIOL.....P. 88

LE VIOL COMMIS PAR UN MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS.....P. 94

LE VIOL INCESTUEUX.....P. 97

LES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL.....P. 100

LES AGRESSIONS SEXUELLES IMPOSÉES À UNE PERSONNE VULNÉRABLE.....P. 105

LES AGRESSIONS SEXUELLES IMPOSÉES À UN MINEUR DE 15 ANS PAR VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE OU SURPRISE.....P. 110

L'AGRESSION SEXUELLE COMMISE PAR UN MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS..... P. 113

L'AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE.....P. 116

L'ADMINISTRATION D'UNE SUBSTANCE AFIN DE COMMETTRE UN VIOL OU UNE AGRESSION SEXUELLE.....P. 119

L'EXHIBITION SEXUELLE.....P. 121

LE HARCÈLEMENT SEXUEL.....P. 123

L'ENREGISTREMENT ET LA DIFFUSION D'IMAGES DE VIOLENCE

L'ENREGISTREMENT D'IMAGES DE VIOLENCE : LE HAPPY SLAPPING.....P. 128

LA DIFFUSION D'IMAGES DE VIOLENCE.....P. 131

LES ATTEINTES VOLONTAIRES À LA VIE

© SDCP – Tous droits réservés

LE MEURTRE

Le fait de donner volontairement la mort à autrui est un meurtre et constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 221-1 du C.P. définit et réprime le meurtre.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE POSITIF DE VIOLENCE

↳ Un acte positif

Il doit s'agir d'un acte de violence physique, le moyen utilisé étant indifférent (à mains nues, arme par nature ou destination,…).

Un comportement négatif, telle une privation de soins, ne constitue pas l'élément matériel du meurtre, l'acte d'omission pouvant faire l'objet d'une qualification différente (ex : mise en péril des mineurs, omission de porter secours,….).

↳ Des actes successifs ou multiples

La jurisprudence reconnaît qu'un meurtre peut résulter de moyens multiples et successifs employés pendant un temps plus ou moins long.

Jurisprudence :
Un homicide volontaire peut résulter de moyens multiples et successifs employés pendant un temps plus ou moins long, ce qui implique que le crime n'est pas nécessairement commis en un lieu unique et à une date unique (Cass. crim., 9 juin 1977 n° 77-91.008).

➢ SUR LA PERSONNE D'AUTRUI

↳ Une personne humaine

Le meurtre ne s'applique donc pas à un animal.

↳ Une personne vivante

L'acte accompli sur un cadavre relève de l'infraction impossible (le résultat recherché par l'auteur est impossible à atteindre). La jurisprudence l'assimile à la tentative.

Jurisprudence :
L'intéressé a été condamné pour tentative d'homicide volontaire manifestée par un commencement d'exécution (coup sur la tête avec une barre de fer et strangulation) qui n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime) (Cass. crim., 16 janvier 1986 n° 85-95.461).

↳ Distincte de l'auteur

Le suicide n'est pas incriminé.

↳ Indifférence du consentement de la victime

Ainsi le fait de donner la mort à une personne, même à sa prière ou sur son ordre exprès constitue un meurtre (suicide assisté, euthanasie).

➢ UN LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE L'ACTE ET LE DÉCÈS DE LA VICTIME

L'acte doit avoir provoqué directement la mort de la victime. Il faut établir que la mort est la conséquence de l'acte incriminé : les violences doivent être la cause efficiente, directe et immédiate de la mort.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ UNE INTENTION HOMICIDE

L'acte qui a causé la mort de la victime doit être volontaire. L'acte de violence doit avoir été exercé en connaissance de cause, afin de parvenir aux effets recherchés.

L'auteur a l'intention de provoquer la mort de la victime. L'intention se situe dans la volonté de tuer, la détermination de donner la mort.

⚖ *Jurisprudence :*
L'intention homicide de l'auteur peut s'induire, d'une part, de l'utilisation d'une arme meurtrière et, d'autre part, de la région du corps où la victime avait été frappée (Cass. crim., 15 mars 2017 n°16-87.694).

L'intention homicide doit être concomitante à l'acte de violence. C'est ce qui distingue le meurtre de l'assassinat qui lui requiert la préméditation.

Les mobiles sont indifférents (mobile politique, euthanasie,….).

L'erreur sur la personne ne fait pas disparaître l'intention puisque la volonté reste présente et le meurtre est constitué.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Le meurtre est aggravé :

➢ ARTICLE 221-2 DU C.P.

↳ Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime.

Le meurtre est aggravé lorsqu'il est concomitant à un autre crime. Le meurtre et le crime qui l'aggrave doivent avoir été commis dans un temps très voisin. Les deux crimes doivent être distincts (ex : meurtre et vol aggravé ; meurtre et viol…). L'individu doit être coupable des deux crimes, que ce soit à titre d'auteur ou de complice.

⚖ *Jurisprudence :*
Ne peut être déclaré coupable de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime que si lui-même, ou l'un de ses auteurs ou complices, a été déclaré coupable du crime concomitant (Cass. crim., 26 février 2014).

Le lieu et l'ordre de commission des deux infractions sont indifférents. Peu importe que le meurtre ou l'autre crime ait seulement été tenté. Les complices sont concernés comme l'auteur, la circonstance aggravante étant réelle, elle s'étend à tous les participants à l'infraction.

↳ Lorsqu'il a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit. Il doit exister un rapport de cause à effet entre les deux infractions concurrentes.

Le meurtre doit entrer en concours avec un délit ; sont exclus la contravention et le crime. Cependant la jurisprudence considère que si un délit peut aggraver un meurtre, il en est de même si les faits présentent le caractère d'un crime.

La proximité de temps et de lieu entre le meurtre et le délit n'est pas exigée.

Il n'est pas nécessaire que le meurtre et le délit aient été commis par la même personne : l'auteur du meurtre peut avoir pour but un délit qui sera commis ou aura été commis par autrui.

Un lien de corrélation est exigé entre le meurtre et le délit, les deux infractions doivent faire partie d'un plan unique. Cependant cette corrélation n'est pas réciproque : le meurtre doit avoir pour objet de faciliter le délit ou d'en assurer l'impunité, et non l'inverse. Ainsi cette circonstance aggravante ne saurait être retenue contre l'auteur d'un meurtre commis avec une arme qu'il aurait préalablement volée dans le but de tuer sa victime.

© SDCP – Tous droits réservés

Il s'agit d'une circonstance aggravante personnelle. Lorsque le meurtre et le délit ont été commis par plusieurs auteurs, la circonstance aggravante doit être recherchée pour chacun d'eux.

- **ARTICLE 221-3 DU C.P.**
  - Lorsqu'il est commis avec préméditation ou guet-apens
- **ARTICLE 221-4 DU C.P.**
  - Lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans. Cette circonstance aggravante englobe une qualification qui a disparu : l'infanticide.
  - Lorsqu'il est commis sur un ascendant légitime ou naturel, ou sur les père ou mère adoptifs.
  - Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur.
  - Lorsqu'il est commis sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur.
  - Lorsqu'il est commis sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du Code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4°).
  - Lorsqu'il est commis sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4° bis).
  - Lorsqu'il est commis sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4°bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières.
  - Lorsqu'il est commis sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
  - Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
  - Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette circonstance aggravante reçoit application lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou partenaire en raison des relations ayant existé entre l'auteur de l'infraction et sa victime.
  - Lorsqu'il est commis contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.
  - Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CRIME	221-1 du C.P.		– 30 ans de réclusion
AGGRAVÉE		221-2 al. 1 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du présent article	– Réclusion à perpétuité – Période de sûreté
		221-2 al. 2 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 2 du présent article	
		221-3 du C.P.	Circonstance prévue au présent article = assassinat	
		221-4 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	

↳ Personnes morales

Les peines encourues par les personnes morales reconnues responsables pénalement sont prévues à l'article 221-5-2 du C.P.

➢ LA TENTATIVE : OUI

La tentative de meurtre est punissable s'il existe un commencement d'exécution.

⚖ *Jurisprudence :*
Individu qui tire de nuit un coup de feu par la fenêtre d'une chambre où il croit, à tort, qu'est couchée la personne qu'il souhaite tuer (Cass. crim., 12 avril 1877).

➢ LA COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

➢ PROVOCATION À COMMETTRE UN ASSASSINAT : INFRACTION DISTINCTE

L'article 221-5-1 du C.P. punit « l'instigateur » de l'assassinat. Il incrimine en effet, le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté.

L'auteur de la provocation sera donc poursuivi alors même que le comportement incriminé n'est pas suivi d'effet (10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende).

Si la provocation est suivie d'un assassinat ou d'une tentative d'assassinat les règles de la complicité s'appliquent et l'instigateur encourra les peines prévues pour l'assassinat).

➢ EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par :

↳ L'article 221-5-3 al.1 du C.P. pour l'exemption de peine :

« Toute personne qui a tenté de commettre les crimes de meurtre ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime. »

↳ L'article 221-5-3 al.2 du C.P. pour la réduction de peine :

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices ou d'éviter la répétition de l'infraction. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. »

ACADÉMIE DE POLICE

 © SDCP – Tous droits réservés

L'EMPOISONNEMENT

Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort est un empoisonnement et constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 221-5 du C.P. définit et réprime l'empoisonnement.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE D'EMPLOI OU D'ADMINISTRATION

L'empoisonnement est une infraction de commission supposant un acte positif : une simple abstention ne suffit pas.

- Nécessité d'un comportement positif

  Le code pénal ne définit pas expressément le mode d'administration de la substance mortifère. La façon par laquelle il est procédé à l'empoisonnement est indifférente : piqûre, absorption, imprégnation, inhalation, respiration, radiation, relation sexuelle, etc.

  L'administration vise uniquement l'action de faire prendre le produit : c'est l'action directe consistant à faire pénétrer le poison dans l'organisme de la victime. Faire ingurgiter ou boire le poison, l'injecter, ou encore l'inoculer, c'est l'administrer.

  L'emploi, qui se situe en amont de l'administration, désigne tous les actes de préparation de l'empoisonnement. Il reçoit donc une application plus large que l'administration. Ainsi, mélanger du poison à un plat, ce n'est pas l'administrer. De même, mettre le plat à disposition de la victime consiste en l'emploi de la substance mortifère. Si l'agent agit indirectement, il y a un « propre fait » d'emploi de sa part.

- L'acte peut être unique ou répété

  L'administration peut consister en un acte unique ou au contraire répété dans le temps (administration répétée de produits). Si chaque absorption ne suffit pas, l'ensemble des différentes administrations constitue un fait unique.

- La remise peut être directe ou indirecte

  Le mode d'administration peut être direct, c'est le cas lorsque l'auteur administre lui-même le poison à la victime. Il peut également être indirect lorsque les substances sont remises à la victime par l'intermédiaire d'un tiers de bonne foi. Il peut enfin être le fait de la victime elle-même dans l'hypothèse où elle a été trompée.

➢ SUR LA PERSONNE D'AUTRUI

- Une personne humaine

  L'empoisonnement ne s'applique donc pas à un animal.

- Une personne vivante

  L'acte accompli sur un cadavre relève de l'infraction impossible (le résultat recherché par l'auteur est impossible à atteindre). La jurisprudence l'assimile à la tentative.

- Une personne distincte de l'auteur

  Le suicide n'est pas incriminé.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP DOCPro UOPJ

- Une personne déterminée ou indéterminée

L'infraction est constituée même si l'auteur ne sait pas précisément qui sera sa victime, ou si celle est différente de celle qu'il souhaite atteindre.

Jurisprudence :
. Personne qui avait jeté un produit mortifère dans un puits alimentant en eau potable un grand nombre de personnes (Cass. crim., 5 février 1958).

SUBSTANCES DE NATURE À ENTRAÎNER LA MORT

- Le caractère mortifère de la substance

La substance est une matière caractérisée par ses propriétés. Le caractère mortifère de cette substance est apprécié dans chaque cas d'espèce (ex : poison d'origine végétale, animale ou minérale, virus, gaz toxique, etc.).

Une substance de nature à entraîner la mort est une substance qui peut tuer, mais pas nécessairement.

Jurisprudence :
. L'arséniate de plomb est un produit dont la présence dans l'eau de boisson aurait été de nature à provoquer, après des absorptions répétées, des phénomènes d'intoxication lente pouvant aboutir à la mort (Cass. crim., 5 février 1958).

Elle peut avoir une action rapide (dose unique foudroyante) ou occasionner une mort à long terme en raison de l'administration répétée de produits ou incubation.

Le caractère mortifère de la substance s'apprécie non seulement en fonction de ses caractéristiques intrinsèques, mais également de l'usage particulier qui en est fait (mélange de produits, doses anormales ou trop nombreuses…), ou encore d'une particulière sensibilité, connue de l'auteur, à la substance administrée.

Jurisprudence :
. L'administration en connaissance de cause de produits associés peut constituer l'élément matériel de l'empoisonnement (Cass. crim., 8 juin 1993).

- L'indifférence du résultat

L'empoisonnement est une infraction formelle. Le crime est réalisé du seul fait de l'administration de la substance mortifère à la victime, quelles qu'en soient les suites.

III - ÉLÉMENT MORAL

CONNAISSANCE DE LA NATURE MORTELLE DE LA SUBSTANCE EMPLOYÉE

Si la personne ignore le caractère mortifère de la substance, il ne peut pas y avoir empoisonnement.

INTENTION DE DONNER LA MORT

Cet élément a été controversé notamment suite à l'affaire dite du « sang contaminé ». La cour d'appel avait écarté la qualification d'empoisonnement au motif que les médecins n'avaient pas agi avec l'intention de tuer leurs patients. La cour de cassation ne s'était pas prononcée sur ce motif. Elle se prononça en ce sens quelques années plus tard en disposant :

« Le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort » (Cass. crim., 18 juin 2003). La Cour de cassation pose donc comme principe que la seule connaissance du caractère mortifère de la substance employée ne suffit pas pour caractériser l'intention. Il faut également établir l'intention de donner la mort, indépendamment du fait de savoir si l'auteur y est parvenu.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

L'empoisonnement est aggravé :

- **ARTICLE 221-2 DU C.P.**
  - Lorsqu'il précède, accompagne ou suit un autre crime.
  - Lorsqu'il a pour objet soit de préparer ou faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit.
- **ARTICLE 221-3 DU C.P.**
  - Lorsqu'il est commis avec préméditation ou guet-apens.
- **ARTICLE 221-4 DU C.P.**
  - Lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 ans.
  - Lorsqu'il est commis sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs.
  - Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
  - Lorsqu'il est commis sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur.
  - Lorsqu'il est commis sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4°).
  - Lorsqu'il est commis sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4° bis).
  - Lorsqu'il est commis sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4°bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières.
  - Lorsqu'il est commis sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
  - Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
  - Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
  - Lorsqu'il est commis contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.
  - Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

ACADEMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CRIME	221-5 al. 2 du C.P.		– 30 ans de réclusion – Période de sûreté
AGGRAVÉE		221-5 al. 3 du C.P.	Une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4 du C.P.	– Réclusion à perpétuité – Période de sûreté

↳ Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues à l'article 221-5-2 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

Il faut distinguer ici les actes préparatoires, le commencement d'exécution constitutif de la tentative et le crime consommé.

La frontière entre la tentative d'empoisonnement et l'empoisonnement consommé se situe au moment de l'absorption par la victime de la substance mortifère, ou plus exactement à celui où la substance est introduite dans l'organisme humain. En deçà de cette limite, l'acte tendant à l'administration de la substance constitue un commencement d'exécution. Au-delà, dès lors que la substance a pénétré dans l'organisme et que le désistement volontaire de l'agent n'est plus possible, le crime est consommé, quel qu'en soit le résultat. Le commencement d'exécution est retenu dès lors que le poison est présenté à la victime ou du moins mis à sa disposition. La consommation de l'infraction intervient dès qu'il y a absorption du poison.

En revanche, les actes trop éloignés, de l'action tendant directement et immédiatement à consommer le crime, ne sont que des actes préparatoires parfois punissables (conspiration d'empoisonnement, achat ou fabrication de poison, mélange de poison aux aliments…).

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

➢ PROVOCATION À COMMETTRE UN EMPOISONNEMENT : INFRACTION DISTINCTE

L'article 221-5-1 du C.P. punit « l'instigateur » de l'empoisonnement. Il incrimine en effet, le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un empoisonnement, y compris en dehors du territoire national, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté.

L'auteur de la provocation sera donc poursuivi alors même que le comportement incriminé n'est pas suivi d'effet (10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende).

Si la provocation est suivie d'un empoisonnement ou d'une tentative d'empoisonnement les règles de la complicité s'appliquent et l'instigateur encourra les peines prévues pour l'empoisonnement.

➢ EXEMPTION OU RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par :

↳ L'article 221-5-3 al.1 du C.P. pour l'exemption de peine :

« Toute personne qui a tenté de commettre les crimes de meurtre ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime. »

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - Droit UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

- L’article 221-5-3 al. 3 du C.P. pour la réduction de peine :
  « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. »

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA VIE ET À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

L'HOMICIDE INVOLONTAIRE

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement la mort d'autrui est un homicide involontaire et constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 221-6 du C.P. prévoit et réprime l'homicide involontaire.
L'infraction est définie en référence à l'article 121-3 du C.P.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UN ACTE INVOLONTAIRE : LA FAUTE**

↳ La faute simple

L'article 221-6 du C.P., en référence à l'article 121-3, énumère cinq types de comportements fautifs. Cette liste est limitative. La chambre criminelle de la Cour de cassation exige que les juges caractérisent l'un de ces comportements. Il s'agit de ce qu'on appelle une faute d'imprudence simple.

✓ La maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence.

L'imprudence, la maladresse ou l'inattention consistent à agir sans précautions. La négligence est le fait de ne pas se soucier des conséquences de son abstention.

Ces fautes sont appréciées par rapport au comportement qu'aurait dû avoir un homme « normalement » adroit, attentif, prudent et diligent. Il s'agit donc d'une défaillance, d'un comportement qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un individu dans une situation donnée. Le cas échéant, ces fautes sont appréciées en se référant au comportement du professionnel moyen ou du professionnel diligent.

✓ Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Le terme de règlement s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel. L'inobservation d'une obligation textuelle se suffit en elle-même. Il n'est pas besoin de faire référence aux devoirs généraux de prudence et de diligence. Les magistrats doivent pouvoir préciser la source et la nature exacte de l'obligation violée (Cass. crim., 18 juin 2002).

Dans les deux cas, on reproche à l'auteur de ne pas avoir fait un usage suffisant de son intelligence et de sa volonté pour éviter l'infraction. S'il avait pris les précautions nécessaires, le dommage n'aurait pas été causé.

↳ La faute caractérisée

Si elle est en lien direct avec le dommage, la faute d'imprudence simple suffit à caractériser l'infraction. Pour incriminer l'auteur d'une faute qui cause indirectement le dommage, il faut démontrer qu'il s'agit d'une faute caractérisée.

Il s'agit d'une faute d'imprudence lourde, qui expose autrui à un danger d'une particulière gravité, et dont l'auteur ne peut ignorer les risques qu'il fait encourir.

© SDCP – Tous droits réservés

Cette faute présente un degré de gravité supplémentaire, compte tenu, soit des circonstances de l'acte, soit des fonctions exercées par l'agent. La faute de l'auteur apparaît alors grossière et inacceptable.

Jurisprudences :

. Le président d'une association de chasse dirigeant une battue au cours de laquelle un participant est tué qui n'a pas fait respecter les consignes (Cass. crim., 8 mars 2005).

. Commet une faute caractérisée le prévenu qui remet volontairement les clés de son véhicule à la victime, en sachant que celle-ci n'est pas titulaire du permis de conduire et se trouve sous l'emprise de l'alcool (Cass. crim.,14 décembre 2010).

. Un médecin du SAMU qui n'a pas posé les bonnes questions (Cass. crim., 2 décembre 2003).

➢ UN LIEN DE CAUSALITÉ

La faute a concouru au dommage

La question se pose quand une pluralité d'auteurs est à l'origine de la mort d'autrui : plusieurs fautes ont concouru au dommage.

Jurisprudence :

. Deux automobilistes qui se suivent à vive allure. Le 1er percute un piéton et le second ne peut l'éviter. Le piéton décède sans que l'on puisse déterminer lequel des deux véhicules a causé sa mort. La jurisprudence les tient tous deux pour responsables et leur reproche d'avoir participé « ensemble à une action dangereuse en créant par leur imprudence un risque grave dont X a été la victime. » (Cass. crim., 23 juillet 1986).

La causalité n'a pas à être immédiate

Le fait peut engendrer un dommage qui peut s'aggraver par la suite. La chambre criminelle prend en compte le dommage dans son dernier état : « l'article 221-6 du C.P. n'exige pas qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, il suffit que l'existence d'un lien de causalité soit certaine (Cass. crim. 14/02/1996).

Pour les personnes physiques la loi distingue entre la causalité directe et la causalité indirecte

Ainsi en cas de causalité directe, la responsabilité pénale est engagée par une faute quelconque. En cas de causalité indirecte il est nécessaire que soit établie une faute délibérée ou caractérisée.

✓ La causalité indirecte

L'article 121-3 al. 4 du C.P. précise que « sont considérés comme auteurs indirects les personnes physiques qui sans être directement à l'origine du dommage ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ».

Leur défaut de précaution présente un lien certain avec le dommage qu'ils ont contribué, par leur omission de faire, à réaliser.

L'agent est seulement à l'origine de la situation dangereuse.

Jurisprudence :

. Professionnel de la location qui confie un scooter des mers à un individu qui, n'ayant pas le permis de navigation requis, en perd la maîtrise et tue et blesse les occupants d'un autre scooter (Cass. crim., 5 octobre 2004).

Ainsi la jurisprudence retient la causalité indirecte à l'égard du chef d'entreprise ou directeur d'établissement en matière d'accidents du travail (Cass. crim., 28 mars 2006).

Dans les affaires mettant en cause un maire, le lien de causalité est qualifié d'indirect :

Jurisprudences :

. Aménagement ou entretien d'installations municipales. Présence sur une aire de jeux communale d'une buse non fixée qui a écrasé un enfant (Cass. crim., 20 mars 2001).

. Exercice des pouvoirs de police administrative. Absence de réglementation des déplacements des dameuses sur une piste de luge empruntée par les enfants (Cass. crim., 18 mars 2003).

ACADÉMIE DE POLICE

✓ La causalité directe

La circulaire d'application du 11 octobre 2000 parle de causalité immédiate. « *Il n'y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté ou frappé la victime* ». Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation opère une appréciation plus large du lien de causalité : « *celui qui n'est pas l'auteur matériel du geste à l'origine du décès, peut tout de même être pris dans les liens d'une causalité directe* ». La chambre criminelle retient donc au titre des auteurs en causalité directe, ceux dont le comportement a été un paramètre déterminant dans la survenance du dommage (Cass. crim., 25 septembre 2001).

Jurisprudence:
. L'interne d'un gynécologue avait effectué, sous la surveillance de ce dernier une cœlioscopie. Durant l'intervention, elle incisait trop profondément l'aorte et provoquait une hémorragie entraînant la mort de la patiente. L'échec dans sa mission de surveillance de l'interne, fait du gynécologue un auteur direct du décès (Cass. crim., 10 février 2009).

La personne physique n'engage sa responsabilité pénale que si elle a commis une faute ordinaire à la fois essentielle et déterminante à l'origine du dommage.

Le lien de causalité est direct chaque fois que l'imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique, exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne.

Jurisprudence:
. Médecin qui, à la suite d'une intervention à risques, néglige d'effectuer les contrôles qui auraient permis de déceler immédiatement une hémorragie et de sauver son patient (Cass. crim., 13 novembre 2002).

➢ **SUR LA PERSONNE D'AUTRUI**

- Une personne humaine
- Une personne vivante

Jurisprudence :
. Enfant ayant survécu une heure après sa naissance et décédé des suites d'un accident.(Cass. crim., 02 décembre 2003).

➢ **UN DOMMAGE**

- La mort de la victime

III - ÉLÉMENT MORAL

L'élément moral n'est pas requis pour les infractions non intentionnelles.

Toutefois, si l'on se trouve en présence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, il est nécessaire d'établir que l'individu a adopté un comportement risqué en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience des dangers que fait courir son comportement, mais sans vouloir pour autant qu'ils se réalisent.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ **ARTICLE 221-6 AL. 2 DU C.P. :**

- Lorsque la mort a résulté d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Une obligation particulière de sécurité ou de prudence s'imposait à l'auteur et il l'a violée sciemment : il a recherché ce manquement, a agi délibérément en étant convaincu que le dommage ne surviendrait pas ou qu'il parviendrait à l'éviter.

© SDCP – Tous droits réservés

La seule différence par rapport à l'intention tient au fait que ce dommage n'a pas été recherché par l'agent.

La faute délibérée n'est prise en compte qu'à partir du moment où l'on peut établir la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Il faut que cette obligation ait été prévue par un texte. L'obligation doit également être précisément déterminée : elle doit commander une action ou une abstention précise. Cette violation consciente d'une obligation de prudence ou de sécurité doit avoir créé un risque mortel pour autrui qui doit s'être réalisé.

La prise de risque doit avoir été consciente : l'agent a clairement envisagé le danger susceptible de se produire. Le caractère délibéré de la violation doit se dégager des circonstances précises dans lesquelles l'agent est intervenu.

Lorsque l'homicide involontaire procède d'une faute délibérée, il faut et il suffit que le lien de causalité entre la faute et le décès paraisse certain. Il peut être direct ou indirect.

- **ARTICLE 221-6-1 DU C.P. :**
  - Lorsque l'homicide involontaire a été commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.
- **ARTICLE 221-6-2 DU C.P. : TROIS DEGRÉS D'AGGRAVATION**
  - Premier degré :

    Lorsque l'homicide involontaire résulte de l'agression commise par un chien, à l'encontre du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient au moment des faits.
  - Deuxième degré :

    Lorsque l'infraction a été commise dans une des situations suivantes :

    - la propriété ou la détention du chien est illicite,
    - le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants,
    - le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire pour prévenir le danger présenté par l'animal,
    - le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention,
    - le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal,
    - il s'agissait d'un chien de la 1re ou la 2e catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure,
    - il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
  - Troisième degré :

    Lorsque l'infraction a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances prévues ci-dessus.
- **ARTICLE 434-10 DU C.P. :**
  - Lorsque l'homicide involontaire est suivi d'un délit de fuite (hormis les cas prévus à l'article 221-6-1 du C.P.).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	221-6 al.1 du C.P.		– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE		221-6 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE (COMMIS PAR CONDUCTEUR		221-6-1 al.1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE (COMMIS PAR UN CHIEN)		221-6-2 al.1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
		221-6-2 al. 2 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende
		221-6-2 al. 10 du C.P.	Deux ou plusieurs des circonstances prévues au présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende
AGGRAVÉE (DÉLIT DE FUITE)		434-10 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	Doublement des peines prévues hormis à l'article 221-6-1 du C.P.

↳ Personnes morales

L'article 221-7 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

Même si la causalité avec le dommage est indirecte, leur responsabilité peut être engagée en cas de faute simple.

➢ TENTATIVE : NON

Le résultat dommageable n'étant pas souhaité par l'auteur, la tentative n'est pas envisageable.

➢ COMPLICITÉ : OUI

Si elle n'est pas exclue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, elle est difficile à envisager car la preuve doit être rapportée d'une intention du complice de s'associer à une infraction qui n'est pas intentionnelle.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE (I.T.T. > 3 MOIS)

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne sont prévues et réprimées à l'article 222-19 al. 1 du C.P.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UN ACTE INVOLONTAIRE : LA FAUTE**

↳ La faute simple :

L'article 222-19 du C.P., en référence à l'article 121-3, énumère cinq types de comportements fautifs. Cette liste est limitative. La chambre criminelle de la Cour de cassation exige que les juges caractérisent l'un de ces comportements. Il s'agit de ce qu'on appelle une faute d'imprudence simple.

✓ La maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence.

L'imprudence, la maladresse ou l'inattention consistent à agir sans précautions. La négligence est le fait de ne pas se soucier des conséquences de son abstention.

Ces fautes sont appréciées par rapport au comportement qu'aurait dû avoir un homme « normalement » adroit, attentif, prudent et diligent. Il s'agit donc d'une défaillance, d'un comportement qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un individu dans une situation donnée. Le cas échéant, ces fautes sont appréciées en se référant au comportement du professionnel moyen ou du professionnel diligent.

✓ Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Le terme de règlement s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel. L'inobservation d'une obligation textuelle se suffit en elle-même. Il n'est pas besoin de faire référence aux devoirs généraux de prudence et de diligence. Les magistrats doivent pouvoir préciser la source et la nature exacte de l'obligation violée (Cass. crim., 18 juin 2002).

Dans les deux cas, on reproche à l'auteur de ne pas avoir fait un usage suffisant de son intelligence et de sa volonté pour éviter l'infraction. S'il avait pris les précautions nécessaires, le dommage n'aurait pas été causé.

© SDCP – Tous droits réservés

- La faute caractérisée

Si elle est en lien direct avec le dommage, la faute d'imprudence simple suffit à caractériser l'infraction. Pour incriminer l'auteur d'une faute qui cause indirectement le dommage, il faut démontrer qu'il s'agit d'une faute caractérisée.

Il s'agit d'une faute d'imprudence lourde, qui expose autrui à un danger d'une particulière gravité, et dont l'auteur ne peut ignorer les risques qu'il fait encourir.

Cette faute présente un degré de gravité supplémentaire, compte tenu, soit des circonstances de l'acte, soit des fonctions exercées par l'agent. La faute de l'auteur apparaît alors grossière et inacceptable.

Jurisprudences :

. Commet une faute caractérisée le prévenu qui remet volontairement les clés de son véhicule à la victime, en sachant que celle-ci n'est pas titulaire du permis de conduire et se trouve sous l'emprise de l'alcool (Cass. crim.,14 décembre 2010).

. Un médecin du SAMU qui n'a pas posé les bonnes questions (Cass. crim., 2 décembre 2003).

➢ UN LIEN DE CAUSALITÉ

- La faute a concouru au dommage

La question se pose quand une pluralité d'auteurs est à l'origine du dommage causé à autrui : plusieurs fautes ont concouru au dommage.

- La causalité n'a pas à être immédiate

Le fait peut engendrer un dommage qui peut s'aggraver par la suite. La chambre criminelle prend en compte le dommage dans son dernier état.

- Pour les personnes physiques la loi distingue entre la causalité directe et la causalité indirecte

Ainsi en cas de causalité directe, la responsabilité pénale est engagée par une faute quelconque. En cas de causalité indirecte il est nécessaire que soit établie une faute délibérée ou caractérisée.

✓ La causalité indirecte

L'article 121-3 al. 4 du C.P. précise que « sont considérés comme auteurs indirects les personnes physiques qui sans être directement à l'origine du dommage ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ».

Leur défaut de précaution présente un lien certain avec le dommage qu'ils ont contribué, par leur omission de faire, à réaliser.

L'agent est seulement à l'origine de la situation dangereuse.

Jurisprudence :

. Professionnel de la location qui confie un scooter des mers à un individu qui, n'ayant pas le permis de navigation requis, en perd la maîtrise et tue et blesse les occupants d'un autre scooter (Cass. crim., 5 octobre 2004).

Ainsi la jurisprudence retient la causalité indirecte à l'égard du chef d'entreprise ou directeur d'établissement en matière d'accidents du travail (Cass. crim., 28 mars 2006).

Dans les affaires mettant en cause un maire, le lien de causalité est qualifié d'indirect :

Jurisprudences :

. Aménagement ou entretien d'installations municipales. Présence sur une aire de jeux communale d'une buse non fixée qui a écrasé un enfant (Cass. crim., 20 mars 2001).

. Exercice des pouvoirs de police administrative. Absence de réglementation des déplacements des dameuses sur une piste de luge empruntée par les enfants (Cass. crim., 18 mars 2003).

✓ La causalité directe

La circulaire d'application du 11 octobre 2000 parle de causalité immédiate. « *Il n'y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté ou frappé la victime* ».

© SDCP – Tous droits réservés

Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation opère une appréciation plus large du lien de causalité : « *celui qui n'est pas l'auteur matériel du geste à l'origine du décès, peut tout de même être pris dans les liens d'une causalité directe* ». La chambre criminelle retient donc au titre des auteurs en causalité directe, ceux dont le comportement a été un paramètre déterminant dans la survenance du dommage (Cass. crim., 25 septembre 2001).

La personne physique n'engage sa responsabilité pénale que si elle a commis une faute ordinaire à la fois essentielle et déterminante à l'origine du dommage.

Le lien de causalité est direct chaque fois que l'imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique, exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne.

Les personnes morales continuent en toute hypothèse à être pénalement responsables des infractions non intentionnelles, que le dommage soit direct ou indirect. « Il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du C.P. que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée ». (Cass. crim., 24 octobre 2000).

- **SUR LA PERSONNE D'AUTRUI**
  - Une personne humaine
  - Une personne vivante

- **UN DOMMAGE**

Les atteintes causées peuvent être physiques ou psychiques. Un choc émotionnel peut donc constituer le résultat d'une atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne. La victime doit avoir subi une incapacité totale de travail de plus de trois mois.

III - ÉLÉMENT MORAL

L'élément moral n'est pas requis pour les infractions non intentionnelles.

Toutefois, si l'on se trouve en présence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, il est nécessaire d'établir que l'individu a adopté un comportement risqué en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience des dangers que fait courir son comportement, mais sans vouloir pour autant qu'ils se réalisent.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 222-19 ALINÉA 2 DU C.P. :**

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

La violation délibérée d'une circulaire ou du règlement intérieur d'une entreprise ne peut pas constituer la circonstance aggravante.

- **ARTICLE 222-19-1 DU C.P. :**

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ ARTICLE 222-19-2 DU C.P. : TROIS DEGRÉS D'AGGRAVATION

↳ Premier degré :

Lorsque l'infraction résulte de l'agression commise par un chien, à l'encontre du propriétaire de l'animal, ou de celui qui le détient au moment des faits.

↳ Deuxième degré :

Lorsque l'infraction a été commise dans une des situations suivantes :

– la propriété ou la détention du chien est illicite,

– le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants,

– le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire pour prévenir le danger présenté par l'animal,

– le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention,

– le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal,

– il s'agissait d'un chien de la 1ère ou la 2ème catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure,

– il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

↳ Troisième degré :

Lorsque l'infraction a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances prévues ci-dessus.

Nota : L'absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.(art. 222-19-2 II du C.P.)

➢ ARTICLE 434-10 DU C.P. :

Lorsque les blessures sont suivies d'un délit de fuite. (hormis les cas prévus à l'article 222-19-1 du C.P.).

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-19 al.1 du C.P.		– 2 ans d'emprisonnement – 30 000 € d'amende
AGGRAVÉE		222-19 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE (COMMIS PAR CONDUCTEUR)		222-19-1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE (AGRESSION PAR UN CHIEN)		222-19-2 al.1 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
		222-19-2 al.2 du C.P.	Une des circonstances prévues au 1° à 7°du présent article	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
		222-19-2 al.10 du C.P.	Deux ou plusieurs des circonstances prévues au présent article	– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende
AGGRAVÉE (DÉLIT DE FUITE)		434-10 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	Doublement des peines prévues hormis à l'article 222-19-1 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Personnes morales

L'article 222-21 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales. Même si la causalité avec le dommage est indirecte, leur responsabilité peut être engagée en cas de faute simple.

- **TENTATIVE : NON**

Le résultat dommageable n'étant pas souhaité par l'auteur, la tentative n'est pas envisageable.

- **COMPLICITÉ : OUI**

Si elle n'est pas exclue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, elle est difficile à envisager car la preuve doit être rapportée d'une intention du complice de s'associer à une infraction qui n'est pas intentionnelle. .

© SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE COMMISES PAR LE CONDUCTEUR D'UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR (I.T.T. ≤ 3 MOIS)

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19, cause à autrui une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

Elles sont prévues et réprimées à l'article 222-20-1 du C.P.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UN ACTE INVOLONTAIRE : LA FAUTE**

↳ La faute simple

L'article 222-19 du C.P., en référence à l'article 121-3, énumère cinq types de comportements fautifs. Il s'agit de ce qu'on appelle une faute d'imprudence simple.

✓ La maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence.

L'imprudence, la maladresse ou l'inattention consistent à agir sans précautions. La négligence est le fait de ne pas se soucier des conséquences de son abstention.

Ces fautes sont appréciées par rapport au comportement qu'aurait dû avoir un homme « normalement » adroit, attentif, prudent et diligent. Il s'agit donc d'une défaillance, d'un comportement qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un individu dans une situation donnée. Le cas échéant, ces fautes sont appréciées en se référant au comportement du professionnel moyen ou du professionnel diligent.

✓ Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Le terme de règlement s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel. L'inobservation d'une obligation textuelle se suffit en elle-même. Il n'est pas besoin de faire référence aux devoirs généraux de prudence et de diligence. Les magistrats doivent pouvoir préciser la source et la nature exacte de l'obligation violée (Cass. crim., 18 juin 2002).

Dans les deux cas, on reproche à l'auteur de ne pas avoir fait un usage suffisant de son intelligence et de sa volonté pour éviter l'infraction. S'il avait pris les précautions nécessaires, le dommage n'aurait pas été causé.

© SDCP – Tous droits réservés

- La faute caractérisée

Si elle est en lien direct avec le dommage, la faute d'imprudence simple suffit à caractériser l'infraction. Pour incriminer l'auteur d'une faute qui cause indirectement le dommage, il faut démontrer qu'il s'agit d'une faute caractérisée.

Il s'agit d'une faute d'imprudence lourde, qui expose autrui à un danger d'une particulière gravité, et dont l'auteur ne peut ignorer les risques qu'il fait encourir.

Cette faute présente un degré de gravité supplémentaire, compte tenu, soit des circonstances de l'acte, soit des fonctions exercées par l'agent. La faute de l'auteur apparaît alors grossière et inacceptable.

Jurisprudences :

. Commet une faute caractérisée le prévenu qui remet volontairement les clés de son véhicule à la victime, en sachant que celle-ci n'est pas titulaire du permis de conduire et se trouve sous l'emprise de l'alcool (Cass. crim.,14 décembre 2010).

. Un médecin du SAMU qui n'a pas posé les bonnes questions (Cass. crim., 2 décembre 2003).

➢ UN LIEN DE CAUSALITÉ

- La faute a concouru au dommage

La question se pose quand une pluralité d'auteurs est à l'origine du dommage causé à autrui : plusieurs fautes ont concouru au dommage.

- La causalité n'a pas à être immédiate

Le fait peut engendrer un dommage qui peut s'aggraver par la suite. La chambre criminelle prend en compte le dommage dans son dernier état.

- Pour les personnes physiques la loi distingue entre la causalité directe et la causalité indirecte

Ainsi en cas de causalité directe, la responsabilité pénale est engagée par une faute quelconque. En cas de causalité indirecte il est nécessaire que soit établie une faute délibérée ou caractérisée.

✓ La causalité indirecte

L'article 121-3 al. 4 du C.P. précise que « sont considérés comme auteurs indirects les personnes physiques qui sans être directement à l'origine du dommage ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ».

Leur défaut de précaution présente un lien certain avec le dommage qu'ils ont contribué, par leur omission de faire, à réaliser.

L'agent est seulement à l'origine de la situation dangereuse.

Jurisprudence :

. Professionnel de la location qui confie un scooter des mers à un individu qui, n'ayant pas le permis de navigation requis, en perd la maîtrise et tue et blesse les occupants d'un autre scooter (Cass. crim., 5 octobre 2004).

Ainsi la jurisprudence retient la causalité indirecte à l'égard du chef d'entreprise ou directeur d'établissement en matière d'accidents du travail (Cass. crim., 28 mars 2006).

Dans les affaires mettant en cause un maire, le lien de causalité est qualifié d'indirect :

Jurisprudences :

. Aménagement ou entretien d'installations municipales. Présence sur une aire de jeux communale d'une buse non fixée qui a écrasé un enfant (Cass. crim., 20 mars 2001).

. Exercice des pouvoirs de police administrative. Absence de réglementation des déplacements des dameuses sur une piste de luge empruntée par les enfants (Cass. crim., 18 mars 2003).

© SDCP – Tous droits réservés

- ✓ La causalité directe

La circulaire d'application du 11 octobre 2000 parle de causalité immédiate. « *Il n'y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté ou frappé la victime* ». Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation opère une appréciation plus large du lien de causalité : « *celui qui n'est pas l'auteur matériel du geste à l'origine du décès, peut tout de même être pris dans les liens d'une causalité directe* ».

La chambre criminelle retient donc au titre des auteurs en causalité directe, ceux dont le comportement a été un paramètre déterminant dans la survenance du dommage (Cass. crim., 25 septembre 2001).

La personne physique n'engage sa responsabilité pénale que si elle a commis une faute ordinaire à la fois essentielle et déterminante à l'origine du dommage.

Le lien de causalité est direct chaque fois que l'imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique, exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne.

Les personnes morales continuent en toute hypothèse à être pénalement responsables des infractions non intentionnelles, que le dommage soit direct ou indirect. « Il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du C.P. que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée ». (Cass. crim., 24 octobre 2000).

- **SUR LA PERSONNE D'AUTRUI**
  - Une personne humaine
  - Une personne vivante

- **UN DOMMAGE**

Les atteintes causées peuvent être physiques ou psychiques. Un choc émotionnel peut donc constituer le résultat d'une atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne. La victime doit avoir subi une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois.

III - ÉLÉMENT MORAL

L'élément moral n'est pas requis pour les infractions non intentionnelles.

Toutefois, si l'on se trouve en présence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, il est nécessaire d'établir que l'individu a adopté un comportement risqué en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience des dangers que fait courir son comportement, mais sans vouloir pour autant qu'ils se réalisent.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Néant

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-20-1 du C.P.		– 2 ans d'emprisonnement – 30 000 € d'amende

↳ Personnes morales

L'article 222-21 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

Même si la causalité avec le dommage est indirecte, leur responsabilité peut être engagée en cas de faute simple.

➢ TENTATIVE : NON

Le résultat dommageable n'étant pas souhaité par l'auteur, la tentative n'est pas envisageable.

➢ COMPLICITÉ : OUI

Si elle n'est pas exclue par les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, elle est difficile à envisager car la preuve doit être rapportée d'une intention du complice de s'associer à une infraction qui n'est pas intentionnelle.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE (I.T.T. ≤ 3 MOIS – CONTRAVENTIONS)

Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois constitue une infraction.

Le fait par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il résulte d'incapacité totale de travail constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

Les infractions sont prévues et réprimées aux articles R. 625-2, R. 625-3 et R. 622-1 du C.P.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN ACTE INVOLONTAIRE : LA FAUTE**

L'article R. 610-2 du C.P. précise que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.

↳ La faute simple

L'article R. 625-2 du C.P., en référence à l'article 121-3, énumère cinq types de comportements fautifs. Cette liste est limitative. La chambre criminelle de la Cour de cassation exige que les juges caractérisent l'un de ces comportements. Il s'agit de ce qu'on appelle une faute d'imprudence simple.

✓ La maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence.

L'imprudence, la maladresse ou l'inattention consistent à agir sans précautions. La négligence est le fait de ne pas se soucier des conséquences de son abstention.

Ces fautes sont appréciées par rapport au comportement qu'aurait dû avoir un homme « normalement » adroit, attentif, prudent et diligent. Il s'agit donc d'une défaillance, d'un comportement qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un individu dans une situation donnée. Le cas échéant, ces fautes sont appréciées en se référant au comportement du professionnel moyen ou du professionnel diligent.

© SDCP – Tous droits réservés

✓ Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Le terme de règlement s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel. L'inobservation d'une obligation textuelle se suffit en elle-même. Il n'est pas besoin de faire référence aux devoirs généraux de prudence et de diligence. Les magistrats doivent pouvoir préciser la source et la nature exacte de l'obligation violée (Cass. crim., 18 juin 2002).

Dans les deux cas, on reproche à l'auteur de ne pas avoir fait un usage suffisant de son intelligence et de sa volonté pour éviter l'infraction. S'il avait pris les précautions nécessaires, le dommage n'aurait pas été causé.

- La faute caractérisée

Si elle est en lien direct avec le dommage, la faute d'imprudence simple suffit à caractériser l'infraction. Pour incriminer l'auteur d'une faute qui cause indirectement le dommage, il faut démontrer qu'il s'agit d'une faute caractérisée.

Il s'agit d'une faute d'imprudence lourde, qui expose autrui à un danger d'une particulière gravité, et dont l'auteur ne peut ignorer les risques qu'il fait encourir.

Cette faute présente un degré de gravité supplémentaire, compte tenu, soit des circonstances de l'acte, soit des fonctions exercées par l'agent. La faute de l'auteur apparaît alors grossière et inacceptable.

Jurisprudences :

. Commet une faute caractérisée le prévenu qui remet volontairement les clés de son véhicule à la victime, en sachant que celle-ci n'est pas titulaire du permis de conduire et se trouve sous l'emprise de l'alcool (Cass. crim.,14 décembre 2010).

. Un médecin du SAMU qui n'a pas posé les bonnes questions (Cass. crim., 2 décembre 2003)

- Une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

Il est nécessaire qu'existe une obligation particulière de prudence ou sécurité prévue pas la loi ou le règlement et que soit démontré que la personne, qui connaissait cette obligation a, de manière délibérée, choisi de ne pas la respecter.

➢ UN LIEN DE CAUSALITÉ

Il est nécessaire qu'existe un lien de causalité entre la faute et l'atteinte physique ou psychique.

- La faute a concouru au dommage

La question se pose quand une pluralité d'auteurs est à l'origine du dommage causé à autrui : plusieurs fautes ont concouru au dommage.

- La causalité n'a pas à être immédiate

Le fait peut engendrer un dommage qui peut s'aggraver par la suite. La chambre criminelle prend en compte le dommage dans son dernier état.

- Pour les personnes physiques la loi distingue entre la causalité directe et la causalité indirecte

Ainsi en cas de causalité directe, la responsabilité pénale est engagée par une faute quelconque. En cas de causalité indirecte il est nécessaire que soit établie une faute délibérée ou caractérisée.

- La causalité indirecte

L'article 121-3 al. 4 du C.P. précise que « sont considérés comme auteurs indirects les personnes physiques qui sans être directement à l'origine du dommage ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ».

Leur défaut de précaution présente un lien certain avec le dommage qu'ils ont contribué, par leur omission de faire, à réaliser.

L'agent est seulement à l'origine de la situation dangereuse.

© SDCP – Tous droits réservés

Jurisprudence :
. Professionnel de la location qui confie un scooter des mers à un individu qui, n'ayant pas le permis de navigation requis, en perd la maîtrise et tue et blesse les occupants d'un autre scooter (Cass. crim., 5 octobre 2004).

Ainsi la jurisprudence retient la causalité indirecte à l'égard du chef d'entreprise ou directeur d'établissement en matière d'accidents du travail (Cass. crim., 28 mars 2006).

Dans les affaires mettant en cause un maire, le lien de causalité est qualifié d'indirect :

Jurisprudences :
. Aménagement ou entretien d'installations municipales. Présence sur une aire de jeux communale d'une buse non fixée qui a écrasé un enfant (Cass. crim., 20 mars 2001).

. Exercice des pouvoirs de police administrative. Absence de réglementation des déplacements des dameuses sur une piste de luge empruntée par les enfants (Cass. crim., 18 mars 2003).

- La causalité directe

La circulaire d'application du 11 octobre 2000 parle de causalité immédiate. « Il n'y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté ou frappé la victime ». Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation opère une appréciation plus large du lien de causalité : « celui qui n'est pas l'auteur matériel du geste à l'origine du décès, peut tout de même être pris dans les liens d'une causalité directe ». La chambre criminelle retient donc au titre des auteurs en causalité directe, ceux dont le comportement a été un paramètre déterminant dans la survenance du dommage (Cass. crim., 25 septembre 2001).

La personne physique n'engage sa responsabilité pénale que si elle a commis une faute ordinaire à la fois essentielle et déterminante à l'origine du dommage.

Le lien de causalité est direct chaque fois que l'imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique, exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l'atteinte à l'intégrité physique de la personne.

➢ SUR LA PERSONNE D'AUTRUI

- Une personne humaine
- Une personne vivante

Jurisprudence :
. Enfant ayant survécu une heure après sa naissance et décédé des suites d'un accident.(Cass. crim., 02 décembre 2003).

➢ UN DOMMAGE

- Article R. 625-2 du C.P.

La victime doit subir une atteinte physique ou psychique entraînant une I.T.T. inférieure ou égale à trois mois consécutifs et non de périodes additionnées.

- Article R. 625-3 du C.P.

La victime subit une atteinte physique ou psychique n'entraînant aucune I.T.T. mais étant le fait d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

- Article R. 622-1 du C.P.

La victime subit une atteinte physique ou psychique n'entraînant aucune I.T.T.

III - ÉLÉMENT MORAL

Non exigé en matière contraventionnelle.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

La contravention de 5ème classe prévue par l'article R. 625-3 constitue l'aggravation de la contravention de 2ème classe prévue par l'article R. 622-1 en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
ATTEINTES INVOLONTAIRES sans I.T.T.	Contravention 2ème classe	R. 622-1 du C.P.		
ATTEINTES INVOLONTAIRES I.T.T. ≤ à 3 mois	Contravention 5ème classe	R. 625-2 du C.P.		– 1 500 € d'amende
ATTEINTES INVOLONTAIRES sans I.T.T.	Contravention 5ème classe	R. 625-3 du C.P.	Aggravation de l'art. R 622-1 en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence	

  - Personnes morales

    Les articles R. 625-5 et R. 622-1 al. 3 prévoient la responsabilité pénale des personnes morales.

    Même si la causalité avec le dommage est indirecte, leur responsabilité peut être engagée en cas de faute simple.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : NON**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES INVOLONTAIRES PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D'UNE OBLIGATION PARTICULIÈRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE (I.T.T. ≤ 3 MOIS)

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement une I.T.T. d'une durée inférieure ou égale à trois mois constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'infraction est prévue et réprimée par l'article 222-20 du C.P.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **EXISTENCE D'UNE OBLIGATION PARTICULIÈRE DE PRUDENCE OU DE SÉCURITÉ**

Cette obligation particulière de prudence ou de sécurité doit être prévue par un texte de loi, un décret ou un arrêté. Le règlement s'entend des actes des autorités administratives à caractère général et impersonnel.

Tel n'est pas le cas d'un arrêté préfectoral déclarant un immeuble insalubre et imposant au propriétaire des travaux de mise en conformité. (Cass. crim., 10 mai 2000).

Il faut entendre par obligation de prudence, l'obligation d'avoir une attitude réfléchie quant aux conséquences de ses actes.

- **CONNAISSANCE DE CETTE OBLIGATION PAR LA PERSONNE**

La personne poursuivie doit avoir connaissance de l'obligation spécifique, notamment en raison de sa formation, de ses fonctions, ses compétences, ses responsabilités personnelles ou professionnelles.

- **UNE VOLONTÉ DE NE PAS RESPECTER L'OBLIGATION**

L'auteur fait un choix délibéré de ne pas respecter l'obligation. Le dommage n'est pas voulu, mais le risque est pleinement assumé. Il a connaissance de l'obligation de sécurité et de prudence, mais décide cependant de la transgresser.

- **UN DOMMAGE**

La victime doit avoir subi une atteinte physique ou psychique ayant entraîné une I.T.T. inférieure ou égale à trois mois.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE**

L'élément moral doit être recherché dans la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-20-2 du C.P. : trois degrés d'aggravation
  - ✓ Premier degré :
    Lorsque l'atteinte involontaire résulte de l'agression commise par un chien, à l'encontre du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient au moment des faits.

Nota : L'absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.(art. 222-20-2 II du C.P.)

  - ✓ Deuxième degré :
    Lorsque l'infraction a été commise dans une des circonstances énumérées aux 1° à 7° de l'article (propriété ou détention du chien illicites, propriétaire ou détenteur en état d'ivresse, etc.)
  - ✓ Troisième degré :
    Lorsque l'infraction a été commise avec deux ou plusieurs de ces circonstances.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
BLESSURES INVOLONTAIRES I.T.T. ≤ à 3 MOIS	DÉLIT	222-20 al.1 du C.P.		– 1 an d'emprisonnement – 15 000 € d'amende
BLESSURES INVOLONTAIRES I.T.T. ≤ 3 MOIS AGGRAVÉES COMMISES PAR UN CHIEN		222-20-2 al.1 du C.P.	Circonstance prévue à l'article 222-20-2 al. 1 du C.P.	– 2 ans d'emprisonnement – 30 000 € d'amende
		222-20-2 al.2 du C.P.	Circonstance prévue à l'article 222-20-2 1° à 7° du C.P	– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
		222-20-2 dernier alinéa du C.P.	Au moins deux des circonstances prévues aux 1° à 7° du présent article	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende

- Personnes morales
  La responsabilité pénale des personnes morales est prévue à l'article 222-21 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

Le résultat dommageable n'étant pas voulu par l'auteur la tentative ne peut être retenue.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

Même s'il appartient à la catégorie des infractions non intentionnelles, ce délit n'exclut pas la complicité puisqu'il s'agit d'une faute délibérée. Par exemple, la complicité par instigation sera retenue pour un passager qui aura ordonné à son chauffeur de franchir un feu rouge.

© SDCP – Tous droits réservés

LES HOMICIDES ET BLESSURES ROUTIERS

© SDCP – Tous droits réservés

L'HOMICIDE ROUTIER

Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, la mort d'autrui sans intention de la donner est un homicide routier et constitue une infraction lorsque les faits sont commis dans l'une des circonstances prévues.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 221-18 du code pénal prévoit et réprime l'homicide routier.

L'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, lorsqu'il n'est pas accompagné d'une circonstance particulière, reste prévu par l'article 221-6-1 du code pénal.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR

↳ Le véhicule

Un véhicule terrestre à moteur est un véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée (art. L. 211-1 code des assurances).

Il s'agit des véhicules de tourisme et utilitaires, des deux et trois roues motorisées, des quads, des véhicules à 4 roues légers, des engins spéciaux motorisés, des transports collectifs motorisés…). Les vélos, les trottinettes non motorisées, les trains, les tramways, et les drones ne rentrent pas dans cette catégorie.

↳ Le conducteur

C'est celui qui a la maîtrise effective du véhicule terrestre à moteur. Dès lors, en pratique, le conducteur est titulaire de l'usage, de la direction et du contrôle de l'engin. Il est souvent précisé que le conducteur doit avoir la maîtrise des moyens de locomotion, il doit être aux commandes du véhicule, ce qui suppose alors un contact entre le conducteur et l'engin.

➢ UN ACTE FAUTIF ACCOMPAGNÉ D'UN COMPORTEMENT DANGEREUX

↳ La faute

C'est l'acte matériel qui par lui-même provoque l'accident.

↳ Un comportement dangereux

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

© SDCP – Tous droits réservés

4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;

5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;

7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;

9° Le conducteur a omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

10° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.

- **UN LIEN DE CAUSALITÉ**
  - La faute a concouru au dommage

La question se pose quand une pluralité d'auteurs est à l'origine de la mort d'autrui : plusieurs fautes ont concouru au dommage.

  - La causalité n'a pas à être immédiate

Le fait peut engendrer un dommage qui peut s'aggraver par la suite. La chambre criminelle prend en compte le dommage dans son dernier état.

  - La causalité peut être directe ou indirecte

- **UN DOMMAGE : LA MORT D'AUTRUI**
  - Une personne humaine
  - Une personne vivante

Jurisprudence :
Enfant ayant survécu une heure après sa naissance et décédé des suites d'un accident.(Cass. crim., 02 décembre 2003, n°03-82.344).

III - ÉLÉMENT MORAL

L'élément moral n'est pas requis pour les infractions non intentionnelles.

Toutefois, il est nécessaire d'établir que l'individu a adopté un comportement risqué en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience des dangers que fait courir son comportement, mais sans vouloir pour autant qu'ils se réalisent.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 221-18 DERNIER ALINÉA DU C.P.**
  - Lorsque l'homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	221-18 du C.P.		– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende
AGGRAVÉ		221-18 dernier alinéa du C.P.	Au moins deux des circonstances prévues au présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende

↳ Personnes morales

Aucune disposition ne prévoit expressément la responsabilité pénale des personnes morales.

➢ TENTATIVE : NON

Le résultat dommageable n'étant pas souhaité par l'auteur, la tentative n'est pas envisageable.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal.

Même si l'infraction est non intentionnelle, la complicité est admise à condition que le complice ait agi sciemment pour faciliter la commission du comportement dangereux. Par exemple, la complicité par instigation pourra être retenue pour un passager qui aura ordonné à son chauffeur de franchir un feu rouge.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES BLESSURES ROUTIÈRES (I.T.T. > 3 MOIS)

Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du C.P., sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue une infraction lorsque les faits sont commis dans l'une des circonstances prévues.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 221-19 du code pénal prévoit et réprime les blessures routières ayant entraîné une I.T.T. supérieure à trois mois.

Les blessures involontaires par conducteur terrestre à moteur, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une circonstance particulière, restent prévues par l'article 222-19-1 du code pénal.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR

↳ Le véhicule

Un véhicule terrestre à moteur est un véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée (art. L. 211-1 code des assurances).

Il s'agit des véhicules de tourisme et utilitaires, des deux et trois roues motorisées, des quads, des véhicules à 4 roues légers, des engins spéciaux motorisés, des transports collectifs motorisés…). Les vélos, les trottinettes non motorisées, les trains, les tramways, et les drones ne rentrent pas dans cette catégorie.

↳ Le conducteur

C'est celui qui a la maîtrise effective du véhicule terrestre à moteur. Dès lors, en pratique, le conducteur est titulaire de l'usage, de la direction et du contrôle de l'engin. Il est souvent précisé que le conducteur doit avoir la maîtrise des moyens de locomotion, il doit être aux commandes du véhicule, ce qui suppose alors un contact entre le conducteur et l'engin.

➢ UN ACTE FAUTIF ACCOMPAGNÉ D'UN COMPORTEMENT DANGEREUX

↳ La faute

C'est l'acte matériel qui par lui-même provoque l'accident.

↳ Un comportement dangereux

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

© SDCP – Tous droits réservés

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;

5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;

7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;

9° Le conducteur a omis d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

10° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.

- **UN LIEN DE CAUSALITÉ**

  - La faute a concouru au dommage

  La question se pose quand une pluralité d'auteurs est à l'origine de la mort d'autrui : plusieurs fautes ont concouru au dommage.

  - La causalité n'a pas à être immédiate

  Le fait peut engendrer un dommage qui peut s'aggraver par la suite. La chambre criminelle prend en compte le dommage dans son dernier état.

  - La causalité peut être directe ou indirecte

- **UN DOMMAGE : UNE I.T.T. > À TROIS MOIS À AUTRUI**

  - Une personne humaine
  - Une personne vivante

    ⚖ *Jurisprudence :*
    Enfant ayant survécu une heure après sa naissance et décédé des suites d'un accident.(Cass. crim., 02 décembre 2003, n°03-82,344).

Les atteintes causées peuvent être physiques ou psychiques. Un choc émotionnel peut donc constituer le résultat d'une atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne. La victime doit avoir subi une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.

III - ÉLÉMENT MORAL

L'élément moral n'est pas requis pour les infractions non intentionnelles.

Toutefois, il est nécessaire d'établir que l'individu a adopté un comportement risqué en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience des dangers que fait courir son comportement, mais sans vouloir pour autant qu'ils se réalisent.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 221-19 DERNIER ALINÉA DU C.P.**
  - Lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 10° du présent article.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	221-19 du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		221-19 dernier alinéa du C.P.	Au moins deux des circonstances prévues au présent article	– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende

  - Personnes morales

    Aucune disposition ne prévoit expressément la responsabilité pénale des personnes morales.

- **TENTATIVE : NON**

Le résultat dommageable n'étant pas souhaité par l'auteur, la tentative n'est pas envisageable.

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal.

Même si l'infraction est non intentionnelle, la complicité est admise à condition que le complice ait agi sciemment pour faciliter la commission du comportement dangereux. Par exemple, la complicité par instigation pourra être retenue pour un passager qui aura ordonné à son chauffeur de franchir un feu rouge.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES BLESSURES ROUTIÈRES (I.T.T. ≤ 3 MOIS)

Le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue une infraction lorsque les faits sont commis dans l'une des circonstances prévues.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 221-20 du C.P. prévoit et réprime les blessures routières ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois.

Les blessures involontaires par conducteur terrestre à moteur, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une circonstance particulière, restent prévues par l'article 222-20-1 du code pénal.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR

↳ Le véhicule

Un véhicule terrestre à moteur est un véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée (art. L. 211-1 code des assurances).

Il s'agit des véhicules de tourisme et utilitaires, des deux et trois roues motorisées, des quads, des véhicules à 4 roues légers, des engins spéciaux motorisés, des transports collectifs motorisés…). Les vélos, les trottinettes non motorisées, les trains, les tramways, et les drones ne rentrent pas dans cette catégorie.

↳ Le conducteur

C'est celui qui a la maîtrise effective du véhicule terrestre à moteur. Dès lors, en pratique, le conducteur est titulaire de l'usage, de la direction et du contrôle de l'engin. Il est souvent précisé que le conducteur doit avoir la maîtrise des moyens de locomotion, il doit être aux commandes du véhicule, ce qui suppose alors un contact entre le conducteur et l'engin.

➢ UN ACTE FAUTIF ACCOMPAGNÉ D'UN COMPORTEMENT DANGEREUX

↳ La faute

C'est l'acte matériel qui par lui-même provoque l'accident.

↳ Un comportement dangereux

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 10° du présent article ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste, était sous l'empire d'un état alcoolique au sens du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues au même code destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

© SDCP – Tous droits réservés

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;

5° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure ;

7° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir ou n'a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l'usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son ;

9° Le conducteur a contrevenu à l'article L. 236-1 du code de la route.

- **UN LIEN DE CAUSALITÉ**
  - La faute a concouru au dommage

    La question se pose quand une pluralité d'auteurs est à l'origine de la mort d'autrui : plusieurs fautes ont concouru au dommage.
  - La causalité n'a pas à être immédiate

    Le fait peut engendrer un dommage qui peut s'aggraver par la suite. La chambre criminelle prend en compte le dommage dans son dernier état.
  - La causalité peut être directe ou indirecte
- **UN DOMMAGE : UNE I.T.T. ≤ À TROIS MOIS À AUTRUI**
  - Une personne humaine
  - Une personne vivante

    ⚖ *Jurisprudence :*

    Enfant ayant survécu une heure après sa naissance et décédé des suites d'un accident.(Cass. crim., 02 décembre 2003, n°03-82.344).

Les atteintes causées peuvent être physiques ou psychiques. Un choc émotionnel peut donc constituer le résultat d'une atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne. La victime doit avoir subi une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois.

III - ÉLÉMENT MORAL

L'élément moral n'est pas requis pour les infractions non intentionnelles.

Toutefois, il est nécessaire d'établir que l'individu a adopté un comportement risqué en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience des dangers que fait courir son comportement, mais sans vouloir pour autant qu'ils se réalisent.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 221-20 DERNIER ALINÉA DU C.P.**
  - lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	221-20 du C.P.		– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE		221-20 dernier alinéa du C.P.	Au moins deux des circonstances prévues au présent article	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende

↳ Personnes morales

Aucune disposition ne prévoit expressément la responsabilité pénale des personnes morales.

➢ TENTATIVE : NON

Le résultat dommageable n'étant pas souhaité par l'auteur, la tentative n'est pas envisageable.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal.

Même si l'infraction est non intentionnelle, la complicité est admise à condition que le complice ait agi sciemment pour faciliter la commission du comportement dangereux. Par exemple, la complicité par instigation pourra être retenue pour un passager qui aura ordonné à son chauffeur de franchir un feu rouge.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES VOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES TORTURES ET ACTES DE BARBARIE

Le fait de soumettre une personne à des actes de torture ou de barbarie constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-1 du C.P. prévoit et réprime les actes de torture et de barbarie.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

L'article 222-1 du C.P. ne donne aucune définition du comportement qu'il sanctionne.

➢ DES ACTES DE TORTURES ET DE BARBARIE

La Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984 les détermine comme « *tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne*…».

La jurisprudence a donné une définition des comportements incriminés en disposant que « *les tortures ou actes de barbarie supposent la démonstration d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine* » (C.A. Lyon 19 janvier 1996).

⚖ *Jurisprudences :*

. Avoir à plusieurs reprises frappé avec une extrême violence la victime dénudée, ligotée et attachée à un arbre, ces sévices devant entraîner la mort (Cass. crim., 10 janvier 2006 n° 05-86.216).

. Sous prétexte d'exorcisme pendant plus de 5 heures, avoir flagellé de manière répétée les pieds de la victime, l'avoir obligée à ingurgiter une grande quantité d'eau salée, lui avoir serré la gorge avec vigueur, enfoncé une serviette dans la bouche et contrainte à plusieurs reprises à plonger la tête dans une bassine d'eau (Cass. crim., 3 septembre 1996 n° 1996-004167).

➢ UNE SOUFFRANCE INFLIGÉE

La notion de torture est souvent liée à l'intensité de la souffrance infligée, critère permettant de les distinguer des actes de violence. La souffrance peut être d'ordre physique ou moral. Ainsi la cour de cassation (Cass. crim., 3 septembre 1996) dispose que les tortures constituent des souffrances physiques pouvant faire naître un sentiment de terreur d'une intensité insupportable physiquement ou moralement.

➢ SUR LA PERSONNE D'AUTRUI

- Une personne humaine
- Une personne vivante
- Une personne distincte de l'auteur

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ INTENTION COUPABLE

L'auteur a l'intention de porter atteinte à l'intégrité d'autrui. Cette intention peut se déduire implicitement de la nature des faits commis.

➢ VOLONTÉ DE CAUSER UNE SOUFFRANCE

L'élément moral consiste en la volonté de causer à la victime une souffrance exceptionnellement aiguë ou de nier en elle l'existence de la dignité de la personne humaine.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-3 du C.P. (premier degré d'aggravation)
  Lorsque les tortures ou actes de barbarie sont commis :
  - ✓ sur un mineur de 15 ans ;
  - ✓ sur une personne vulnérable ;
  - ✓ sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
  - ✓ sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
  - ✓ sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
  - ✓ sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
  - ✓ sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4°bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
  - ✓ sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
  - ✓ sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
  - ✓ par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  - ✓ contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
  - ✓ par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
  - ✓ par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  - ✓ avec préméditation ou guet-apens ;
  - ✓ avec usage ou menace d'une arme ;
  - ✓ par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
  - ✓ avec des agressions sexuelles autres que le viol.
- Article 222-3 alinéa 19 du C.P. (deuxième degré d'aggravation)
  - ✓ Lorsque les tortures ou actes de barbarie sont commis sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

© SDCP – Tous droits réservés

- Article 222-4 du C.P. (deuxième degré d'aggravation)
  Lorsque les tortures ou actes de barbarie sont commis :
  - ✓ en bande organisée ;
  - ✓ de manière habituelle sur un mineur de 15 ans ;
  - ✓ sur une personne dont la particulière vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  - ✓ sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur.
- Article 222-5 du C.P. (deuxième degré d'aggravation)
  - ✓ Lorsque les tortures ou actes de barbarie ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
- Article 222-2 du C.P. (troisième degré d'aggravation)
  - ✓ Lorsque les tortures ou actes de barbarie précédent, accompagnent ou suivent un crime autre que le meurtre ou le viol.
- Article 222-6 du C.P. (troisième degré d'aggravation)
  - ✓ Lorsque les tortures ou actes entraînent la mort de la victime sans intention de la donner.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CRIME	222-1 du C.P.		– 15 ans de réclusion – Période de sûreté
AGGRAVÉE (1er DEGRÉ)		222-3 du C.P.	Une des circonstances prévues aux alinéas 2 à 18 du présent article	– 20 ans de réclusion – Période de sûreté
AGGRAVÉE (2° DEGRÉ)		222-3 al.19 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	– 30 ans de réclusion – Période de sûreté
		222-4 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	
		222-5 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	
AGGRAVÉE (3° DEGRÉ)		222-2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– Réclusion à perpétuité – Période de sûreté
		222-6 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	

- Personnes morales
  L'article 222-6-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de crime est toujours punissable conformément à l'article 121-4 2° du C.P.

Elle pourrait par exemple être constituée par le fait de ligoter la victime en vue de la soumettre à des sévices, le commencement d'exécution étant suspendu ou manquant son effet en raison de l'arrivée inopinée de tierces personnes.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudence :*
. Un accusé a été condamné pour complicité de tortures et actes de barbarie ayant entraîné la mort pour avoir maintenue fermée la porte du local à ordures dans lequel l'auteur principal du crime aspergeait la victime et la brûlait vive (C. assises 8 avril 2006).

➢ PROVOCATION À COMMETTRE DES TORTURES ET ACTES DE BARBARIE : INFRACTION DISTINCTE

L'article 222-6-4 du C.P. incrimine en effet, le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, des tortures et actes de barbarie.

L'auteur de la provocation sera donc poursuivi alors même que le comportement incriminé n'est pas suivi d'effet (10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende).

Si la provocation est suivie de tortures et actes de barbarie ou d'une tentative, les règles de la complicité s'appliquent et l'instigateur encourra des mêmes peines que celles applicables à l'auteur.

➢ EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par :

- L'article 222-6-2 al. 1 du C.P. pour l'exemption de peine :

  « Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction. »

- L'article 222-6-2 al. 2 du C.P. pour la réduction de peine :

  « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite des deux tiers si, ayant averti l' autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d' éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d' identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LES ATTEINTES VOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE QUALIFIÉES VIOLENCES

Les atteintes volontaires à l'intégrité physique et/ou psychique de la personne sont des violences et constituent une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

Les articles R. 624-1 et R. 625-1 du C.P. définissent et répriment les violences contraventionnelles.

L'article 222-11 du C.P. définit et réprime les violences délictuelles.

L'article 222-9 du C.P. définit et réprime les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

L'article 222-7 du C.P. définit et réprime les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UN ACTE POSITIF**

↳ Un contact physique entre l'agresseur et sa victime

Sont ici compris tous les comportements qui impliquent un contact physique entre l'auteur et sa victime. Il peut s'agir de coups de poing, de gifles, de morsures, etc.

Ils supposent une action positive, la simple abstention ne pouvant constituer une violence. Dans le cas d'omissions d'autres qualifications seront retenues (ex : privation de soins, etc.).

Le contact physique avec la victime peut ne pas être direct, peu importe le moyen utilisé pour y parvenir : la violence peut être réalisée par le biais d'une arme à feu, arme blanche, d'un objet quelconque, d'une morsure par un animal excité par l'auteur des blessures.

↳ Une atteinte psychique

Les violences volontaires peuvent être matérialisées par une agression psychique. Elles se traduisent par des agissements qui peuvent impressionner fortement la victime et lui causer un choc émotif, voire un trouble psychologique. *« Le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif »* (Cass. crim., 18 mars 2008 n°07-86.075). L'article 222-14-3 codifie la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux violences psychologiques, en mentionnant que les violences, au sens des articles 222-7 et suivants du C.P. sont constituées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

⚖ *Jurisprudence :*

. Individu qui descend de sa voiture avec à la main une barre de fer et frappe l'arrière du véhicule de la victime » (Cass. crim., 18 mars 2008).

© SDCP – Tous droits réservés

- **SUR LA PERSONNE D'AUTRUI**
  - Une personne humaine
  - Une personne vivante
  - Une personne distincte de l'auteur
- **UN RÉSULTAT DOMMAGEABLE**

Les violences supposent une atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique de la personne. Cette atteinte est le résultat immédiat des violences. La réalité de cette atteinte doit être établie, notamment par la production d'un certificat médical.

Jurisprudence :

. Le comportement du directeur avait été particulièrement odieux à l'égard d'une salariée au point que les brimades subies l'avaient plongée dans un état anxio-dépressif grave ayant entraîné une I.T.T. de plus de 8 jours (Cass. crim., 4 mars 2003 n° 2003-018405).

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE COMMETTRE UN ACTE QUI VA AFFECTER L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET/OU PSYCHIQUE D'AUTRUI**

Le délit est consommé lorsque les violences ont été intentionnelles, c'est-à-dire si elles ont été commises avec la connaissance qu'il en résulterait un préjudice pour la victime.

Jurisprudence

« L'infraction se trouve constituée dès lors qu'il existe un acte volontaire de violence dirigée contre une ou plusieurs personnes quel que soit le mobile qui l'a inspiré, et alors même que son auteur n'a pas voulu causer le dommage qui en est résulté » (Cass. crim., 3 octobre 1991).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Les violences ayant entraîné une I.T.T. inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune I.T.T.

  L'article 222-13 du C.P. prévoit trois degrés d'aggravation.

  - ✓ Premier degré :

    Lorsqu'elles sont commises :

    – sur un mineur de 15 ans.

    – sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

    – sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur.

    – sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs,

    – sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du C.S.I. , dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4°).

    – sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L.611-1 ou L. 621-1 du C.S.I. dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4° bis A)

© SDCP – Tous droits réservés

– sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4° bis).

– sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières.

– sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale.

– à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

– à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime.

– sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité.

– par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

– contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union.

– par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

– par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du C.S.I. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

– par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

– avec préméditation ou avec guet-apens.

– avec usage ou menace d'une arme.

– dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

– dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ;

– par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

La circulaire d'application de la chancellerie du 7 novembre 2002 indique que dans le cas d'une infraction commise par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur, il paraît préférable de choisir pour le majeur cette circonstance aggravante plutôt que celle de la réunion, qui pourrait quant à elle être retenue pour le mineur.

© SDCP – Tous droits réservés

– dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

– par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

– par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

✓ Deuxième degré :

– sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

– alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

– lorsqu'elles ont été commises dans deux des circonstances énumérées au premier degré.

✓ Troisième degré :

– Lorsqu'elles sont commises dans trois des circonstances énumérées au premier degré.

↳ Les violences ayant entraîné une I.T.T. pendant plus de huit jours.

L'article 222-12 du C.P. prévoit trois degrés d'aggravation.

✓ Premier degré :

Lorsqu'elles sont commises :

– sur un mineur de 15 ans.

– sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

– sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur.

– sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs.

– sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du C.S.I., dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4°).

– sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux L. 611-1 ou L. 621-1 du C.S.I. dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4° bis A)

– sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou une personne chargée d'une mission de service public autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5 du présent code ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d' une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social , dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4° bis).

© SDCP – Tous droits réservés

– sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières.

– sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale.

– sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité.

– par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

– contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union.

– par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

– par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux L. 611-1 ou L. 621-1 du C.S.I. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

– par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

– avec préméditation ou guet-apens.

– avec usage ou menace d'une arme.

– dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

– dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ;

– par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.

Nota : La circulaire d'application de la chancellerie du 7 novembre 2002 indique que dans le cas d'une infraction commise par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur, il paraît préférable de choisir pour le majeur cette circonstance aggravante plutôt que celle de la réunion, qui pourrait quant à elle être retenue pour le mineur.

– dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

– par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

– par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

✓ Deuxième degré :

Lorsqu'elles sont commises dans deux des circonstances du premier degré.

✓ Troisième degré :

– sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

– alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

– lorsqu'elles sont commises dans trois des circonstances énumérées au premier degré.

© SDCP – Tous droits réservés

- Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
  L'article 222-10 du C.P. prévoit deux degrés d'aggravation.
  - ✓ Premier degré :
    Lorsqu'elles sont commises :
    – sur un mineur de quinze ans ;
    – sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
    – sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
    – sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs
    – sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du C.S.I., dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4°) ;
    – sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux L. 611-1 ou L. 621-1 du C.S.I. dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4° bis A)
    – sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4°bis);
    – sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
    – sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
    – sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
    – par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
    – contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
    – par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
    – par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux L. 611-1 ou L. 621-1 du C.S.I. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

© SDCP – Tous droits réservés

– par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
– avec préméditation ou avec guet-apens ;
– avec usage ou menace d'une arme.
– par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

✓ Second degré :
– sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
– alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

↳ Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
L'article 222-8 du C.P. prévoit deux degrés d'aggravation.

✓ Premier degré :
Lorsqu'elles sont commises :
– sur un mineur de quinze ans ;
– sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
– sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
– sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
– sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du C.S.I., dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4°) ;
– sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux L. 611-1 ou L. 621-1 du C.S.I. dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4° bis A)
– sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé ou une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (4°bis);
– sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
– sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

© SDCP – Tous droits réservés

– sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

– par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

– contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;

– par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

– par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux L. 611-1 ou L. 621-1 du C.S.I. dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

– par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

– par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

– avec préméditation ou avec guet-apens ;

– avec usage ou menace d'une arme.

- par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

✓ Second degré :

– sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

– alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
VIOLENCES (aucune I.T.T.)	CONTRAVENTION	R. 624-1 du C.P.		Amende de la 4ème classe
VIOLENCES (I.T.T. ≤ à 8 jours)		R. 625-1 du C.P.		Amende de la 5ème classe
AGGRAVÉES (aucune I.T.T. ou I.T.T ≤ à 8 jours)	DÉLIT	222-13 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
			Circonstance prévue à l'alinéa 26 et 27 du présent article	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
AGGRAVÉES (I.T.T ≤ à 8 jours)			Deux des circonstances prévues au présent article	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
			Trois des circonstances prévues au présent article	– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende
VIOLENCES (I.T.T. > à 8 jours)		222-11 du C.P.		– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
AGGRAVÉES (I.T.T. > à 8 jours)		222-12 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
			Deux des circonstances prévues au présent article	– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende – Période de sûreté-
			Circonstance prévue à l'alinéa 25 et 26 du présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende – Période de sûreté
			Trois des circonstances prévues au présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende – Période de sûreté
VIOLENCES (mutilation ou infirmité permanente)		222-9 du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende
AGGRAVÉES (mutilation ou infirmité permanente)	CRIME	222-10 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 15 ans de réclusion – Période de sûreté
			Circonstance prévue à l'alinéa 21 et 22 du présent article	– 20 ans de réclusion – Période de sûreté
VIOLENCES (mort sans intention de la donner)		222-7 du C.P.		– 15 ans de réclusion
AGGRAVÉES (mort sans intention de la donner)		222-8 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 20 ans de réclusion – Période de sûreté
			Circonstance prévue à l'alinéa 21 et 22 du présent article	– 30 ans de réclusion – Période de sûreté

↳ Personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables et encourent les peines prévues à l'article 222-16-1 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

En matière de violences contraventionnelles, la tentative n'est jamais punissable. Les textes relatifs aux violences délictuelles ne visent pas la tentative.

En matière criminelle la tentative est théoriquement punissable. Toutefois, il sera peu aisé de l'établir, l'infraction étant en partie fonction du résultat qu'elle provoque.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

Il ne peut y avoir en principe de complicité de contravention. Cependant, l'article R. 625-1 du C.P. dispose que le fait de faciliter sciemment par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention de violences est puni des mêmes peines que la contravention de violences elle-même. Il en est de même en ce qui concerne l'article R. 624-1 du C.P.

La complicité par provocation ou instructions est toujours punissable, même dans le domaine contraventionnel.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES VIOLENCES HABITUELLES SUR MINEUR OU PERSONNE VULNÉRABLE

Les violences habituelles sur mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son age, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ou sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur, constituent une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-14 alinéa 1 du C.P. définit les violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable tandis que les alinéas 2 à 5 les répriment.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UN ACTE POSITIF**

↳ Un contact physique entre l'agresseur et sa victime

Sont ici compris tous les comportements qui impliquent un contact physique entre l'auteur et sa victime. Il peut s'agir de coups de poing, de gifles, de morsures, etc.

Ils supposent une action positive, la simple abstention ne pouvant constituer une violence. Dans le cas d'omissions, d'autres qualifications seront retenues (ex : privation de soins, etc.).

Le contact physique avec la victime peut ne pas être direct, peu importe le moyen utilisé pour y parvenir : la violence peut être réalisée par le biais d'une arme à feu, arme blanche, d'un objet quelconque, d'une morsure par un animal excité par l'auteur des blessures.

↳ Une atteinte psychique

Les violences volontaires peuvent être matérialisées par une agression psychique. Elles se traduisent par des agissements qui peuvent impressionner fortement la victime et lui causer un choc émotif, voire un trouble psychologique. « *Le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif* » (Cass. crim., 18 mars 2008 n°07-86.075).

L'article 222-14-3 du C.P. codifie la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux violences psychologiques, en mentionnant que les violences, au sens des articles 222-7 et suivants du code pénal sont constituées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

Jurisprudence :

. Individu qui descend de sa voiture avec à la main une barre de fer et frappe l'arrière du véhicule de la victime » (Cass. crim., 18 mars 2008).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

➢ DES VIOLENCES HABITUELLES

L'habitude suppose que les violences aient été commises à plusieurs reprises.

⚖ *Jurisprudences :*

. De jeunes autistes se trouvant dans une institution spécialisée étaient privés de repas, enfermés dans des placards, se voyaient administrer des douches froides, etc.. La Cour de cassation a estimé que ces agissements correspondaient à des traitements inhumains ou dégradants. (Cass. crim., 02 décembre 1998).

. Des violences commises sur une période de deux mois sont constitutives de violences habituelles (C.A. Grenoble, 05 novembre 1999).

➢ UNE VICTIME PARTICULIÈRE

- Un mineur

  Les violences doivent être commises sur un mineur de 15 ans.

- Une personne particulièrement vulnérable

  La vulnérabilité est due à l'âge, la maladie, une déficience physique ou psychique ou encore un état de grossesse. Elle doit résulter d'un état préexistant aux faits et non être leur conséquence.

- Une personne en état de sujétion psychologique ou physique (au sens de l'article 223-15-3 du C.P.)

  L'état de sujétion doit résulter de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

➢ UN RÉSULTAT DOMMAGEABLE

Les violences supposent une atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique de la personne. Cette atteinte est le résultat immédiat des violences. La réalité de cette atteinte doit être établie, notamment par la production d'un certificat médical.

L'article 222-14 du C.P. distingue quatre types de préjudices selon que les violences :

- ont entraîné la mort ;
- ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
- n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

⚖ *Jurisprudence :*

. Le comportement du directeur avait été particulièrement odieux à l'égard d'une salariée au point que les brimades subies l'avaient plongée dans un état anxio-dépressif grave ayant entraîné une I.T.T. de plus de 8 jours (Cass. crim., 4 mars 2003 n° 2003-018405).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE COMMETTRE UN ACTE QUI VA AFFECTER L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET/OU PSYCHIQUE D'AUTRUI

Le délit est consommé lorsque les violences ont été intentionnelles, c'est-à-dire si elles ont été commises avec la connaissance qu'il en résulterait un préjudice pour la victime.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
VIOLENCES I.T.T. de 0 à 8 jours	DÉLIT	222-14 4° du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
VIOLENCES I.T.T > à 8 jours		222-14 3° du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 150.000 € d'amende
MUTILATION OU INFIRMITÉ PERMANENTE	CRIME	222-14 2° du C.P.		– 20 ans de réclusion – Période de sûreté
MORT SANS INTENTION DE LA DONNER		222-14 1° du C.P.		– 30 ans de réclusion – Période de sûreté

↳ Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 222-16-1 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

Les textes relatifs aux violences délictuelles ne visent pas la tentative.

En matière criminelle la tentative est théoriquement punissable. Toutefois, il sera peu aisé de l'établir, l'infraction étant en partie fonction du résultat qu'elle provoque.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES VIOLENCES HABITUELLES AU SEIN DU COUPLE OU BIEN COMMISES PAR UN « EX »

Les violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité constituent une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-14 alinéa 6 du C.P. définit les violences habituelles au sein du couple ou commises par un « ex », tandis que les alinéas 2 à 5 les répriment.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE POSITIF

↳ Un contact physique entre l'agresseur et sa victime

Sont ici compris tous les comportements qui impliquent un contact physique entre l'auteur et sa victime. Il peut s'agir de coups de poing, de gifles, de morsures, etc.

Ils supposent une action positive, la simple abstention ne pouvant constituer une violence. Dans le cas d'omissions, d'autres qualifications seront retenues (ex : privation de soins, etc.).

Le contact physique avec la victime peut ne pas être direct, peu importe le moyen utilisé pour y parvenir : la violence peut être réalisée par le biais d'une arme à feu, arme blanche, d'un objet quelconque, d'une morsure par un animal excité par l'auteur des blessures.

↳ Une atteinte psychique

Les violences volontaires peuvent être matérialisées par une agression psychique. Elles se traduisent par des agissements qui peuvent impressionner fortement la victime et lui causer un choc émotif, voire un trouble psychologique. « *Le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif* » (Cass. crim., 18 mars 2008 n°07-86.075). L'article 222-14-3 codifie la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux violences psychologiques, en mentionnant que les violences, au sens des articles 222-7 et suivants du code pénal sont constituées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

⚖ *Jurisprudence :*

. Individu qui descend de sa voiture avec à la main une barre de fer et frappe l'arrière du véhicule de la victime » (Cass. crim., 18 mars 2008).

➢ DES VIOLENCES HABITUELLES

L'habitude suppose que les violences aient été commises à plusieurs reprises.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

➢ UN LIEN PARTICULIER ENTRE LA VICTIME ET L'AUTEUR

↳ Le partenaire du couple

Cette infraction vise à réprimer les violences au sein du couple commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'elles ne cohabitent pas.

↳ L'ex

L'article 222-14 alinéa 6 prévoit que « les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa ». L'alinéa 2 de l'article 132-80 dispose que « la circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ».

➢ UN RÉSULTAT DOMMAGEABLE

Les violences supposent une atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique de la personne. Cette atteinte est le résultat immédiat des violences. La réalité de cette atteinte doit être établie, notamment par la production d'un certificat médical.

L'article 222-14 du C.P. distingue quatre types de préjudices selon que les violences :

↳ ont entraîné la mort ;
↳ ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
↳ ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
↳ n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

⚖ *Jurisprudence :*

. Le comportement du directeur avait été particulièrement odieux à l'égard d'une salariée au point que les brimades subies l'avaient plongée dans un état anxio-dépressif grave ayant entraîné une I.T.T. de plus de 8 jours (Cass. crim., 4 mars 2003 n° 2003-018405).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE COMMETTRE UN ACTE QUI VA AFFECTER L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET/OU PSYCHIQUE D'AUTRUI

Le délit est consommé lorsque les violences ont été intentionnelles, c'est-à-dire si elles ont été commises avec la connaissance qu'il en résulterait un préjudice pour la victime.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Aucune

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
VIOLENCES I.T.T.de 0 à 8 JOURS	DÉLIT	222-14 du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
VIOLENCES I.T.T. > 8 JOURS				– 10 ans d'emprisonnement – 150.000 € d'amende
MUTILATION OU INFIRMITÉ PERMANENTE	CRIME			– 20 ans de réclusion – Période de sûreté
MORT SANS INTENTION DE LA DONNER				– 30 ans de réclusion – Période de sûreté

↳ Personnes morales

Les personnes morales encourent les peines prévues par l'article 222-16-1 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

Les textes relatifs aux violences délictuelles ne visent pas la tentative.

En matière criminelle la tentative est théoriquement punissable. Toutefois, il sera peu aisé de l'établir, l'infraction étant en partie fonction du résultat qu'elle provoque.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC ARME SUR TOUTE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, SUR UN SAPEUR-POMPIER OU UN AGENT D'UN RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS

Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, constituent une infraction.

Les violences commises dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière constituent également une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-14-1 du C.P. définit et réprime l'infraction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UNE COMMISSION EN BANDE ORGANISÉE OU AVEC GUET-APENS**

Les deux conditions sont alternatives.

La bande organisée est définie à l'article 132-71 du C.P. comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ». Cela suppose également que les violences aient été préméditées.

Le guet-apens se caractérise par le fait « d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé la victime ». Cette situation constitue un effet de surprise empêchant la victime de se défendre.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ DES VIOLENCES COMMISES AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME

Les violences commises doivent l'être par l'intermédiaire d'une arme quelle qu'elle soit (par nature ou destination). L' article 222-14-3 codifie la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux violences psychologiques, en mentionnant que les violences, au sens des articles 222-7 et suivants du code pénal sont constituées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

➢ UNE VICTIME PARTICULIÈRE

- Une victime visée par la loi

  Le texte de loi énumère les personnes victimes des actes de violence. Il s'agit :

  ✓ des agents de la force publique : fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie.

  ✓ d'un membre du personnel de l'administration pénitentiaire,

  ✓ de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique : toute personne titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus ou sur les choses, qu'elle manifeste dans l'exercice des fonctions temporaires ou permanentes dont elle est investie par délégation de la puissance publique Les responsables des exécutifs locaux (maires, présidents d'intercommunalités, des conseils départementaux et régionaux) mais aussi les adjoints aux maires et conseillers municipaux délégués, ont la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique.

  ✓ d'un sapeur-pompier civil ou militaire,

  ✓ d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs. Sont ici visés des établissements tels que la RATP ou la SNCF, mais également par exemple les compagnies chargées d'effectuer le ramassage scolaire

  ✓ Le conjoint, l'ascendant ou le descendant en ligne directe , ou toute autre personne vivant habituellement au domicile de celles précédemment listées.

➢ UN CONTEXTE

L'infraction doit être commise dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison des fonctions ou de la mission exercées.

La personne, ou son conjoint, ascendant, descendant, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile, doit avoir été victime des faits répréhensibles :

- alors qu'elle est en service ou qu'elle procède à un des actes entrant dans ses attributions (exercice des fonctions)
- ou en raison d'un acte déterminé de sa fonction, ou antérieurement accompli (à l'occasion des fonctions),
- parce que l'auteur a connaissance de sa qualité, qui motive son acte (en raison des fonctions)

➢ UN RÉSULTAT DOMMAGEABLE

Les violences supposent une atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique de la personne. Cette atteinte est le résultat immédiat des violences. La réalité de cette atteinte doit être établie, notamment par la production d'un certificat médical.

L'article 222-14-1 du C.P. distingue quatre types de préjudices selon que les violences :

- ont entraîné la mort ;
- ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
- n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

L'article 222-14-1 prévoit en outre expressément que l'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE COMMETTRE UN ACTE QUI VA AFFECTER L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET/OU PSYCHIQUE D'AUTRUI**
- **VOLONTÉ DE COMMETTRE DES VIOLENCES SUR UNE PERSONNE DONT LA QUALITÉ EST DÉTERMINÉE**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
VIOLENCES I.T.T. 0 À 8 JOURS	DÉLIT	222-14-1 4° du C.P		– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende – Période de sûreté
VIOLENCES I.T.T. > 8 JOURS	CRIME	222-14-1 3° du C.P		– 15 ans de réclusion – Période de sûreté
VIOLENCES MUTILATION OU INFIRMITÉ PERMANENTE		222-14-1 2° du C.P		– 20 ans de réclusion – Période de sûreté
VIOLENCES MORT SANS INTENTION DE LA DONNER		222-14-1 1° du C.P		– 30 ans de réclusion – Période de sûreté

  - Personnes morales

L'article 222-16-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P.

- **TENTATIVE : NON**

Les textes relatifs aux violences délictuelles ne visent pas la tentative.

En matière criminelle la tentative est théoriquement punissable. Toutefois, il sera peu aisé de l'établir, l'infraction étant en partie fonction du résultat qu'elle provoque.

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

Elle résulte de la définition même de l'infraction qui peut être commise en bande organisée, ce qui suppose la présence de plusieurs auteurs ou complices.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA PARTICIPATION À UN GROUPEMENT VIOLENT

Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens constitue une infraction

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-14-2 du C.P. définit et réprime la participation à un groupement violent.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Cette infraction prévoit spécifiquement le fait de participer à une bande ayant l'intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens de manière concertée. Elle a pour but de « compléter » l'incrimination d'association de malfaiteurs, qui est limitée à l'intention de commettre un délit puni d'une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

- **LE FAIT DE PARTICIPER À UN GROUPEMENT, MÊME FORMÉ DE FAÇON TEMPORAIRE**

Le groupement devient dans ce cadre le moyen de préparer des violences et non l'objet même de l'infraction. Il s'agit d'un groupe qui n'est ni une association de malfaiteurs, dont il n'a pas la constance et l'organisation, ni une bande organisée, ni un attroupement. Ce groupement correspond essentiellement aux « bandes » qui, formées parfois spontanément ou plus structurées, se composent de membres réguliers ou occasionnels. La simple présence suffit pour caractériser la participation même si elle a été brève. Il suffit de participer au groupement, en s'y intégrant, sans qu'il soit nécessaire de prendre part soi-même à la préparation des violences ou des dégradations. Il ne s'agit nullement de réprimer le seul fait d'être en groupe avec « une bande de copains ». Le simple fait de se promener à plusieurs de façon pacifique n'est naturellement pas visé.

- **EN VUE DE LA PRÉPARATION CARACTÉRISÉE PAR UN OU PLUSIEURS FAITS MATÉRIELS**

Situés en amont de la commission des faits de violences ou de dégradations, les actes préparatoires caractérisent l'objectif poursuivi par les participants au groupement traduisant l'intention délictueuse. Ils seront établis à partir de faits matériels, tels que, à titre d'exemples, le port de barres de fer, le port de cagoules, la publication de déclarations annonçant la commission de violences sur un blog, Facebook, Twitter, des envois de SMS, etc.

- **DE VIOLENCES VOLONTAIRES CONTRE LES PERSONNES OU DE DESTRUCTIONS OU DÉGRADATIONS DE BIENS**

La réalisation des violences ou destructions n'est pas nécessaire à la caractérisation de l'infraction. Il s'agit de démanteler des bandes avant qu'elles ne commettent des infractions : l'infraction nouvelle a une visée avant tout préventive, en amont de la commission des faits de violences physiques ou psychologiques (art. 222-14-3 du C.P.), ou de dégradations.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ **L'AUTEUR PARTICIPE SCIEMMENT AU GROUPEMENT**

Il s'agit de souligner le caractère intentionnel de cette participation, et d'exclure de toute incrimination la personne qui se trouverait malgré elle mêlée à un groupement violent.

En effet, s'agissant de l'élément intentionnel, l'expression « en connaissance de cause » a été jugée équivoque lors des débats parlementaires, pouvant se rapporter au but poursuivi par le groupe mais pouvant aussi être considérée comme faisant uniquement référence à l'appartenance au groupement : un individu pourrait participer en connaissance de cause à un groupement, sans être toutefois informé des intentions délictueuses ou criminelles des membres de ce dernier.

➢ **L'AUTEUR A CONNAISSANCE DES FAITS DE PRÉPARATION DE VIOLENCES OU DE DESTRUCTIONS** *(Cass. crim., n° 24-80.051 du 5 février 2025)*

L'auteur participe sciemment au groupement :

- soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation d'infractions de violences ou de destructions ou dégradations,
- soit en ayant connaissance de tels faits commis par d'autres.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

V - RÉPRESSION

➢ **PEINES ENCOURUES**

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-14-2 du C.P.		– 1 an d'emprisonnement – 15 000 € d'amende

- Personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée conformément aux dispositions de l'article 222-16-1 du C.P.

➢ **LA TENTATIVE : NON**

La tentative n'est pas punissable faute de disposition législative expresse en matière correctionnelle.

➢ **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LES VIOLENCES SUR LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE OU SUR LES ÉLUS LOCAUX

Constituent des infractions les violences commises :

- **sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un agent de l'administration pénitentiaire, le titulaire d'un mandat électif public ou, dans la limite de six ans à compter de l'expiration du mandat, l'ancien titulaire d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, actuelles ou passées, et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur,**
- **En raison des fonctions exercées par ces personnes sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile,**
- **Dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité de ces personnes, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur.**

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-14-5 du C.P. définit et réprime ces violences.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN ACTE POSITIF**

  - Un contact physique entre l'agresseur et sa victime

    Sont ici compris tous les comportements qui impliquent un contact physique entre l'auteur et sa victime. Il peut s'agir de coups de poing, de gifles, de morsures, etc.

    Ils supposent une action positive, la simple abstention ne pouvant constituer une violence.

    Le contact physique avec la victime peut ne pas être direct, peu importe le moyen utilisé pour y parvenir : la violence peut être réalisée par le biais d'une arme à feu, arme blanche, d'un objet quelconque, d'une morsure par un animal excité par l'auteur.

© SDCP – Tous droits réservés

- Une atteinte psychique

Les violences volontaires peuvent être matérialisées par une agression psychique. Elles se traduisent par des agissements qui peuvent impressionner fortement la victime et lui causer un choc émotif, voire un trouble psychologique.

« *Le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif* » (Cass. crim., 18 mars 2008 n°07-86.075). L'article 222-14-3 codifie la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux violences psychologiques, en mentionnant que les violences, au sens des articles 222-7 et suivants du code pénal sont constituées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

Jurisprudence :
. Individu qui descend de sa voiture avec à la main une barre de fer et frappe l'arrière du véhicule de la victime » (Cass. crim., 18 mars 2008).

➢ UNE VICTIME PARTICULIÈRE

- Les membres des forces de sécurité intérieure

L'article 222-14-5, I, alinéa 1, en dresse la liste exhaustive. Il peut s'agir :

- ✓ d'un militaire de la gendarmerie nationale ;
- ✓ d'un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des opérations intérieures (ex : opération sentinelle) ;
- ✓ d'un fonctionnaire de la police nationale ;
- ✓ d'un agent de la police municipale ;
- ✓ d'un garde champêtre ;
- ✓ d'un agent des douanes ;
- ✓ d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ;
- ✓ d'un agent de l'administration pénitentiaire ;

- Les élus locaux

Sont également visées au premier alinéa les personnes titulaires d'un mandat électif public, ou qui l'étaient au cours des six années précédant les faits. Il peut s'agir :

- ✓ des parlementaires : députés et sénateurs ;
- ✓ des responsables des exécutifs locaux : maires, présidents d'intercommunalités, des conseils départementaux et régionaux ;
- ✓ des adjoints aux maires et conseillers municipaux.

- Un de leurs proches

Parmi les membres de l'entourage des personnes listées ci-dessus, l'art. 222-14-5, II, 1° définit ceux pouvant être victimes de l'infraction. Il peut s'agir :

- ✓ de leur conjoint,
- ✓ de leurs ascendants ou descendants en ligne directe
- ✓ de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile.

- Les personnels concourant à la réalisation de missions de sécurité intérieure

L'article 222-14-5, II, 2° dispose qu'il s'agit des personnes affectées dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire qui agissent sous l'autorité des personnes mentionnées au 1er alinéa du I (ex : les réservistes, les contractuels, les personnels administratifs et les personnes effectuant un service civique).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

- **UN CONTEXTE**

  - Les membres des forces de sécurité intérieure, les personnes qui concourent à leurs missions, et les élus locaux
    Les violences doivent être commises à l'encontre de la victime :
    ✓ soit dans l'exercice de ses fonctions : alors qu'elle est en service ou qu'elle procède à un des actes entrant dans ses attributions ;
    ✓ soit du fait de ses fonctions actuelles ou passées : en raison d'un acte déterminé de sa fonction, ou antérieurement accompli.
    La qualité de la victime doit être apparente ou connue de l'auteur.
  - Les proches
    Les violences doivent être commises en raison des fonctions exercées par le proche de la victime. Ceci implique nécessairement que l'auteur avait connaissance de la qualité de ce proche.

- **UN RÉSULTAT DOMMAGEABLE**

Les violences supposent une atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique de la personne. Cette atteinte est le résultat immédiat des violences. La réalité de cette atteinte doit être établie, notamment par la production d'un certificat médical.

L'article 222-14-5 du C.P. distingue deux types de préjudices selon que les violences :

- ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
- ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont pas entraîné d'incapacité de travail.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE COMMETTRE UN ACTE QUI VA AFFECTER L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET/OU PSYCHIQUE D'AUTRUI**

- **VOLONTÉ DE COMMETTRE DES VIOLENCES SUR UNE PERSONNE DONT LA QUALITÉ EST DÉTERMINÉE**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Les violences ayant entraîné une I.T.T. inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail :
  L'article 222-14-5 du code pénal prévoit deux degrés d'aggravation.
  ✓ Premier degré :
  Lorsque les faits sont accompagnés d'une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l'article 222-12 du C.P. :
  - Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  - Avec préméditation ou avec guet-apens ;
  - Avec usage ou menace d'une arme ;
  - Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
  - Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ;
  - Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

© SDCP – Tous droits réservés

- Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

- Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

- Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

✓ Deuxième degré :

Lorsque les faits sont accompagnés d'au moins deux de ces circonstances aggravantes.

✓ Les violences ont entraîné une I.T.T. pendant plus de huit jours

L'article 222-14-5 du code pénal prévoit un degré d'aggravation lorsque les faits sont accompagnés d'une de ces circonstances aggravantes.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
VIOLENCES (aucune I.T.T. ou I.T.T. ≤ 8 JOURS)	DÉLIT	222-14-5 I /2° du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
		222-14-5 al. 4 du C.P	Une des circonstances prévues aux 8° à 15° de l'art. 222-12 du C.P.	– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende
		222-14-5 al. 5 du C.P.	Deux des circonstances prévues aux 8° à 15° de l'art. 222-12 du C.P	– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende – Période de sûreté
VIOLENCES (I.T.T. > 8 JOURS)	DÉLIT	222-14-5 I/1° du C.P.		– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende
		222-14-5 al. 4 du C.P	Une des circonstances prévues aux 8° à 15° de l'art. 222-12 du C.P.	– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende – Période de sûreté

↳ Personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables et encourent les peines prévues à l'article 222-16-1 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

Les textes relatifs aux violences délictuelles ne visent pas la tentative.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES

L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-15 du C.P. définit l'administration de substances nuisibles.

L'infraction est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 du C.P. suivant les distinctions prévues par ces articles (réprimant les violences volontaires).

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ ADMINISTRATION DE SUBSTANCES

↳ Nature de la substance

La nature exacte des substances importe peu du moment qu'elles sont de nature à provoquer une atteinte physique ou psychique. Il ne saurait être établie de liste exhaustive des produits et le caractère de leur nocivité est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond.

Jurisprudences :

. Le virus du sida a été considéré comme une substance nuisible (Cass. crim., 10 janvier 2006).

. Se rend coupable du délit d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente l'individu atteint par le virus du SIDA qui a des relations sexuelles non protégées avec la victime, en toute connaissance de cause, et contamine ainsi cette dernière, désormais porteuse d'une affection engendrant pour elle des conséquences physiques et psychologiques irréversibles (Cass. crim., 5 octobre 2010).

↳ Mode d'administration

Le mode d'administration de la substance diffère suivant la nature de celle-ci : il peut s'agir d'ingestion, d'inhalation, d'injection ou d'exposition (solide, liquide, gaz ou rayonnement).

Le comportement incriminé est identique au crime d'empoisonnement et doit être interprété de la même manière.

L'acte d'administration peut d'abord être le fait de l'auteur de l'infraction. Il s'agit d'une administration directe.

Il peut résulter de la mise à disposition des produits : c'est la victime qui va s'administrer la substance.

L'auteur peut avoir recours à un tiers, qui de bonne foi, est chargé de remettre la substance nuisible à la victime. Il s'agit d'une administration indirecte.

Jurisprudence :

. Le dirigeant d'un club de football qui dilue à l'aide d'une seringue du Valium dans des bouteilles d'eau minérale mises à disposition des ad

versaires de son club (Cass. crim., 14 juin 1995).

➢ UNE ATTEINTE À LA PERSONNE

L'administration de la substance doit avoir entraîné un résultat dommageable pour la santé de la personne qui peut se traduire par une altération de ses capacités physiques et/ou psychiques.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **LA CONNAISSANCE DU CARACTÈRE NUISIBLE DE LA SUBSTANCE**
- **L'INTENTION DE NUIRE A LA SANTÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE**

L'élément moral se traduit par la volonté délibérée et réfléchie de porter directement atteinte à la personne.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Les circonstances aggravantes prévues aux articles 222-7 à 222-14-1 du C.P. relatives aux violences volontaires, sont également applicables à l'administration de substances nuisibles suivant les distinctions prévues par ces articles.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques
    L'administration de substances nuisibles est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 du code pénal (relatives aux violences volontaires) suivant les distinctions prévues par ces articles.
  - Personnes morales
    L'article 222-16-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.
- **TENTATIVE : NON**

La tentative n'est pas punissable faute de disposition législative expresse en matière correctionnelle.

L'infraction nécessite l'existence d'un résultat dommageable pour la santé. C'est une infraction matérielle qui ne peut être retenue en l'absence de résultat. La tentative n'est donc pas concevable, même en matière criminelle.

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

La complicité par aide ou assistance peut être retenue à l'encontre de celui qui procure à l'auteur des substances nuisibles.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'EMBUSCADE

Le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d'une arme, est une embuscade et constitue une infraction.

Constitue également une embuscade le fait d'attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d'une arme.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-15-1 du C.P. prévoit et réprime le délit d'embuscade.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UNE INFRACTION PRÉPARÉE**

↳ Mise en place d'un guet-apens

Le guet-apens se caractérise par « le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé » la victime. L'auteur cherche ainsi à provoquer un effet de surprise qui interdit à la victime de préparer sa défense.

↳ En vue de violences avec usage ou menace d'une arme

L'auteur projette de commettre à l'encontre de la victime des violences par l'intermédiaire d'une arme, qu'il s'agisse d'une arme par nature ou par destination (arme à feu, couteau, bâton, chien, etc.).

Est également visé le fait de menacer la victime avec une arme : dans ce cas l'auteur cherche à provoquer un choc émotionnel ou un trouble psychologique.

SDCP - DocPro UOPJ

- Violences non réalisées

Le législateur prévoit la préparation de l'infraction : il permet ainsi d'intervenir avant même que les violences projetées aient été consommées. L'infraction est constituée indépendamment de toute atteinte à la personne.

Ne sont pas sanctionnées les violences déjà réalisées, mais celles en voie de réalisation. Si l'auteur passe à l'action il sera poursuivi sur la base des textes qui prévoient les violences physiques ou psychologiques (art. 222-14-3 du C.P.).

UNE VICTIME PARTICULIÈRE

- Une victime visée par la loi

Le texte de loi énumère les personnes victimes des actes de violence. Il s'agit :

✓ des agents de la force publique : fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie.

✓ d'un membre du personnel de l'administration pénitentiaire,

✓ de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique : toute personne titulaire d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus ou sur les choses, qu'elle manifeste dans l'exercice des fonctions temporaires ou permanentes dont elle est investie par délégation de la puissance publique.

✓ d'un sapeur pompier civil ou militaire,

✓ d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs. Sont ici visés des établissements tels que la RATP ou la SNCF, mais également par exemple les compagnies chargées d'effectuer le ramassage scolaire

✓ Le conjoint, l'ascendant ou le descendant en ligne directe , ou toute autre personne vivant habituellement au domicile de celles précédemment listées.

- Un contexte

L'infraction doit être commise soit à l'occasion de l'exercice des fonctions ou de la mission, soit en raison de la qualité.

La personne, ou son conjoint, ascendant, descendant, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile, doit avoir été victime des faits répréhensibles :

✓ soit alors qu'elle est en service ou qu'elle procède à un des actes entrant dans ses attributions (exercice des fonctions)

✓ Soit parce que l'auteur a connaissance ou ne peut ignorer la qualité, qui motive son acte (en raison de la qualité)

III - ÉLÉMENT MORAL

UNE MATÉRIALISATION DE LA VOLONTÉ D'AGIR

La volonté de commettre des violences apparaît à travers l'élément matériel. Pour pouvoir être retenu, le délit d'embuscade doit être caractérisé par un ou plusieurs faits matériels traduisant la détermination de l'auteur à agir.

Ainsi la résolution de l'auteur de passer à l'acte pourra-t-elle être démontrée à travers la découverte d'un ou plusieurs actes préparatoires qui pourront être établis par le biais de surveillances, de la découverte de croquis lors d'une interpellation ou d'une perquisition, etc.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-15-1 alinéa 4 du C.P.

L'infraction est aggravée lorsqu'elle est commise en réunion.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-15-1 du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		222-15-1 al. 4 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende

↳ Personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée conformément aux dispositions de l'article 222-16-1 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

La tentative du délit d'embuscade n'est pas punissable. En effet, la consommation de l'infraction se situe à un stade du processus criminel antérieur à la tentative.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET LES ENVOIS DE MESSAGES MALVEILLANTS, OU AGRESSIONS SONORES

Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, constituent des infractions.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-16 du C.P. prévoit et réprime les appels téléphoniques malveillants, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores constituent une forme de violences physiques ou psychologiques (art. 222-14-3 du C.P.).

➢ DES APPELS TÉLÉPHONIQUES, DES ENVOIS DE MESSAGES ÉMIS PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Les appels doivent provenir d'un appareil téléphonique : téléphone fixe ou mobile, ou encore ceux reçus sur répondeur ou boîte vocale.

Jurisprudence :
. Le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu'ils soient reçus directement ou sur boîte vocale (Cass. crim., 20 février 2002).

Est également incriminé l'envoi de messages malveillants émis par la voie électronique, qu'il s'agisse de SMS, de MMS ou de courriers électroniques.

Jurisprudences :
. Envoyer sur le téléphone portable de la victime des messages écrits et verbaux réitérés quasi quotidiennement (C.A. Paris, 7 janvier 2003).

. Dès lors que la réception d'un SMS se manifeste par l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire (Cass. crim., 30 septembre 2009).

➢ UN CARACTÈRE MALVEILLANT

La malveillance peut se définir comme la volonté de faire le mal, de nuire à autrui. Elle ne se déduit pas uniquement du contenu de l'appel ou du message.

La jurisprudence considère que le caractère malveillant peut se déduire non seulement du contenu même du message adressé, mais également de la seule multiplication des appels.

Jurisprudence :
. Le caractère malveillant était démontré par la fréquence des appels alors que la victime avait, sans ambiguïté manifesté son désir de ne plus être importunée et d'autre part par le fait que l'individu avait continué à harceler la victime en dépit de plusieurs mises en demeure de la gendarmerie.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ UNE RÉITÉRATION

La notion de réitération n'est pas définie par le texte. Elle suppose le renouvellement des appels, mais à partir de combien d'appels peut-on dire qu'il y a réitération ? La Cour de cassation (chambre criminelle, n° 02-86.172 du 4 mars 2003) a précisé que deux appels successifs, même effectués à des destinataires différents, suffisent à caractériser la réitération.

Jurisprudences :

. Le prévenu qui multiplie les appels téléphoniques à un médecin jusqu'à troubler le fonctionnement de son cabinet (C.A. Grenoble, 23 octobre 1998).

. Personne qui harcèle téléphoniquement un couple, effectuant près de 20 appels par 24 heures, accompagnés de menaces et d'injures, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, obligeant les victimes à demander à l'opérateur téléphonique une mesure de blocage des appels malveillants et les contraignant à changer de numéro de leur téléphone mobile en raison de la saturation de la mémoire (CA Pau 10 juillet 2002).

➢ AGRESSIONS SONORES

Le terme d'agression sonore suppose un bruit d'une certaine importance. La source de ce bruit peut être de diverses origines : appareils radiophoniques, télévisions, chaînes hi-fi, etc.. Il n'y a pas de condition de réitération pour les agressions sonores.

Le bruit peut être d'origine humaine ou animale et peut se produire dans un lieu privé ou public.

Jurisprudences :

. En attisant les aboiements de ses chiens et en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour limiter cette nuisance sonore, le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité publique. (Cass. crim., 2 juin 2015).

. A été condamné le directeur d'un centre de vacances pour la répétition d'excès sonores lors des « week-end d'intégration » des étudiants alors que la salle de danse n'avait aucun équipement d'insonorisation et que le directeur, en dépit des interventions des forces de l'ordre, avait refusé d'intervenir pour faire cesser le tapage (Cass. crim., 30 mars 2004).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ LA MALVEILLANCE

La malveillance est la condition nécessaire et suffisante pour qualifier l'élément moral des appels téléphoniques et des envois de messages réitérés.

➢ VOLONTÉ DE TROUBLER LA TRANQUILLITÉ D'AUTRUI

Le seul élément intentionnel des agressions sonores est la volonté de troubler la tranquillité d'autrui. Le texte de l'article 222-16 du C.P. prend ici en compte le mobile de l'auteur puisqu'il indique que les agissements ont du être commis « en vue de troubler » la tranquillité d'autrui.

L'intention de troubler la tranquillité d'autrui se déduit des actes matériels.

Jurisprudences :

. Le fait de jouer du tam-tam ou du tambour entre trois et quatre heures du matin alors que la victime âgée de 77 ans habitait dans la maison mitoyenne (Cass. crim., 13 novembre 2002).

. Les aboiements venant d'une maison abritant de nombreux chiens et réitérés le jour et la nuit (C.A. Montpellier, 28 avril 1998).

Cet élément intentionnel permet de faire la distinction avec les infractions voisines comme les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus à l'article R. 623-2 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-16 alinéa 2 du C.P.
  - ✓ Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-16 du C.P.		– 1 an d'emprisonnement – 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		222-16 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 euros d'amende

- Personnes morales

  L'article 222-16-1 du C.P. prévoit les peines applicables aux personnes morales déclarées pénalement responsables.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA MENACE DE COMMETTRE UN CRIME OU UN DÉLIT CONTRE LES PERSONNES

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-17 du C.P. prévoit et réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ MENACE D'UN CRIME OU DÉLIT DONT LA TENTATIVE EST PUNISSABLE

Est considéré comme une menace « *tout acte d'intimidation qui inspire la crainte d'un mal* » (Cass. crim. 11 juin 1937).

La menace doit porter sur la commission d'un crime ou délit contre les personnes dont la tentative est punissable. Le texte exclut du domaine de l'infraction les menaces de commettre des violences, dont la tentative n'est pas réprimée. Dans ce cas d'espèce, il convient de viser la contravention de l'article R. 623-1 du C.P.

L'infraction dont la victime est menacée n'a pas à être expressément désignée, mais le texte ou les paroles formulées doivent avoir un sens suffisamment clair.

➢ DIRIGÉE CONTRE UNE PERSONNE

La menace doit être dirigée contre une ou plusieurs personnes. La menace faite à la cantonade ne constitue pas l'infraction (ex : promesse de tirer sur quiconque toucherait à une voiture).

Elle peut être directe ou indirecte, c'est-à-dire formulée directement à la personne visée, mais aussi émise en présence de tiers ou adressée à une personne pour qu'elle soit transmise ou rapportée à l'intéressé.

➢ UN MOYEN DÉTERMINÉ

↳ Soit une menace réitérée

La réitération consiste en la répétition de la menace. La menace formulée au moins deux fois est sanctionnable.

Les menaces doivent, pour être punissables, être réitérées à l'égard de la même personne (Cass. crim., n°07-83.726 du 24 octobre 2007).

Le délai séparant les menaces successives n'est pas déterminé et importe peu. Ainsi les menaces peuvent se suivre dans un laps de temps très court. Il n'existe pas de délai maximum.

Jurisprudences :

. Menaces réitérées au cours d'une seule et même phrase dès lors qu'elles ont été répétées (Cass. crim., 26 février 2002).

. Fait, par un amant éconduit, de menacer au cours d'appels téléphoniques réitérés son ancienne maîtresse, de diffuser par Internet une cassette vidéo montrant un rapport sexuel qu'ils avaient eu ensemble (C.A. Paris, 21 novembre 2006).

© SDCP – Tous droits réservés

. Le fait de pointer du doigt comme s'il s'agissait d'une arme en disant « pan, pan, pan, pan, toutes les quatre fusillées », avant de mimer l'acte de souffler sur le canon d'un pistolet ne suffit pas à caractériser l'élément matériel. La gestuelle seule est exclut de la matérialisation de la menace (Cass. crim., 22 septembre 2015) (n°14-82.435).

. La répétition de propos caractérise l'élément de réitération du délit de menaces de mort et il n'existe pas de délai maximun (Cass. crim., 4 janvier 2017).

Les menaces doivent, pour être punissables, être réitérées à l'égard de la même personne (*Cass. crim., 24 octobre 2007*).

- Soit une menace matérialisée

La matérialisation de la menace peut se faire par un écrit, une image ou tout autre objet.

- ✓ Un écrit : mots manuscrits, dactylographiés, portés dans une lettre, un fax, sur un mur, une disquette informatique ou sur tout autre support considéré comme un écrit. La réitération n'est pas nécessaire car la matérialisation représente la répétition nécessaire de la pensée de l'agent (*Cass. crim., 17 mai 1930*).
- ✓ Une image : ce peut être par exemple le dessin d'une tête de mort ou tout autre dessin de nature à inspirer chez la victime une atteinte à la personne.
- ✓ Tout autre objet : il peut s'agir par exemple d'un cercueil en réduction ou des figurines transpercées d'aiguilles.

Jurisprudence :

. Le fait de déverser de l'essence sur une victime en évoquant la possibilité d'y mettre le feu est considéré comme une matérialisation suffisante (Cass. crim., 9 juin 2004).

. Un simple geste accompagnant une menace verbale ne constitue pas une image ou un objet matérialisant la menace (Cass. crim. 22 septembre 2015).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE D'EXERCER UNE PRESSION SUR LA VICTIME

L'auteur de la menace l'a sciemment prononcée ou écrite en se rendant compte de sa portée : il a conscience du trouble ainsi apporté dans l'esprit de la victime.

La loi n'exige pas que l'auteur ait voulu mettre la menace à exécution : elle doit consister dans l'intention d'impressionner la victime.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-17 alinéa 2 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il s'agit d'une menace de mort.

    La jurisprudence admet que des formules très variées et souvent imagées peuvent être comprises par le destinataire comme une menace de mort.
- Article 222-18-3 du C.P. Deux degrés d'aggravation
  - ✓ Premier degré :

    Lorsque les menaces sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
  - ✓ Second degré :

    Lorsque les menaces de mort sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-17 al.1 du C.P.		– 6 mois d'emprisonnement – 7 500 € d'amende
AGGRAVÉE		222-17 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
		222-18-3 du C.P.	Aggravation de l'infraction prévue à l'art. 222-17 al. 1 du C.P.	– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
			Aggravation de l'infraction prévue à l'art. 222-17 al. 2 du C.P.	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende

↳ Personnes morales

L'article 222-18-2 du C.P. prévoit les peines applicables aux personnes morales reconnues pénalement responsables.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA MENACE DE CRIME OU DÉLIT AVEC ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-18 du C.P. prévoit et réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est faite avec ordre de remplir une condition.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ MENACE DE TOUT CRIME OU DÉLIT CONTRE LES PERSONNES

La menace doit porter sur la commission d'un crime ou délit contre les personnes.

À la différence de la menace sans condition, est ici visé tout délit d'atteinte à la personne sans qu'il soit nécessaire que la tentative soit punissable.

➢ DIRIGÉE CONTRE UNE PERSONNE

La menace doit être dirigée contre une ou plusieurs personnes. La menace faite à la cantonade ne constitue pas l'infraction (ex : promesse de tirer sur quiconque toucherait à une voiture).

Elle peut être directe ou indirecte, c'est-à-dire formulée directement à la personne visée, mais aussi émise en présence de tiers ou adressée à une personne pour qu'elle soit transmise ou rapportée à l'intéressé.

➢ UN MOYEN INDÉTERMINÉ

Le moyen de la menace n'est pas déterminé, et la menace n'a pas à être réitérée. Ainsi elle peut être extériorisée par « quelque moyen que ce soit » : écrit, emploi de moyens informatiques, vidéo, menaces verbales, etc.

Jurisprudence :
. A été condamné le prévenu qui, reproduisant la forme d'une arme de poing avec ses doigts, en les pointant dans la direction de sa victime, lui dit « ça ira très mal pour toi » si le transfert d'un joueur de football n'est pas accepté (Cass. crim. 27 février 2013).

➢ ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION

La condition peut revêtir différentes formes, tant une action qu'une abstention, une obligation de faire ou de ne pas faire. C'est une injonction faite à autrui, qui se trouve contraint de s'y soumettre s'il veut éviter d'être victime des faits qui lui sont promis dans la menace. L'auteur porte atteinte à la liberté d'agir de la victime parce qu'il l'intimide et la contraint à un certain comportement.

Jurisprudence :
. Menace de mort faite par un détenu à son ancienne amie si elle ne se dépêchait pas de lui écrire (Cass. crim., 25 avril 1990).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ **CONSCIENCE D'EXERCER UNE PRESSION SUR LA VICTIME EN VUE DE LA CONTRAINDRE À FAIRE OU NE PAS FAIRE UN ACTE DÉTERMINÉ**

L'auteur a agi en connaissance de cause : il savait que son attitude était de nature à faire pression sur la victime. Il avait conscience de la contraindre à faire ou ne pas faire un acte déterminé. Ainsi l'intention se traduit par « *le dessein de peser méchamment par un moyen de contrainte morale sur la volonté d'autrui* ».

L'intention de passer à l'exécution des menaces est indifférente.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-18 alinéa 2 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il s'agit d'une de menace de mort.
    La jurisprudence admet que des formules très variées et souvent imagées peuvent être comprises par le destinataire comme une menace de mort.
- Article 222-18-3 du C.P. Deux degrés d'aggravation
  - ✓ Premier degré : lorsque les menaces sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
  - ✓ Second degré : lorsque les menaces de mort sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

V - RÉPRESSION

➢ **PEINES ENCOURUES**

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-18 al.1 du C.P.		– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE		222-18 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
		222-18-3 du C.P.	Aggravation de l'infraction prévue à l'art. 222-18 al. 1 du C.P.	
			Aggravation de l'infraction prévue à l'art. 222-18 al. 2 du C.P.	– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende

- Personnes morales
  L'article 222-18-2 du C.P. prévoit les peines applicables aux personnes morales reconnues pénalement responsables.

➢ **TENTATIVE : NON**

➢ **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE FRANCE
SDCP - DocPro UOPJ

LE VIOL, L'INCESTE ET LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE VIOL

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol et constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-22 du C.P. inscrit l'absence de consentement dans la définition du viol.

L'article 222-23 du C.P. définit et réprime le viol commis par violence, contrainte, menace ou surprise.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE DE PÉNÉTRATION SEXUELLE

L'article 222-23 du C.P. vise « *tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit* ». Tombe sous le coup de l'incrimination tout acte de pénétration dans le sexe ou par le sexe.

La pénétration peut résulter d'un rapport sexuel mais aussi de toute autre forme de pénétration, comme la sodomie (Cass. crim., 03 juillet 1991), ou encore l'introduction d'un doigt ou de corps étrangers dans le sexe ou l'anus de la victime.

➢ OU UN ACTE BUCCO-GÉNITAL OU BUCCO-ANAL

Le texte vise également « *tout acte bucco-génital* ». Ce terme n'exige pas que la bouche soit pénétrée par le sexe, ni que le sexe soit pénétré : un contact suffit. Cela comprend l'ensemble des actes bucco-génitaux, tels la fellation (Cass. crim., 12 janvier 2000, n°99-81.635) ou le cunnilingus.

L'acte bucco-anal peut être défini comme tout contact impliquant la zone anale et la bouche, tel l'anulingus.

➢ COMMIS SUR LA PERSONNE DE LA VICTIME OU SUR LA PERSONNE DE L'AUTEUR

Le viol est caractérisé aussi bien :

- si l'auteur commet l'acte sur la personne de la victime,
- si l'acte est réalisé sur la personne de l'auteur.

L'acte peut indifféremment être commis ou subi par un homme ou par une femme.

⚖ *Jurisprudences :*

. Constitue le crime de viol, le fait d'introduire contre son gré un doigt dans le vagin d'une femme (Cass. crim., 13 juin 2007, n°07-82.402).

. Viol retenu pour l'introduction avec violence et par une femme d'un manche de pioche recouvert d'un préservatif dans l'anus d'un homme ((Cass. crim., 06 décembre 1995, n°95-84.881).

. La qualification de viol est retenue en cas de fellations réciproques (Cass. crim., 18 décembre 2001, n°01-86.915).

© SDCP – Tous droits réservés

➢ UNE VICTIME

↳ Une victime vivante

Il ne peut y avoir viol sur un cadavre (Cass. crim., 30 août 1877). Le viol n'est, en effet, constitué qu'en l'absence de consentement de la victime, or un mort ne peut consentir.

L'article 225-17 du C.P. confirme cette position en prévoyant et réprimant l'infraction autonome d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

↳ L'indifférence de la condition de la victime

La condition de la victime importe peu. Le fait que la victime soit une prostituée, une hôtesse de bar, une personne ayant déjà eu des relations sexuelles consenties avec l'auteur, ne permet pas d'écarter la qualification de viol .

L'article 222-22 du C.P. précise en outre que les faits sont constitués quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Nota : le viol commis par un majeur sur un mineur de 15 ans et le viol incestueux sont des infractions autonomes, et font l'objet de fiches distinctes.

➢ UNE ABSENCE DE CONSENTEMENT

La mention du consentement est uniquement prévue à l'article 222-22 du C.P. et s'applique à toutes les agressions sexuelles. Le consentement doit être :

↳ Libre : renvoie aux exigences de la liberté personnelle

↳ Éclairé : appelle l'attention sur la capacité active de la personne à comprendre la nature, les conséquences, et les limites de l'acte sexuel envisagé.

↳ Révocable : qui peut être retiré à tout moment même pendant l'acte.

⚖ *Jurisprudence :*

. Aucune forme d'engagement passé – y compris sous la forme d'un contrat écrit – n'est susceptible de caractériser un consentement actuel à une pratique sexuelle déterminée, le consentement étant par nature révocable (CEDH, 4 septembre 2025, Req. 30556/22).

↳ Spécifique : qui est propre à une personne, à un acte sexuel défini et à des circonstances de temps et de lieu.

↳ Préalable : doit être donné avant que l'acte sexuel ne commence.

Le consentement est apprécié au regard des circonstances. Il s'agit là notamment de l'analyse du contexte et de la nature des relations existant entre les personnes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

↳ La violence

Il s'agit là de la violence physique ou morale exercée directement sur la personne victime de l'agression. La violence morale peut s'apparenter à la notion de contrainte et de menace.

⚖ *Jurisprudences :*

. Un conducteur d'une automobile a été reconnu coupable de viol, alors qu'il avait demandé à sa passagère de s'installer près de lui ; la jeune fille s'était laissée embrasser ; il l'avait alors renversée sur la banquette, était parvenu à abaisser son collant et sa culotte et, malgré ses supplications, avait eu avec elle des relations sexuelles (Cass. crim., 10 juillet 1973, n°73-90.104).

. Reconnu coupable de viol, l'homme ayant imposé des relations sexuelles de force à une hôtesse de bar qui lors de la soirée avait eu un comportement équivoque (Cass. crim., 03 mai 1993, n°93-80.683).

SDCP - DocPro UOPJ

↳ La contrainte ou la menace

L'emploi d'un de ces deux moyens assez proches, caractérise également un défaut de consentement de la victime. Ces notions peuvent être assimilées à des violences morales que la jurisprudence considère équivalentes à des violences physiques.

L'article 222-22-1 al.1 du C.P. du code pénal prévoit que *« la contrainte prévue au troisième alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. »*

La menace ou la contrainte doit inspirer une crainte sérieuse et immédiate à la victime, lui faisant craindre le pire pour elle-même ou un proche. L'appréciation doit être faite de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime (Cass. crim., 08 juin 1994, n°94-81.376).

Jurisprudences :

. Caractérise la contrainte constitutive de viol l'état de grande vulnérabilité dans lequel se trouve placée une femme face à son médecin qui, au cours d'une consultation médicale, abuse d'elle en lui imposant un acte de pénétration sexuelle (Cass. crim., 25 octobre 1994, n°94-83.726).

. Caractérise la contrainte constitutive du viol la crainte éprouvée par une jeune femme âgée seulement de 18 ans et demi, timide et réservée, face à son directeur de caractère despotique et tyrannique (Cass. crim., 08 février 1995, n°94-85.202).

. Il y a contrainte morale exclusive de tout consentement dans le fait de menacer « d'abandonner une personne en pleine nuit, dans un froid vif, par temps de brouillard, loin de toute habitation », si elle ne cédait pas aux avances (Cass. crim., 11 février 1992, n°91-86.391).

↳ La surprise

La surprise s'entend au sens de « *surprendre le consentement de la victime »,* et non comme *« la surprise exprimée par la victime* ». Sont concernées les victimes dont la maturité est insuffisante pour comprendre l'acte qui leur est imposé.

Il peut s'agir de personnes atteintes de troubles mentaux ou de handicaps les rendant vulnérables, la jurisprudence considère qu'elles ne sont pas capables de consentir.

Jurisprudences :

. Le viol est caractérisé même à défaut de résistance de la victime, lorsque celle-ci, âgée de seize ans, était arriérée mentale atteinte de débilité intellectuelle profonde et complètement sourde, qui avait été surprise par l'arrivée inopinée de l'auteur des faits (Cass. civ., 06 novembre 1961).

. Viol par surprise retenu sur la personne d'un adulte placé sous tutelle (Cass. crim., 30 juin 1993, n°92-85.585).

La surprise désigne également les stratagèmes ou supercheries destinés à obtenir le consentement de la victime ou à l'empêcher de le délivrer de manière lucide. Cela peut consister en un abus de sa faiblesse liée à l'ivresse, ou à un état d'hypnose, ou encore en une administration d'une substance médicamenteuse.

Jurisprudence :

. Est punissable le viol commis en état d'hypnose, la victime n'ayant plus le contrôle ni de sa volonté ni de sa conscience (Cass. crim., 03 septembre 1991, n°91-83.469).

. La surprise est avérée si la victime est inconsciente, endormie, en état d'alcoolémie (Cass. crim., 1er octobre 2013, n°13-84.944).

. La surprise est également retenue lorsque la victime est endormie puis lorsqu'elle se trouve en état de sidération (Cass. crim., 11 septembre 2024, n°23-86.657).

L'imprégnation alcoolique de la victime ou sa consommation de stupéfiants, en toute connaissance de cause, ne caractérise pas un état de vulnérabilité susceptible de permettre l'application de la circonstance aggravante.

Jurisprudence :

. L'état d'ivresse de la victime permet de qualifier les faits de pénétration sexuelle par surprise (Cass. crim., 18 décembre 1991, n°91-85.607).

L'administration à la victime, à son insu, de toute substance afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes est une circonstance aggravante.

© SDCP – Tous droits réservés

- Faits commis sur un mineur (art. 222-22-1 al. 2 et 3 du C.P.)

La contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre une victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Nota : Dans certains cas prévus par la loi, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise n'auront pas à être démontrées (voir fiches : « Le viol commis par un majeur sur un mineur de 15 ans » et « Le viol incestueux »).

III - ÉLÉMENT MORAL

CONNAISSANCE DE L'AUTEUR DE L'ABSENCE DE CONSENTEMENT

Aucune exigence de formalisation du consentement n'est prévue.

Les investigations devront permettre de déterminer que l'auteur n'a pas recherché le consentement de la victime.

La situation de la « parole contre parole » est une réalité fréquente. Les investigations sur les faits, les circonstances et les personnalités, permettent de constituer un faisceau d'indices s'inscrivant au-delà de la simple parole de la victime. Des éléments extérieurs peuvent ou non la corroborer (certificat médical, expertises psychiatriques et psychologiques des parties, témoignages de leur entourage, exploitation de la téléphonie, etc).

VOLONTÉ DE L'AUTEUR D'IMPOSER UN ACTE DE NATURE SEXUELLE

Le crime de viol requiert l'intention coupable de son auteur. Ce dernier doit avoir eu conscience d'imposer à la victime des rapports ou des actes sexuels non consentis par elle. Le mobile du viol importe peu, il peut s'agir d'une haine, d'une vengeance, de la recherche de jouissance sexuelle, etc.

La preuve de l'intention coupable est démontrée facilement lorsque l'auteur a fait usage de violences ou menacé sans ambiguïté la victime pour parvenir à ses fins.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

PREMIER DEGRÉ D'AGGRAVATION

- Article 222-24 du C.P.
  - ✓ Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
  - ✓ Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans.
  - ✓ Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur.

    ⚖ *Jurisprudence :*
    . La vulnérabilité ne peut résulter de la seule circonstance que la victime fût âgée de 70 ans au moment du viol. Il est nécessaire de justifier de la corrélation entre l'âge de la victime et sa particulière vulnérabilité en faisant appel, le cas échéant, à d'autres éléments (Cass. crim., 8 juin 2010).
  - ✓ Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique et sociale est apparente ou connue de l'auteur.
  - ✓ Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

© SDCP – Tous droits réservés

✓ Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s'entendre aussi bien comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable, investi d'une puissance quelconque sur une personne, en abuse pour commettre un viol.

La jurisprudence a retenu cette circonstance aggravante notamment pour le viol commis, par un directeur d'un centre d'aide par le travail (*Cass. crim.*, 23 juillet 1996), par un mari sur les enfants issus du premier mariage de sa femme (*Cass. crim., 19 avril 2000*), par des personnes dispensant un soutien scolaire (*Cass. crim., 19 avril 2000*), par des membres de la famille de l'assistante maternelle qui gardent épisodiquement l'enfant en l'absence de celle-ci (*Cass. crim., 10 juillet 2002*).

✓ Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Cette circonstance aggravante ne s'applique que si plusieurs personnes ont participé simultanément aux faits eux-mêmes.

Le complice qui aide à préparer l'infraction est punissable à ce titre mais la circonstance aggravante ne sera retenue que si le complice a participé directement à la réalisation des faits.

✓ Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.

✓ Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.

✓ Lorsqu'il a été commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes.

En l'absence de précision du texte, sont visés des viols très éloignés les uns des autres dans le temps, mais aussi des viols commis de façon simultanée. En l'espèce, cette circonstance permet de sanctionner plus sévèrement les « violeurs en série ».

✓ Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

✓ Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

✓ Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.

✓ Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté.

✓ Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

➢ DEUXIÈME DEGRÉ D'AGGRAVATION

↳ Article 222-25 du C.P.

✓ Lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

➢ TROISIÈME DEGRÉ D'AGGRAVATION

↳ Article 222-26 du C.P.

✓ Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CRIME	222-23 du C.P.		– 15 ans de réclusion
AGGRAVÉE 1er DEGRÉ		222-24 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 20 ans de réclusion
AGGRAVÉE 2° DEGRÉ		222-25 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du présent article	– 30 ans de réclusion – Période sûreté
AGGRAVÉE 3° DEGRÉ		222-26 du C.P.	Circonstance prévue à l'alinéa 1 du présent article	– Réclusion à perpétuité – Période de sûreté

↳ Personnes morales

L'article 222-33-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de viol est punissable comme celle de tout autre crime.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

Il s'agit même d'une circonstance aggravante prévue à l'article 222-24 6° du C.P..

Cela suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

➢ PROVOCATION À COMMETTRE UN VIOL : INFRACTION DISTINCTE

L'article 222-26-1 du C.P. punit « l'instigateur ». Il incrimine en effet, le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol, y compris en dehors du territoire national, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté.

L'auteur de la provocation sera donc poursuivi alors même que le comportement incriminé n'est pas suivi d'effet (10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende).

Si la provocation est suivie d'un viol ou d'une tentative les règles de la complicité s'appliquent et l'instigateur encourra les mêmes peines que celles applicables à l'auteur.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE VIOL COMMIS PAR UN MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS

Hors le cas prévu à l'article 222-23, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans est un viol et constitue une infraction.

Cette condition de différence d'âge n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-23-1 du C.P. définit le viol commis par un majeur sur un mineur de 15 ans :

- avec une différence d'âge entre le majeur et le mineur d'au moins cinq ans,
- ou lorsque l'écart d'âge est inférieur à cinq ans, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

Ce viol est réprimé par l'article 222-23-3 du C.P.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE DE PÉNÉTRATION SEXUELLE

L'article 222-23-1 du C.P. vise « *tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit* ». Tombe sous le coup de l'incrimination tout acte de pénétration dans le sexe ou par le sexe. La nature de l'acte importe peu, il peut s'agir d'une sodomie (Cass. crim., 03 juillet 1991), de l'introduction d'un doigt, de corps étrangers dans le sexe ou l'anus de la victime.

➢ OU UN ACTE BUCCO-GÉNITAL OU BUCCO-ANAL

Le texte vise également « *tout acte bucco-génital* ». Ce terme n'exige pas que la bouche soit pénétrée par le sexe, ni que le sexe soit pénétré : un contact suffit. Cela comprend l'ensemble des actes bucco-génitaux, tels la fellation (Cass. crim., 12 janvier 2000, n°99-81.635) ou le cunnilingus.

L'acte bucco-anal peut être défini comme tout contact impliquant la zone anale et la bouche, tel l'anulingus.

➢ COMMIS SUR LA PERSONNE DE LA VICTIME OU SUR LA PERSONNE DE L'AUTEUR

Le viol est caractérisé aussi bien :

- si l'auteur commet l'acte sur la personne de la victime,
- si l'acte est réalisé sur la personne de l'auteur.

L'acte peut indifféremment être commis ou subi par un homme ou par une femme.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ UN AUTEUR MAJEUR

Le texte précise que l'infraction n'est imputable qu'à un majeur. Les actes accomplis entre mineurs sont donc exclus du champ d'application de l'infraction.

➢ UNE VICTIME MINEURE DE MOINS DE 15 ANS

↳ Une victime vivante

Il ne peut y avoir viol sur un cadavre.

L'article 225-17 du C.P. confirme cette position en prévoyant et réprimant l'infraction autonome d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

↳ Un mineur de moins de quinze ans

C'est l'âge qu'avait la victime au moment des faits qui doit être pris en compte (Cass. crim., 21 mars 1957).

L'âge se calcule d'heure à heure (Cass. crim., 03 septembre 1985, n°85-93.591). À défaut d'acte ayant valeur probante, la preuve de l'âge du mineur peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 17 juillet 1991, n°91-82.771).

Le texte ne précise pas que la minorité de 15 ans doit être apparente ou connue de l'auteur de l'infraction, le mineur de quinze ans bénéficie ainsi d'une protection particulière.

La question du consentement ne se pose pas. D'après la loi, un mineur de 15 ans n'est pas apte à consentir à un acte sexuel avec un majeur. Il n'est donc pas nécessaire pour caractériser l'infraction, que les faits soient commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

➢ UNE DIFFÉRENCE D'ÂGE D'AU MOINS CINQ ANS, SAUF CONTREPARTIE

↳ La clause « Roméo et Juliette »

Afin de ne pas incriminer une éventuelle relation amoureuse entre un jeune majeur et un mineur de 15 ans (selon la tragédie, Roméo serait âgé de 19 ans et Juliette de 14 ans), la loi prévoit une réserve au seuil d'âge de 15 ans. Ainsi l'infraction n'est constituée que si la différence d'âge entre le majeur et le mineur est égale ou supérieure à 5 ans.

↳ Une rémunération, une promesse de rémunération, la fourniture d'un avantage en nature ou la promesse d'un tel avantage

Il s'agit là d'une limite apportée à la clause « Roméo et Juliette ». En effet, si l'écart d'âge est inférieur à 5 ans, l'incrimination de viol pourra être retenue contre le jeune majeur qui aurait obtenu les faveurs d'un mineur de 15 ans en échange d'une quelconque somme d'argent, d'un cadeau ou d'un avantage, ou de la promesse de les obtenir. L'incrimination de viol est donc susceptible de s'appliquer dans le cadre de relations prostitutionnelles.

Nota : si l'écart d'âge est inférieur à cinq ans et que les faits sont commis sans contrepartie, ils peuvent recevoir la qualification d'atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de 15 ans, prévue et réprimée par l'article 227-25 du C.P. (Cf fascicule n° 6, atteintes aux mineurs et à la famille)

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONNAISSANCE DE L'ÂGE INFÉRIEUR À QUINZE ANS DE LA VICTIME

L'erreur sur l'âge de la victime n'atténue pas la responsabilité pénale. Cependant, dans certaines hypothèses, l'infraction ne pourra être retenue s'il est acquis que l'auteur ignorait l'âge réel de la victime, dans la mesure où celle-ci avait le comportement et le développement physique d'un vrai adulte (Cass. crim., 04 janvier 1902). Il appartient à l'auteur de justifier qu'il a été trompé sur l'âge de la victime (Cass. crim., 07 février 1957).

© SDCP – Tous droits réservés

➢ VOLONTÉ DE L'AUTEUR D'IMPOSER UN ACTE DE NATURE SEXUELLE

Le crime de viol requiert l'intention coupable de son auteur. Ce dernier doit avoir eu conscience d'imposer à la victime des rapports ou des actes sexuels non consentis par elle. Le mobile du viol importe peu, il peut s'agir d'une haine, d'une vengeance, de la recherche de jouissance sexuelle, etc.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ PREMIER DEGRÉ D'AGGRAVATION

↳ Article 222-25 du C.P.

✓ Lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

➢ DEUXIÈME DEGRÉ D'AGGRAVATION

↳ Article 222-26 du C.P.

✓ Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CRIME	222-23-3 du C.P.		– 20 ans de réclusion
AGGRAVÉ 1° DEGRÉ		222-25 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 30 ans de réclusion – Période sûreté
AGGRAVÉ 2° DEGRÉ		222-26 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– Réclusion à perpétuité – Période de sûreté

↳ Personnes morales

L'article 222-33-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de viol est punissable comme celle de tout autre crime.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

Cela suppose un des faits constitutifs de complicité prévue par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE VIOL INCESTUEUX

Hors le cas prévu à l'article 222-23, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait est un viol incestueux et constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-23-2 du C.P. définit le viol incestueux.
L'article 222-22-3 du C.P. détermine la liste des personnes susceptibles d'être les auteurs de viols incestueux.
L'article 222-23-3 du C.P. réprime le viol incestueux.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE DE PÉNÉTRATION SEXUELLE

L'article 222-23-2 du C.P. vise « *tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit* ». Tombe sous le coup de l'incrimination tout acte de pénétration dans le sexe ou par le sexe.

La nature de l'acte importe peu, il peut s'agir d'une sodomie (Cass. crim., 03 juillet 1991), ou de l'introduction d'un doigt, de corps étrangers dans le sexe ou l'anus de la victime.

➢ OU UN ACTE BUCCO-GÉNITAL OU BUCCO-ANAL

Le texte vise également « *tout acte bucco-génital* ». Ce terme n'exige pas que la bouche soit pénétrée par le sexe, ni que le sexe soit pénétré : un contact suffit. Cela comprend l'ensemble des actes bucco-génitaux, tels la fellation (Cass. crim., 12 janvier 2000, n°99-81.635) ou le cunnilingus.

L'acte bucco-anal peut être défini comme tout contact impliquant la zone anale et la bouche, tel l'anulingus.

➢ COMMIS SUR LA PERSONNE DE LA VICTIME OU SUR LA PERSONNE DE L'AUTEUR

Le viol est caractérisé aussi bien :

- si l'auteur commet l'acte sur la personne de la victime,
- si l'acte est réalisé sur la personne de l'auteur.

L'acte peut indifféremment être commis ou subi par un homme ou par une femme.

➢ UN AUTEUR MAJEUR

Le texte précise que l'infraction n'est imputable qu'à un majeur. Les actes accomplis entre mineurs sont donc exclus du champ d'application de l'infraction.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ UNE VICTIME MINEURE

↳ Une victime vivante

Il ne peut y avoir viol sur un cadavre. L'infraction n'est, en effet, constituée qu'en l'absence de consentement de la victime, or un mort ne peut consentir.

L'article 225-17 du C.P. confirme cette position en prévoyant et réprimant l'infraction autonome d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

↳ Un mineur de moins de dix-huit ans

C'est l'âge qu'avait la victime au moment des faits qui doit être pris en compte (Cass. crim., 21 mars 1957).

L'âge se calcule d'heure à heure (Cass. crim., 03 septembre 1985, n°85-93.591). À défaut d'acte ayant valeur probante, la preuve de l'âge du mineur peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 17 juillet 1991, n°91-82.771).

Le texte ne précise pas que la minorité doit être apparente ou connue de l'auteur de l'infraction, le mineur bénéficie ainsi d'une protection particulière.

La question du consentement ne se pose pas. D'après la loi, un mineur n'est pas apte à consentir à un acte sexuel avec un majeur lorsqu'il existe entre eux certains liens de parenté et un rapport d'autorité. Il n'est donc pas nécessaire pour caractériser l'infraction, que les faits soient commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Nota : Dans le cas d'une victime majeure, l'incrimination de viol de l'article 222-23 du C.P. pourra être retenue s'il est fait usage de violence, contrainte, menace ou surprise. La « surqualification » de viol incestueux prévue par l'article 222-22-3 du C.P., sans véritable conséquence juridique, sera alors susceptible de s'appliquer.

➢ UN LIEN DE PARENTÉ DIRECT OU INDIRECT

L'article 222-22-3 du C.P. établit la liste exhaustive des liens de parenté susceptibles d'entraîner la qualification de viol incestueux. Il s'agit des ascendants (père, mère et aïeuls, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs), frères, sœurs, oncles, tantes, grand-oncles, grand-tantes, neveux ou nièces de la victime, ainsi que les conjoints et concubins de ces personnes, ou leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

➢ UNE AUTORITÉ DE DROIT OU DE FAIT SUR LA VICTIME

Le seul lien de parenté entre l'auteur et sa victime ne suffit pas à qualifier le viol incestueux, il s'agit également de démontrer que l'auteur a sur sa victime un rapport d'autorité de droit (parents) ou de fait (permanente ou discontinue, établie par des circonstances particulières caractérisant cette autorité).

⚖ *Jurisprudence :*

. L'agression sexuelle commise par le partenaire lié à la tante de la victime, par un pacte civil de solidarité, ne peut être qualifiée d'incestueuse si l'existence d'une autorité de droit ou de fait de l'auteur sur la victime n'est pas rapportée (Cass. crim., 15 mars 2023, n°21-87.389).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONNAISSANCE DU LIEN DE PARENTÉ ET DE LA MINORITÉ DE LA VICTIME

➢ VOLONTÉ DE L'AUTEUR D'IMPOSER UN ACTE DE NATURE SEXUELLE

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ PREMIER DEGRÉ D'AGGRAVATION

↳ Article 222-25 du C.P.

✓ Lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

➢ DEUXIÈME DEGRÉ D'AGGRAVATION

↳ Article 222-26 du C.P.

✓ Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CRIME	222-23-3 du C.P.		– 20 ans de réclusion
AGGRAVÉE 1° DEGRÉ		222-25 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 30 ans de réclusion – Période sûreté
AGGRAVÉE 2° DEGRÉ		222-26 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– Réclusion à perpétuité – Période de sûreté

↳ Personnes morales

L'article 222-33-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative de viol est punissable comme celle de tout autre crime.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

Cela suppose un des faits constitutifs de complicité prévue par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL

Est une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi commis sur un mineur par un majeur. Les agressions sexuelles autres que le viol constituent une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-22 du C.P. définit les agressions sexuelles.
L'article 222-27 du C.P. prévoit et réprime les agressions sexuelles autres que le viol.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE DE NATURE SEXUELLE AUTRE QU'UNE PÉNÉTRATION, OU QU'UN ACTE BUCCO-GÉNITAL OU BUCCO-ANAL

L'agression sexuelle suppose un contact physique entre l'agresseur et sa victime.

L'infraction se définit comme tout acte impudique, autre qu'une pénétration ou qu'un acte bucco-génital ou bucco-anal, directement exercé sur une personne.

Le plus grand nombre des agressions sexuelles est constitué d'attouchements ou des caresses du sexe, des fesses, des cuisses, de la poitrine, éventuellement accompagnés de baisers sur le corps ou sur la bouche (C.A. Paris, 19 juin 1985).

⚖ *Jurisprudence :*
. Le fait de caresser le dos de la victime en passant la main sous son pull-over (Cass. crim., 25 novembre 1998, n°97-86.678).

Lorsque l'auteur se livre à un acte immoral ou obscène sur lui-même en présence de témoins, il y a simplement exhibition sexuelle (art. 222-32 C.P.) ou incitation à la corruption de mineur (art. 227-22 C.P.).

➢ COMMIS SUR LA PERSONNE DE LA VICTIME OU SUR LA PERSONNE DE L'AUTEUR

L'agression sexuelle est caractérisée aussi bien :
- ↳ si l'auteur commet l'acte sur la personne de la victime,
- ↳ si l'acte est réalisé sur la personne de l'auteur.

L'acte peut indifféremment être commis ou subi par un homme ou par une femme.

➢ UNE VICTIME

↳ Une victime vivante

Il ne peut y avoir agression sexuelle sur un cadavre. L'infraction n'est, en effet, constituée qu'en l'absence de consentement de la victime, or un mort ne peut consentir.

L'article 225-17 du C.P. confirme cette position en prévoyant et réprimant l'infraction autonome d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

© SDCP – Tous droits réservés

- L'indifférence de la condition de la victime

La condition de la victime importe peu. Le fait que la victime soit une prostituée, une hôtesse de bar, une personne ayant déjà eu des relations sexuelles consenties avec l'auteur, ne permet pas d'écarter la qualification d'agression.

L'article 222-22 du C.P. précise en outre que les faits sont constitués quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Nota : Les agressions sexuelles commises sur une personne vulnérable, imposées avec violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de quinze ans, commises par un majeur sur un mineur de quinze ans, et les agressions sexuelles incestueuses sont des infractions autonomes, et font l'objet de fiches distinctes.

➢ UNE ABSENCE DE CONSENTEMENT

La mention du consentement est uniquement prévue à l'article 222-22 du C.P. et s'applique aux agressions sexuelles. Le consentement doit être :

- Libre : renvoie aux exigences de la liberté personnelle
- Éclairé : appelle l'attention sur la capacité active de la personne à comprendre la nature, les conséquences, et les limites de l'acte sexuel envisagé.
- Révocable : qui peut être retiré à tout moment même pendant l'acte.

  Jurisprudence :
  . Aucune forme d'engagement passé – y compris sous la forme d'un contrat écrit – n'est susceptible de caractériser un consentement actuel à une pratique sexuelle déterminée, le consentement étant par nature révocable (CEDH, 4 septembre 2025, Req. 30556/22).

- Spécifique : qui est propre à une personne, à un acte sexuel défini et à des circonstances de temps et de lieu.
- Préalable : doit être donné avant que l'acte sexuel ne commence.

Le consentement est apprécié au regard des circonstances. Il s'agit là notamment de l'analyse du contexte et de la nature des relations existant entre les personnes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

- La violence

Il s'agit là de la violence physique ou morale exercée directement sur la personne victime de l'agression. La violence morale peut s'apparenter à la notion de contrainte et de menace.

Jurisprudence :
. Le coupable s'était contenté de pincer les fesses de sa victime et de la faire pénétrer de force dans son véhicule en la poussant aux épaules (Cass. crim., 15 avril 1992, n°91-85.214).

- La contrainte ou la menace

L'emploi d'un de ces deux moyens assez proches, caractérise également un défaut de consentement de la victime. Ces notions peuvent être assimilées à des violences morales que la jurisprudence considère équivalentes à des violences physiques.

L'article 222-22-1 al.1 du C.P. prévoit que « *la contrainte prévue au troisième alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.* »

La menace ou la contrainte doit inspirer une crainte sérieuse et immédiate à la victime, lui faisant craindre le pire pour elle-même ou un proche. L'appréciation doit être faite de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime (Cass. crim., 08 juin 1994, n°94-81.376).

- La surprise

La surprise s'entend au sens de « *surprendre le consentement de la victime* », et non comme « *la surprise exprimée par la victime* ». Sont concernées les victimes dont la maturité est insuffisante pour comprendre l'acte qui leur est imposé.

© SDCP – Tous droits réservés

Il peut s'agir de personnes atteintes de troubles mentaux ou de handicaps les rendant vulnérables, la jurisprudence considère qu'elles ne sont pas capables de consentir.

Jurisprudence :
. La Cour de cassation valide le raisonnement de qualification de la surprise par l'utilisation du prétexte fallacieux de la visite médicale pour commettre une agression sexuelle (Cass. crim., 20 juin 2001).

La surprise désigne également les stratagèmes ou supercheries destinés à obtenir le consentement de la victime ou à l'empêcher de le délivrer de manière lucide. Cela peut consister en un abus de sa faiblesse liée à l'ivresse, ou à un état d'hypnose, ou encore en une administration d'une substance médicamenteuse.

Jurisprudence :
. La qualification de la surprise est retenue lorsque le prévenu a procédé à des attouchements sur la victime alors qu'elle était endormie (Cass. crim., 11 septembre 2024, n°23-86.657).

L'imprégnation alcoolique de la victime ou sa consommation de stupéfiants, en toute connaissance de cause, ne caractérise pas un état de vulnérabilité susceptible de permettre l'application de la circonstance aggravante.

L'administration à la victime, à son insu, de toute substance afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes est une circonstance aggravante.

- Faits commis sur un mineur (art. 222-22-1 al. 2 et 3 du C.P.)

La contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre une victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Nota : Dans le cadre des agressions sexuelles autres que le viol, définies et réprimées à l'article 222-27 du code pénal, cette disposition ne concerne que les mineurs de 15 à 18 ans. Les agressions sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs de 15 ans sont des infractions distinctes.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONNAISSANCE DE L'AUTEUR DE L'ABSENCE DE CONSENTEMENT

Aucune exigence de formalisation du consentement n'est prévue.

Les investigations devront permettre de déterminer que l'auteur n'a pas recherché le consentement de la victime.

La situation de la « parole contre parole » est une réalité fréquente. Les investigations sur les faits, les circonstances et les personnalités, permettent de constituer un faisceau d'indices s'inscrivant au-delà de la simple parole de la victime. Des éléments extérieurs peuvent ou non la corroborer (certificat médical, expertises psychiatriques et psychologiques des parties, témoignages de leur entourage, exploitation de la téléphonie, etc).

➢ VOLONTÉ DE L'AUTEUR D'IMPOSER UN ACTE IMMORAL OU OBSCÈNE

Comme pour tout crime ou délit, l'agression sexuelle exige une intention coupable. L'auteur sait pertinemment qu'il commet un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime. Cette intention est presque toujours inséparable de l'acte matériel. En effet il est peu concevable qu'un individu accomplisse un acte obscène sur une personne sans avoir conscience de son caractère obscène.Le mobile importe peu, ce peut être la vengeance, la haine, la lubricité, etc.

La preuve de l'intention coupable est démontrée facilement lorsque l'auteur a fait usage de violences ou menacé sans ambiguïté la victime pour parvenir à ses fins.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 222-28 du C.P.

✓ Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

Si des violences graves (mutilation, infirmité par exemple), des actes de torture et de barbarie sont commis lors de l'agression sexuelle, ou pire si l'agression sexuelle a entraîné la mort, il y aura un simple concours réel d'infractions entre une agression sexuelle simple et des faits des violences ou des actes de torture et de barbarie.

✓ Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

✓ Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

Le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s'entendre aussi bien comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable, investi d'une puissance quelconque sur une personne, en abuse pour commettre une agression sexuelle.

✓ Lorsqu'elle est commise sur un professionnel de santé durant l'exercice de son activité ;

✓ Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

✓ Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

✓ Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

✓ Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

✓ Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

✓ Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.

✓ Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté.

✓ Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-27 du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		222-28 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende

↳ Personnes morales

L'article 222-33-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

- **TENTATIVE : OUI**

La tentative d'agression sexuelle est spécialement prévue par l'article 222-31 du C.P. mais il apparaît difficile de distinguer entre les différentes phases de l'exécution. En effet, le commencement d'exécution est lui-même une agression consommée.

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

Il s'agit même d'une circonstance aggravante prévue à l'article 222-28 4° du C.P.

Cela suppose un des faits constitutifs de complicité prévue par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

- **PROVOCATION À COMMETTRE UNE AGRESSION SEXUELLE : INFRACTION DISTINCTE**

L'article 222-30-2 du C.P. punit « l'instigateur ». Il incrimine en effet, le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette une agression sexuelle, y compris en dehors du territoire national, lorsque ce délit n'a été ni commis ni tenté.

L'auteur de la provocation sera donc poursuivi alors même que le comportement incriminé n'est pas suivi d'effet (5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende).

Lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.

Si la provocation est suivie d'une agression sexuelle ou d'une tentative les règles de la complicité s'appliquent et l'instigateur encourra les mêmes peines que celles applicables à l'auteur.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LES AGRESSIONS SEXUELLES IMPOSÉES À UNE PERSONNE VULNÉRABLE

Les agressions sexuelles autres que le viol imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur constituent une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-22 du C.P. définit les agressions sexuelles.

L'article 222-29 du C.P. prévoit et réprime ces agressions sexuelles lorsqu'elles sont imposées à une personne vulnérable.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE DE NATURE SEXUELLE AUTRE QU'UNE PÉNÉTRATION OU QU'UN ACTE BUCCO-GÉNITAL OU BUCCO-ANAL

L'agression sexuelle suppose un contact physique entre l'agresseur et sa victime.

L'infraction se définit comme tout acte impudique, autre qu'une pénétration ou qu'un acte bucco-génital ou bucco-anal, directement exercé sur une personne.

L'agression sexuelle peut être le fait de l'auteur sur la victime, mais également celui effectué par la victime contrainte sur l'auteur.

Le plus grand nombre des agressions sexuelles est constitué d'attouchements ou des caresses du sexe, des fesses, des cuisses, de la poitrine, éventuellement accompagnés de baisers sur le corps ou sur la bouche (C.A. Paris, 19 juin 1985).

⚖ *Jurisprudence :*
. Le fait de caresser le dos de la victime en passant la main sous son pull-over (Cass. Crim., 25 novembre 1998 n°97-86.678).

Lorsque l'auteur se livre à un acte immoral ou obscène sur lui-même en présence de témoins, il y a simplement exhibition sexuelle (art. 222-32 C.P.) ou incitation à la corruption de mineur (art. 227-22 C.P.).

➢ UNE VICTIME PARTICULIÈRE

↳ Une victime vivante

Il ne peut y avoir agression sexuelle sur un cadavre. L'infraction n'est, en effet, constituée qu'en l'absence de consentement de la victime, or un mort ne peut consentir.

L'article 225-17 du C.P. confirme cette position en prévoyant et réprimant l'infraction autonome d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

- Une victime particulièrement vulnérable

Sont visées, au sens de l'article 222-29 du C.P., les victimes hors d'état de se protéger vu leur état de faiblesse. Les causes de cette faiblesse sont limitativement énumérées, et doivent préexister aux faits constitutifs de l'infraction et non être la conséquence de ces faits eux-mêmes (Cass. crim., 17 octobre 1984, n°83-94.450). La cause de vulnérabilité doit être soit visible, soit révélée. L'auteur agit donc en raison de la particulière vulnérabilité de la victime. Cette condition doit être apparente ou connue de l'auteur.

- ✓ L'âge

Cette notion ne se suffit pas à elle-même car l'état de faiblesse ne peut résulter du seul âge de la victime (CA Montpellier, 3e ch. Corr ., 7 décembre 2000, n°00-01310). Doit s'y ajouter la preuve d'une vulnérabilité particulière (Cass. crim., 30 avril 1996). L'âge plus ou moins avancé de la victime ne suffit pas, à défaut d'autres constatations, à caractériser sa particulière vulnérabilité (Cass. crim., 23 juin 1999).

Nota : des incriminations spécifiques visent les agressions sexuelles commises sur des mineurs de 15 ans (voir fiche « Les agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans par violence, contrainte, menace ou surprise » et « L'agression sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans »)

- ✓ La maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique

La jurisprudence semble assimiler ces notions vu leur proximité. Il s'agit de dysfonctionnements corporels, physiques ou mentaux, innés ou acquis, naturels ou provoqués, organiques ou fonctionnels. Elles servent parfois à prouver la particulière vulnérabilité du grand âge.

- ✓ L'état de grossesse

Cet état est susceptible d'entraîner une vulnérabilité particulière pendant la grossesse mais aussi après l'accouchement. En effet, les observations des autorités médicales mettent en exergue l'état dépressif qu'une grossesse ou qu'un accouchement peut provoquer.

- ✓ La précarité économique ou sociale

Elle peut se définir comme « l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. ». Il s'agit de personnes vulnérables aux atteintes résultant de l'exploitation de la misère. Leur statut social, marqué par la précarité économique, est susceptible de les placer dans une situation de dépendance.

Jurisprudence :

. des salariés, dans une « situation de vulnérabilité sociale et économique résultant de leur absence de qualification et de la situation particulièrement difficile de l'emploi en milieu rural particulièrement dans le milieu de la confection » (Cass. crim., 4 mars 2003).

➢ L'ABSENCE DE CONSENTEMENT

La mention du consentement est uniquement prévue à l'article 222-22 du C.P. et s'applique à toutes les agressions sexuelles. Le consentement doit être :

- Libre :renvoie aux exigences de la liberté personnelle
- Éclairé :appelle l'attention sur la capacité active de la personne à comprendre la nature, les conséquences, et les limites de l'acte sexuel envisagé.
- Révocable : qui peut être retiré à tout moment même pendant l'acte.

Jurisprudence :

. Aucune forme d'engagement passé – y compris sous la forme d'un contrat écrit – n'est susceptible de caractériser un consentement actuel à une pratique sexuelle déterminée, le consentement étant par nature révocable (CEDH, 4 septembre 2025, Req. 30556/22).

© SDCP – Tous droits réservés

- Spécifique : qui est propre à une personne, à un acte sexuel défini et à des circonstances de temps et de lieu.
- Préalable : doit être donné avant que l'acte sexuel ne commence.

Il est apprécié au regard des circonstances. Il s'agit là notamment de l'analyse du contexte et de la nature des relations existant entre les personnes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.

Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

- La violence

Il s'agit là de la violence physique ou morale exercée directement sur la personne victime de l'agression. La violence morale peut s'apparenter à la notion de contrainte et de menace.

Jurisprudence :

. Le coupable s'était contenté de pincer les fesses de sa victime et de la faire pénétrer de force dans son véhicule en la poussant aux épaules (Cass. crim., 15 avril 1992, n°91-85.214).

- La contrainte ou la menace

L'emploi d'un de ces deux moyens assez proches caractérise également un défaut de consentement de la victime. Ces notions peuvent être assimilées à des violences morales que la jurisprudence considère équivalentes à des violences physiques.

L'article 222-22-1 al.1 du C.P. prévoit que « *la contrainte prévue par le troisième alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.* »

La menace ou la contrainte doit inspirer une crainte sérieuse et immédiate à la victime, lui faisant craindre le pire pour elle-même ou un proche. L'appréciation doit être faite de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime (Cass. crim., 08 juin 1994, n°94-81.376).

- La surprise

La surprise s'entend au sens de « *surprendre le consentement de la victime* », et non comme « *la surprise exprimée par la victime* ». Sont concernées les victimes dont la maturité est insuffisante pour comprendre l'acte qui leur est imposé.

Il peut s'agir de personnes atteintes de troubles mentaux ou de handicaps les rendant vulnérables, la jurisprudence considère qu'elles ne sont pas capables de consentir.

Jurisprudence :

. La Cour de cassation valide le raisonnement de qualification de la surprise par l'utilisation du prétexte fallacieux de la visite médicale pour commettre une agression sexuelle (Cass. crim., 20 juin 2001).

La surprise désigne également les stratagèmes ou supercheries destinés à obtenir le consentement de la victime ou à l'empêcher de le délivrer de manière lucide. Cela peut consister en un abus de sa faiblesse liée à l'ivresse, ou à un état d'hypnose, ou encore en une administration d'une substance médicamenteuse.

Jurisprudence :

. La qualification de la surprise est retenue lorsque le prévenu a procédé à des attouchements sur la victime alors qu'elle était endormie (Cass. crim., 11 septembre 2024, n°23-86.657).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONNAISSANCE DE L'AUTEUR DE L'ABSENCE DE CONSENTEMENT

Aucune exigence de formalisation du consentement n'est prévue.

Les investigations devront permettre de déterminer que l'auteur n'a pas recherché le consentement de la victime.

La situation de la « parole contre parole » est une réalité fréquente. Les investigations sur les faits, les circonstances et les personnalités, permettent de constituer un faisceau d'indices s'inscrivant au-delà de la simple parole de la victime. Des éléments extérieurs peuvent ou non la corroborer (certificat médical, expertises psychiatriques et psychologiques des parties, témoignages de leur entourage, exploitation de la téléphonie, etc).

➢ VOLONTÉ DE L'AUTEUR DE COMMETTRE UN ACTE IMMORAL OU OBSCÈNE

Comme pour tout crime ou délit, l'agression sexuelle exige une intention coupable. L'auteur sait pertinemment qu'il commet un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime. Cette intention est presque toujours inséparable de l'acte matériel. En effet il est peu concevable qu'un individu accomplisse un acte obscène sur une personne sans avoir conscience de son caractère obscène. Le mobile importe peu, ce peut être la vengeance, la haine, la lubricité, etc..

La preuve de l'intention coupable est démontrée facilement lorsque l'auteur a fait usage de violences ou menacé sans ambiguïté la victime pour parvenir à ses fins.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Article 222-30 du C.P.

- ✓ Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
- ✓ Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- ✓ Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- ✓ Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- ✓ Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
- ✓ Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
- ✓ Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
AGRESSION SEXUELLE SUR PERSONNE VULNÉRABLE	DÉLIT	222-29 du C.P.		– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende
AGGRAVÉE		222-30 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende

↳ Personnes morales

L'article 222-33-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative est spécialement prévue par l'article 222-31 du C.P. mais il apparaît difficile de distinguer entre les différentes phases de l'exécution. En effet, le commencement d'exécution est lui-même une agression consommée.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

Il s'agit même d'une circonstance aggravante prévue à l'article 222-30 4° du même code.

Cela suppose un des faits constitutifs de complicité prévue par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES AGRESSIONS SEXUELLES IMPOSÉES À UN MINEUR DE 15 ANS PAR VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE OU SURPRISE

Les agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise constituent des infractions.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-22 du C.P. définit les agressions sexuelles..

L'article 222-29-1 du C.P. prévoit et réprime les agressions sexuelles autres que le viol lorsqu'elles sont imposées à un mineur de 15 ans.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE DE NATURE SEXUELLE AUTRE QU'UNE PÉNÉTRATION OU QU'UN ACTE BUCCO-GÉNITAL OU BUCCO-ANAL

L'agression sexuelle suppose un contact physique entre l'agresseur et sa victime.

L'infraction se définit comme tout acte impudique, autre qu'une pénétration ou qu'un acte bucco-génital ou bucco-anal, directement exercé sur une personne.

L'agression sexuelle peut être le fait de l'auteur sur la victime, mais également celui effectué par la victime contrainte sur l'auteur.

Le plus grand nombre des agressions sexuelles est constitué d'attouchements ou des caresses du sexe, des fesses, des cuisses, de la poitrine, éventuellement accompagnés de baisers sur le corps ou sur la bouche (C.A. Paris, 19 juin 1985).

⚖ *Jurisprudence :*
. Le fait de caresser le dos de la victime en passant la main sous son pull-over (C.A. Agen, 27 octobre 1997, Cass. crim., n° 97-86.678 du 25 novembre 1998).

Lorsque l'auteur se livre à un acte immoral ou obscène sur lui-même en présence de témoins, il y a simplement exhibition sexuelle (art. 222-32 C.P.) ou incitation à la corruption de mineur (art. 227-22 C.P.).

➢ UNE VICTIME MINEURE DE MOINS DE 15 ANS

↳ Une victime vivante

Il ne peut y avoir agression sexuelle sur un cadavre. Le viol n'est, en effet, constitué qu'en l'absence de consentement de la victime, or un mort ne peut consentir.

L'article 225-17 du C.P. confirme cette position en prévoyant et réprimant l'infraction autonome d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

↳ Un mineur de moins de quinze ans

C'est l'âge qu'avait la victime au moment des faits qui doit être pris en compte (Cass. crim., 21 mars 1957). L'âge se calcule d'heure à heure (Cass. crim., 03 septembre 1985). À défaut d'acte ayant valeur probante, la preuve de l'âge du mineur peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 17 juillet 1991). Le texte ne précise pas que la minorité de 15 ans doit être apparente ou connue de l'auteur de l'infraction, le mineur de quinze ans bénéficie ainsi d'une protection particulière.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ L'ABSENCE DE CONSENTEMENT

Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

- La violence

Il s'agit là de la violence physique ou morale exercée directement sur la personne victime de l'agression. La violence morale peut s'apparenter à la notion de contrainte et de menace.

Jurisprudence :
. Le coupable s'était contenté de pincer les fesses de sa victime et de la faire pénétrer de force dans son véhicule en la poussant aux épaules (Cass. crim., 15 avril 1992 ,n°91-85.214).

- La contrainte ou la menace

L'emploi d'un de ces deux moyens assez proches caractérise également un défaut de consentement de la victime. Ces notions peuvent être assimilées à des violences morales que la jurisprudence considère équivalentes à des violences physiques.

L'article 222-22-1 al.1 du C.P. prévoit que « *la contrainte prévue par le troisième alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.* »

La menace ou la contrainte doit inspirer une crainte sérieuse et immédiate à la victime, lui faisant craindre le pire pour elle-même ou un proche. L'appréciation doit être faite de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime.

- La surprise

La surprise s'entend au sens de « *surprendre le consentement de la victime* », et non comme « *la surprise exprimée par la victime* ». Sont concernées les victimes dont la maturité est insuffisante pour comprendre l'acte qui leur est imposé.

Il peut s'agir de personnes atteintes de troubles mentaux ou de handicaps les rendant vulnérables, la jurisprudence considère qu'elle ne sont pas capables de consentir.

Jurisprudence :
. La Cour de cassation valide le raisonnement de qualification de la surprise par l'utilisation du prétexte fallacieux de la visite médicale pour commettre une agression sexuelle (Cass. crim., 20 juin 2001).

La surprise désigne également les stratagèmes ou supercheries destinés à obtenir le consentement de la victime ou à l'empêcher de le délivrer de manière lucide. Cela peut consister en un abus de sa faiblesse liée à l'ivresse, ou à un état d'hypnose, ou encore en une administration d'une substance médicamenteuse.

Jurisprudence :
. La qualification de la surprise est retenue lorsque le prévenu a procédé à des attouchements sur la victime alors qu'elle était endormie (Cass. crim., 11 septembre 2024, n°23-86.657).

- Faits commis sur un mineur de 15 ans (art. 222-22-1 al. 3 du C.P.)

Lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

Nota : Dans certains cas prévus par la loi, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise n'auront pas à être démontrées (voir fiches : « L'agression sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans » et « L'agression sexuelle incestueuse »).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE COMMETTRE UN ACTE IMMORAL OU OBSCÈNE CONTRE LE GRÉ DE LA VICTIME

Comme pour tout crime ou délit, l'agression sexuelle exige une intention coupable. L'auteur sait pertinemment qu'il commet un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime. Cette intention est presque toujours inséparable de l'acte matériel. En effet il est peu concevable qu'un individu accomplisse un acte obscène sur une personne sans avoir conscience de son caractère obscène.

Le mobile importe peu, ce peut être la vengeance, la haine, la lubricité, etc.

➢ LA CONNAISSANCE DE L'ÂGE INFÉRIEUR À QUINZE ANS DE LA VICTIME

L'erreur sur l'âge de la victime n'atténue pas la responsabilité pénale. Cependant, dans certaines hypothèses, l'infraction ne pourra être retenue s'il est acquis que l'auteur ignorait l'âge réel de la victime, dans la mesure où celle-ci avait le comportement et le développement physique d'un vrai adulte (Cass. crim., 04 janvier 1902). Il appartient à l'auteur de justifier qu'il a été trompé sur l'âge de la victime (Cass. crim., 07 février 1957).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Aucune

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-29-1 du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende

↳ Personnes morales

L'article 222-33-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative est spécialement prévue par l'article 222-31 du C.P. mais il apparaît difficile de distinguer entre les différentes phases de l'exécution. En effet, le commencement d'exécution est lui-même une agression consommée.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P. Cela suppose un des faits constitutifs de complicité prévue par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'AGRESSION SEXUELLE COMMISE PAR UN MAJEUR SUR UN MINEUR DE 15 ANS

Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans est une agression sexuelle et constitue une infraction.

La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-29-2 du C.P. définit et réprime l'agression sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans :

- si la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans,
- ou, lorsque l'écart d'âge est inférieur à cinq ans, si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

UN ACTE DE NATURE SEXUELLE AUTRE QU'UNE PÉNÉTRATION, OU QU'UN ACTE BUCCO-GÉNITAL OU BUCCO-ANAL

L'agression sexuelle suppose un contact physique entre l'agresseur et sa victime.

L'infraction se définit comme tout acte impudique, autre qu'une pénétration ou qu'un acte bucco-génital ou bucco-anal, directement exercé sur une personne.

Le plus grand nombre des agressions sexuelles est constitué d'attouchements ou des caresses du sexe, des fesses, des cuisses, de la poitrine, éventuellement accompagnés de baisers sur le corps ou sur la bouche (C.A. Paris, 19 juin 1985).

Jurisprudence :
. Le fait de caresser le dos de la victime en passant la main sous son pull-over (Cass. crim., 25 novembre 1998, n°97-86.678).

Lorsque l'auteur se livre à un acte immoral ou obscène sur lui-même en présence de témoins, il y a simplement exhibition sexuelle (art. 222-32 C.P.) ou incitation à la corruption de mineur (art. 227-22 C.P.).

COMMIS SUR LA PERSONNE DE LA VICTIME OU SUR LA PERSONNE DE L'AUTEUR

L'acte peut indifféremment être commis ou subi par un homme ou par une femme.

L'agression sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans est caractérisée aussi bien :

- si l'auteur commet l'acte sur la personne de la victime,
- si l'acte est réalisé sur la personne de l'auteur.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ UN AUTEUR MAJEUR

Le texte précise que l'infraction n'est imputable qu'à un majeur. Les actes accomplis entre mineurs sont donc exclus du champ d'application de l'infraction.

➢ UNE VICTIME MINEURE DE MOINS DE 15 ANS

↳ Une victime vivante

Il ne peut y avoir agression sexuelle sur un cadavre. Le viol n'est, en effet, constitué qu'en l'absence de consentement de la victime, or un mort ne peut consentir.

L'article 225-17 du C.P. confirme cette position en prévoyant et réprimant l'infraction autonome d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

↳ Un mineur de moins de quinze ans

C'est l'âge qu'avait la victime au moment des faits qui doit être pris en compte (Cass. crim., 21 mars 1957).

L'âge se calcule d'heure à heure (Cass. crim., 03 septembre 1985, n°85-93.591). À défaut d'acte ayant valeur probante, la preuve de l'âge du mineur peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 17 juillet 1991, n°91-82.771).

Le texte ne précise pas que la minorité de 15 ans doit être apparente ou connue de l'auteur de l'infraction, le mineur de quinze ans bénéficie ainsi d'une protection particulière.

La question du consentement ne se pose pas. D'après la loi, un mineur de 15 ans n'est pas apte à consentir à un acte sexuel avec un majeur. Il n'est donc pas nécessaire pour caractériser l'infraction, que les faits soient commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

➢ UNE DIFFÉRENCE D'ÂGE D'AU MOINS CINQ ANS, SAUF CONTREPARTIE

↳ La clause « Roméo et Juliette »

Afin de ne pas incriminer une éventuelle relation amoureuse entre un jeune majeur et un mineur de 15 ans (selon la tragédie, Roméo serait âgé de 19 ans et Juliette de 14 ans), la loi prévoit une réserve au seuil d'âge de 15 ans. Ainsi l'infraction n'est constituée que si la différence d'âge entre le majeur et le mineur est égale ou supérieure à 5 ans.

↳ Une rémunération, une promesse de rémunération, la fourniture d'un avantage en nature ou la promesse d'un tel avantage

Il s'agit là d'une limite apportée à la clause « Roméo et Juliette ». En effet, si l'écart d'âge est inférieur à 5 ans, l'incrimination pourra être retenue contre le jeune majeur qui aurait obtenu les faveurs d'un mineur de 15 ans en échange d'une quelconque somme d'argent, d'un cadeau ou d'un avantage, ou de la promesse de les obtenir. L'incrimination d'agression sexuelle est donc susceptible de s'appliquer dans le cadre de relations prostitutionnelles.

Nota : si l'écart d'âge est inférieur à cinq ans, et que les faits sont commis sans contrepartie, ils peuvent recevoir la qualification d'atteinte sexuelle par un majeur sur un mineur de 15 ans, prévue et réprimée par l'article 227-25 du C.P. (Cf fascicule n° 6, atteintes aux mineurs et à la famille)

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONNAISSANCE DE L'ÂGE INFÉRIEUR À QUINZE ANS DE LA VICTIME

L'erreur sur l'âge de la victime n'atténue pas la responsabilité pénale. Cependant, dans certaines hypothèses, l'infraction ne pourra être retenue s'il est acquis que l'auteur ignorait l'âge réel de la victime, dans la mesure où celle-ci avait le comportement et le développement physique d'un vrai adulte (Cass. crim., 04 janvier 1902). Il appartient à l'auteur de justifier qu'il a été trompé sur l'âge de la victime (Cass. crim., 07 février 1957).

© SDCP – Tous droits réservés

➢ VOLONTÉ DE L'AUTEUR D'IMPOSER UN ACTE IMMORAL OU OBSCÈNE

Comme pour tout crime ou délit, l'agression sexuelle exige une intention coupable. L'auteur sait pertinemment qu'il commet un acte immoral ou obscène. Cette intention est presque toujours inséparable de l'acte matériel. En effet il est peu concevable qu'un individu accomplisse un acte obscène sur une personne sans avoir conscience de son caractère obscène. Le mobile importe peu, ce peut être la vengeance, la haine, la lubricité, etc..

La preuve de l'intention coupable est démontrée facilement lorsque l'auteur a fait usage de violences ou menacé sans ambiguïté la victime pour parvenir à ses fins.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Aucune

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
AGRESSION SEXUELLE	DÉLIT	222-29-2 du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende

↳ Personnes morales

L'article 222-33-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative est spécialement prévue par l'article 222-31 du C.P. mais il apparaît difficile de distinguer entre les différentes phases de l'exécution. En effet, le commencement d'exécution est lui-même une agression consommée.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P. Cela suppose un des faits constitutifs de complicité prévue par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE

Hors le cas prévu à l'article 222-29-1 , toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait est une agression sexuelle incestueuse et constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-29-3 du C.P. définit et réprime l'agression sexuelle incestueuse.

L'article 222-22-3 du C.P. détermine la liste des personnes susceptibles d'être les auteurs d'agressions sexuelles incestueuses.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE DE NATURE SEXUELLE AUTRE QU'UNE PÉNÉTRATION OU QU'UN ACTE BUCCO-GÉNITAL OU BUCCO-ANAL

L'agression sexuelle suppose un contact physique entre l'agresseur et sa victime.

L'infraction se définit comme tout acte impudique, autre qu'une pénétration ou qu'un acte bucco-génital ou bucco-anal, directement exercé sur une personne.

Le plus grand nombre des atteintes sexuelles est constitué d'attouchements ou des caresses du sexe, des fesses, des cuisses, de la poitrine, éventuellement accompagnés de baisers sur le corps ou sur la bouche (C.A. Paris, 19 juin 1985).

Jurisprudence :
. Le fait de caresser le dos de la victime en passant la main sous son pull-over (Cass. crim., 25 novembre 1998, n°97-86.678).

Lorsque l'auteur se livre à un acte immoral ou obscène sur lui-même en présence de témoins, il y a simplement exhibition sexuelle (art. 222-32 C.P.) ou incitation à la corruption de mineur (art. 227-22 C.P.).

➢ COMMIS SUR LA PERSONNE DE LA VICTIME OU SUR LA PERSONNE DE L'AUTEUR

L'agression sexuelle incestueuse est caractérisée aussi bien :

- si l'auteur commet l'acte sur la personne de la victime,
- si l'acte est réalisé sur la personne de l'auteur.

L'acte peut indifféremment être commis ou subi par un homme ou par une femme.

➢ UN AUTEUR MAJEUR

Le texte précise que l'infraction n'est imputable qu'à un majeur. Les actes accomplis entre mineurs sont donc exclus du champ d'application de l'infraction.

➢ UNE VICTIME MINEURE

- Une victime vivante

Il ne peut y avoir agression sexuelle sur un cadavre. L'infraction n'est, en effet, constituée qu'en l'absence de consentement de la victime, or un mort ne peut consentir.

ACADEMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

L'article 225-17 du C.P. confirme cette position en prévoyant et réprimant l'infraction autonome d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

↳ Un mineur de moins de dix-huit ans

C'est l'âge qu'avait la victime au moment des faits qui doit être pris en compte (Cass. crim., 21 mars 1957).

L'âge se calcule d'heure à heure (Cass. crim., 03 septembre 1985, n°85-93.591). À défaut d'acte ayant valeur probante, la preuve de l'âge du mineur peut se faire par tout moyen (Cass. crim., 17 juillet 1991, n°91-82.771).

Le texte ne précise pas que la minorité doit être apparente ou connue de l'auteur de l'infraction, le mineur bénéficie ainsi d'une protection particulière.

La question du consentement ne se pose pas. D'après la loi, un mineur n'est pas apte à consentir à un acte sexuel avec un majeur lorsqu'il existe entre eux certains liens de parenté et un rapport d'autorité. Il n'est donc pas nécessaire pour caractériser l'infraction, que les faits soient commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Nota : Dans le cas d'une victime majeure, l'incrimination d'agression sexuelle de l'article 222-27 du C.P. pourra être retenue s'il est fait usage de violence, contrainte, menace ou surprise. La « surqualification » de viol incestueux prévue par l'article 222-22-3 du C.P., sans véritable conséquence juridique, sera alors susceptible de s'appliquer.

➢ UN LIEN DE PARENTÉ DIRECT OU INDIRECT

L'article 222-22-3 du C.P. établit la liste exhaustive des liens de parenté susceptibles d'entraîner la qualification d'agression sexuelle incestueuse. Il s'agit des ascendants (père, mère et aïeuls, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs), frères, sœurs, oncles, tantes, grand-oncles, grand-tantes, neveux ou nièces de la victime, ainsi que les conjoints et concubins de ces personnes, ou leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

➢ UNE AUTORITÉ DE DROIT OU DE FAIT SUR LA VICTIME

Le seul lien de parenté entre l'auteur et sa victime mineure ne suffit pas à qualifier l'agression incestueuse, il s'agit également de démontrer que l'auteur a sur sa victime un rapport d'autorité de droit (parents) ou de fait (permanente ou discontinue, établie par des circonstances particulières caractérisant cette autorité).

⚖ *Jurisprudence :*

. L'agression sexuelle commise par le partenaire lié à la tante de la victime, par un pacte civil de solidarité, ne peut être qualifiée d'incestueuse si l'existence d'une autorité de droit ou de fait de l'auteur sur la victime n'est pas rapportée (Cass. crim., 15 mars 2023, n°21-87.389).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONNAISSANCE DU LIEN DE PARENTÉ ET DE LA MINORITÉ DE LA VICTIME

➢ VOLONTÉ DE L'AUTEUR D'IMPOSER UN ACTE IMMORAL OU OBSCÈNE

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

↳ Aucune

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
AGRESSION SEXUELLE INCESTUEUSE	DÉLIT	222-29-3 du C.P.		– 10 ans d'emprisonnement – 150 000 € d'amende

↳ Personnes morales

L'article 222-33-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent la peine d'amende et l'ensemble des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du C.P.

➢ TENTATIVE : OUI

La tentative est spécialement prévue par l'article 222-31 du C.P. mais il apparaît difficile de distinguer entre les différentes phases de l'exécution. En effet, le commencement d'exécution est lui-même une agression consommée.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

Cela suppose un des faits constitutifs de complicité prévue par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'ADMINISTRATION D'UNE SUBSTANCE AFIN DE COMMETTRE UN VIOL OU UNE AGRESSION SEXUELLE

Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-30-1 du C.P. définit et réprime cette infraction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **ADMINISTRATION D'UNE SUBSTANCE**
  - Nature de la substance
    La nature exacte de la substance importe peu du moment qu'elle est de nature à altérer le discernement ou le contrôle des actes de la victime.
  - Mode d'administration
    Le mode d'administration de la substance diffère suivant la nature de celle-ci : il peut s'agir d'ingestion, d'inhalation, d'injection ou d'exposition (solide, liquide, gaz ou rayonnement).
- **À L'INSU DE LA VICTIME**

La victime ne se doute pas qu'on lui administre une substance. Cette action échappe à son attention.

La consommation par la victime d'alcool ou de produits stupéfiants, en toute connaissance de cause, ne suffit pas à caractériser cette infraction. L'état d'ivresse de la victime permet de qualifier un viol par surprise (Cass. crim. 18 décembre 1991).

- **DE NATURE À ALTÉRER SON DISCERNEMENT OU LE CONTRÔLE DE SES ACTES**

Il s'agit de substances comme le G.H.B., qui provoquent des effets comparables à l'ivresse. Elles diminuent toute résistance physique et psychique. La victime se trouve dans un état second. Elle n'a plus le contrôle de sa volonté ni de sa conscience. On peut parler de « soumission chimique ». Le pouvoir hypnotique de ces substances balaie tout souvenir.

- **DANS LE BUT DE COMMETTRE UN VIOL OU UNE AGRESSION SEXUELLE**

La substance est administrée en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONNAISSANCE DU CARACTÈRE SÉDATIF/AMNÉSIANT DE LA SUBSTANCE**
- **VOLONTÉ DE PROFITER DE LA SOUMISSION CHIMIQUE DE LA VICTIME POUR COMMETTRE UN VIOL OU UNE AGRESSION SEXUELLE**

L'élément moral se traduit par la volonté délibérée et réfléchie de violer ou d'agresser sexuellement la victime.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-30-1 alinéa 2 du C.P.
  - ✓ lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans
  - ✓ lorsque les faits sont commis sur une personne particulièrement vulnérable

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-30-1 du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		222-30-1 al 2 du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 7 ans d'emprisonnement – 100 000 € d'amende

  - Personnes morales
    L'article 222-33-1 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.
- **TENTATIVE : OUI**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

La complicité par aide ou assistance peut être retenue à l'encontre de celui qui procure à l'auteur la substance.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'EXHIBITION SEXUELLE

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public constitue une infraction.

Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-32 du C.P. prévoit et réprime l'exhibition sexuelle.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Il n'y a pas de contact physique entre la victime et l'auteur. L'exhibition sexuelle s'entend d'un acte et non de tout autre comportement tel que paroles, écrits, dessins, sculptures, photographies ou affiches obscènes qui ne peuvent donner lieu qu'à d'autres qualifications :

- la contravention de messages contraires à la décence : art. R. 624-2 du C.P.
- les délits de diffusion de messages à caractère pornographique : art. 227-23 et suivants du C.P.

➢ UN ACTE MATÉRIEL IMPUDIQUE

Avant la loi 2021-478 du 21 avril 2021, la Cour de cassation avait formulé une règle de principe : « *le délit d'exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé* »(Cass. crim., 04 janvier 2006).

Le texte réprime dorénavant la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé », et ce même si aucune partie du corps dénudé n'est visible. Entrent ainsi dans le champ d'application de l'infraction des comportements obscènes comme la masturbation pratiquée sous les vêtements.

L'infraction réprime des actes ou des gestes attentatoires à la pudeur consistant à mépriser la morale d'autrui. Cela désigne l'accomplissement de relations sexuelles proprement dites ainsi que des comportements à caractère sexuel nettement marqués : gestes, caresses ou baisers que les juges du fond devront décrire pour entrer en condamnation (Cass. crim., 17 juin 1981). L'appréciation du caractère impudique d'un acte dépend naturellement des mœurs et de leur évolution.

Peu importe que les relations soient licites ou non, homosexuelles ou hétérosexuelles, ou que les partenaires soient majeurs et consentants. Ce n'est pas l'acte impudique qui est punissable, mais le spectacle qui en résulte pour autrui.

Jurisprudence :

Commet le délit d'exhibition sexuelle l'individu qui exhibe ses parties sexuelles à la vue de deux employés au péage d'une autoroute (Cass. crim., 04 juin 1997).

M. [K] [B] s'est assis, nu, sur la berge, face à celle où se trouvaient des témoins, adoptant une position permettant de voir son sexe […] de surcroît, ce dernier avait refusé, malgré les sollicitations, de se vêtir (Cass. crim. 24 novembre 2021).

© SDCP – Tous droits réservés

➢ LA PUBLICITÉ DE L'ACTE

L'acte doit être imposé au public, ce qui dépendra du lieu où il se produit, et de la composition du public auquel il sera imposé.

L'article 222-32 du C.P. prévoit que l'exhibition doit être imposée à la vue du public dans un lieu accessible aux regards du public. Par ces dispositions est sanctionnée une forme d'agression sexuelle dont sont victimes des témoins involontaires de l'exhibition sexuelle, tout particulièrement lorsque celle-ci est imposée à des jeunes enfants (Cass. crim., 12 mai 2004).

La publicité peut résulter de la seule nature des lieux où l'acte s'accomplit. C'est le cas des lieux publics, la publicité est alors absolue (Cass. crim., 01 juin 1863), elle est inhérente aux lieux. Le délit est constitué même si, en fait, l'acte n'a été vu par personne. Il pouvait être vu, cette éventualité suffit (Cass. crim., 16 janvier 1862). Sont considérés comme lieux publics, tous lieux constamment ouverts au public (rue, place, jardin public, plage, etc.), mais aussi les lieux où le public est admis sous conditions et à certaines heures (école, hôpital, transports en commun, etc.).

Les lieux privés peuvent également être concernés. En effet, le texte prévoit « un lieu accessible aux regards du public ». Cela permet de retenir l'exhibition sexuelle effectuée par une personne dans un lieu privé mais n'ayant pas pris les précautions nécessaires pour que celle-ci ne soit pas visible depuis un lieu public.

L'exhibition sexuelle devant être imposée à la vue du public, l'infraction ne sera pas retenue si la « victime » a recherché cette exhibition (voyeurisme, fréquentation de plages ou camps de naturistes, spectacles érotiques, etc.).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE L'IMPUDICITÉ DE L'ACTE

L'intention coupable est exigée, l'auteur doit agir en ayant conscience du caractère impudique de son exhibition.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-32 alinéa 3 du C.P.
  - ✓ Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-32 Al 1 du C.P.		– 1 ans d'emprisonnement – 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		222-32 Al. 3 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	– 2 ans d'emprisonnement – 30 000 € d'amende

- Personnes morales

  La responsabilité des personnes morales est prévue par l'article 121-2 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

LE HARCÈLEMENT SEXUEL

Le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante caractérise le harcèlement sexuel.

L'infraction est également constituée :

Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée.

Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

Les I et II de l'article 222-33 du C.P. donnent une double définition du harcèlement sexuel, selon qu'il s'agit de faits répétés, ou d'un acte unique assimilé au harcèlement sexuel.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ HARCÈLEMENT SEXUEL EXIGEANT DES ACTES RÉPÉTÉS

↳ Des propos ou comportements portant atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant

Il peut s'agir de propos, de gestes, d'envois ou de remises de courriers, d'objets ou d'attitudes.

Cela recouvre des propos ou comportements ouvertement sexistes, grivois, obscènes, tels que des paroles ou des écrits répétés constituant des provocations, injures ou diffamations, même non publiques, commises en raison du sexe ou de l'orientation ou de l'identité sexuelle de la victime.

Exemple : Comportements homophobes ou dirigés contre des personnes transsexuelles.

↳ Ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

Ce comportement a pour conséquence de rendre insupportable les conditions de vie, de travail ou d'hébergement, de la victime.

⚖ *Jurisprudence : Une personne importune quotidiennement son ou sa collègue, en lui adressant sans cesse à cette fin des messages ou des objets à connotation sexuelle, alors que ce dernier ou cette dernière lui a demandé de cesser ce comportement (Cass. crim., 21 septembre 2010).*

© SDCP – Tous droits réservés

- Une connotation sexuelle ou sexiste

Les comportements doivent revêtir une connotation sexuelle mais un caractère explicitement et directement sexuel n'est pas exigé.

Jurisprudence :

. L'envoi de deux messages téléphoniques « SMS » adressés à la salariée par son supérieur hiérarchique se référant aux temps « où elle le rendait heureux » et avec lequel elle avait entretenu une liaison, ne démontre que la persistance nostalgique d'un attachement sentimental de la part de celui-ci et n'est pas de nature à caractériser suffisamment l'élément matériel pour laisser présumer un harcèlement sexuel (C.A. Lyon 08 Novembre 2013).

Ces actes peuvent être commis devant plusieurs personnes présentes au même endroit et au même instant, la jurisprudence a retenu la possibilité d'avoir plusieurs victimes en considérant que ces agissements sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles.

Jurisprudence :

. La tenue de propos à connotation sexuelle et sexiste par un maître de conférence devant ses étudiants à l'occasion de cours magistraux et de travaux dirigés a été retenue pour caractériser le délit de harcèlement sexuelle commis à l'encontre de plusieurs personnes en considérant que ces comportements pouvaient être imposés à chacune d'entre elles. (Cass. crim n° 24-81-644 du 12 mars 2025).

- Une absence de consentement de la victime

Les actes sont imposés par leur auteur et donc subis et non désirés par la victime. Cette absence de consentement sera mise en évidence par un faisceau d'indices permettant de déterminer que les faits étaient imposés à la victime. Cette dernière n'a pas à faire savoir de façon expresse et explicite à l'auteur qu'elle n'était pas consentante.

Exemples :

. Silence permanent de la victime face aux agissements du harceleur.

. Demande d'intervention adressée à un supérieur hiérarchique.

- La répétition des actes

✓ un seul auteur

Les faits doivent avoir été commis à au moins deux reprises. Il n'y a pas de délai minimum exigé entre les actes commis. Les actes peuvent être répétés dans un très court laps de temps.

✓ plusieurs auteurs

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a élargi la définition du harcèlement aux agissements commis sur la même victime par plusieurs personnes.

Il s'agit de prendre en compte les « raids numériques » consistant dans la publication par plusieurs auteurs de propos sexistes et violents proférés une seule fois à l'encontre d'une même cible. Ces dispositions sont applicables aux faits commis sur internet mais également au milieu professionnel.

Deux situations sont prévues :

✓ lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée.

✓ lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

SDCP - DocPro UOPJ

- **HARCÈLEMENT SEXUEL RÉSULTANT DE LA COMMISSION D'UN ACTE UNIQUE**

  - Une pression grave commise contre la victime

    Une personne tente d'imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie :

    - ✓ soit d'un avantage recherché par cette dernière (exemple : obtention d'un emploi, d'une augmentation, d'un contrat de bail, réussite à un examen, attribution d'un logement).
    - ✓ soit de l'assurance qu'elle évitera une situation particulièrement dommageable (exemple : licenciement, mutation dans un emploi non désiré, un redoublement, une augmentation d'un loyer payé au noir).

    Cette pression peut être constituée par un acte unique du fait de sa gravité.

  - Une finalité de nature sexuelle

    Cette pression est exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Une relation sexuelle n'est pas exigée, de simples contacts physiques destinés à assouvir un fantasme sexuel suffisent.

    Les personnes agissant par jeu ou dans le seul but d'humilier la victime ou pour obtenir sa démission pourront être sanctionnées s'il est établi que les pressions donnaient l'impression à la victime comme aux tiers qu'un acte de nature sexuelle était recherché.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE L'AUTEUR DE SE LIVRER À UN ACTE DE HARCÈLEMENT**

Le texte incriminateur ne donne pas de précision quant à la nature de l'élément moral de l'infraction. Il s'agit néanmoins d'une infraction volontaire, comme le précise l'article 121-3 du C.P.

- **VOLONTÉ POUR L'AUTEUR D'OBTENIR UN ACTE DE NATURE SEXUELLE**

Dans le cadre du harcèlement sexuel résultant de la commission d'un acte unique, la finalité d'obtenir l'acte de nature sexuelle pouvant être réelle ou apparente, il n'est pas exigé la démonstration d'un dol spécial parfois difficile à caractériser.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Le harcèlement sexuel est aggravé lorsque les faits sont commis :

- Article 222-33 III du C.P.
  - ✓ Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    Si le harcèlement sexuel est commis dans le cadre du travail contre un mineur de 15 à 18 ans (apprenti, personne en alternance ou en formation), cette circonstance aggravante pourra fréquemment être retenue.
  - ✓ Sur un mineur de 15 ans ;
  - ✓ Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
  - ✓ Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;
  - ✓ Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

© SDCP – Tous droits réservés

✓ Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
✓ Alors qu'un mineur était présent et y a assisté.
✓ Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-33 III du C.P.		– 2 ans d'emprisonnement – 30 000 euros d'amende
AGGRAVÉE		222-33 III 1° à 8° du C.P.	Une des circonstances prévues au présent article	– 3 ans d'emprisonnement – 45 000 euros d'amende

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue par l'article 121-2 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

L'ENREGISTREMENT ET LA DIFFUSION D'IMAGES DE VIOLENCE

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

L'ENREGISTREMENT D'IMAGES DE VIOLENCE : LE HAPPY SLAPPING

Le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 constitue un acte de complicité de ces infractions.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-33-3 du C.P. incrimine le fait d'enregistrer sciemment des images relatives à des atteintes volontaires à l'intégrité physique de la personne. La répression est prévue par les articles réprimant les atteintes commises.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **ENREGISTREMENT D'IMAGES DE VIOLENCE**

L'acte d'enregistrement est assimilé à un cas de complicité au sens du droit commun.

↳ Nature des violences

Elles sont limitativement énumérées à l'article 222-33-3 du C.P. Il s'agit :

- ✓ des tortures et actes de barbarie,
- ✓ des violences délictuelles même aggravées (hors les violences sur les forces de sécurité intérieure prévues à l'article 222-14-5 du C.P.,
- ✓ du viol,
- ✓ des agressions sexuelles délictuelles,
- ✓ de l'administration d'une substance afin de commettre un viol ou une agression sexuelle,
- ✓ du harcèlement sexuel.

La liste est limitative, les infractions voisines de celles ci-dessus énoncées sont exclues du champ d'application du texte incriminatoire.

Le fait d'enregistrer des images de violences volontaires commises sur un individu consentant entre dans le champ d'application du happy slapping. En effet, l'infraction de violences volontaires est constituée même si la victime est consentante.

↳ Enregistrement d'images

L'enregistrement d'images consiste en la représentation visuelle et parfaite d'une chose par un procédé technique le permettant (photographie, film, etc.). Sont exclus la représentation analogique (peinture, dessin, etc.) ainsi que la fixation sonore (cris de la victime, etc.).

L'image peut être fixée sur tout support : pellicule, cassette, carte mémoire, disque dur, etc..

L'objet de l'enregistrement doit consister en des images relatives à la commission de l'infraction. La commission s'entend de la phase durant laquelle l'infraction est en cours d'exécution, ce qui comprend non seulement la consommation proprement dite, mais également la tentative.

© SDCP – Tous droits réservés

Le moment de l'enregistrement est décisif : il doit être effectué à l'instant même où l'atteinte à la personne se commet. L'enregistrement d'actes antérieurs (auteur s'approchant de la victime ou la menaçant) ou postérieurs (victime se trouvant au sol) n'entre pas dans les prévisions du texte.

Le fait de procéder à l'enregistrement d'images préalablement créées ne fait pas partie de l'incrimination. Par exemple, pour un individu qui enregistre sur le disque dur de son ordinateur un film de violences trouvé sur Internet, on retiendra une infraction de recel.

➢ FAITS JUSTIFICATIFS

L'article 222-33-3, en son alinéa 3, dispose qu'il n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

↳ Exception d'information

Sont justifiés l'enregistrement et la diffusion des images lorsqu'ils sont effectués par des professionnels de l'information. En vertu de la liberté de l'information, l'événement d'actualité justifie la reproduction de l'image. Ainsi le droit de l'image cède devant la nécessité d'informer le public. Cependant l'enregistrement et la diffusion devront se faire sous réserve de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne devront notamment ni porter atteinte à la dignité de la personne, ni permettre son identification.

↳ Exception probatoire

Lorsque l'enregistrement est réalisé dans le but d'établir la matérialité des faits ou de faciliter l'identification des auteurs, la loi l'autorise.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ ENREGISTREMENT RÉALISÉ SCIEMMENT

L'acte d'enregistrement doit être volontaire : l'agent a conscience de procéder à l'enregistrement de la scène de violences.

➢ CONSCIENCE QUE LES IMAGES SONT RELATIVES À DES INFRACTIONS DE VIOLENCE

La responsabilité est donc exclue en cas d'erreur de fait, l'auteur croyant en l'absence d'atteinte illicite (ex : la personne pense que les coups portés sont feints).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

L'enregistrement étant un fait de complicité, les circonstances aggravantes attachées à l'infraction principale peuvent être communicables au complice.

De même l'auteur de l'enregistrement étant complice de l'infraction initiale, la circonstance aggravante de réunion pourra être retenue.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
ENREGISTREMENT D'IMAGES DE VIOLENCE	CRIME ou DÉLIT	222-33-3 al.1 du C.P.	Celles attachées à l'infraction principale	Peines prévues pour les infractions faisant l'objet de l'enregistrement

↳ Personnes morales

La responsabilité des personnes morales est prévue par l'article 121-2 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

Doit être considéré comme complice, l'individu qui a éventuellement provoqué l'auteur de l'enregistrement ou facilité son œuvre.

La complicité de complicité est répréhensible (Cass. crim., 15 décembre 2004).

Par contre, l'auteur de l'infraction principale ne peut être considéré comme complice s'il demande à ce qu'on le filme.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA DIFFUSION D'IMAGES DE VIOLENCE

Le fait de diffuser l'enregistrement d'images relatives à la commission des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 du C.P. constitue une infraction

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-33-3 alinéa 2 du C.P. incrimine et réprime le fait de diffuser l'enregistrement des images des infractions prévues aux articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 du C.P.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **DIFFUSION D'IMAGES DE VIOLENCE**

Le fait de diffuser des images de violences est érigé en infraction autonome.

↳ Nature des violences

Elles sont limitativement énumérées à l'article 222-33-3 du C.P.. Il s'agit :

- ✓ des tortures et actes de barbarie,
- ✓ des violences délictuelles même aggravées (hors celles prévues à l'article 222-14-5 du C.P.),
- ✓ du viol,
- ✓ des agressions sexuelles délictuelles,
- ✓ de l'administration d'une substance afin de commettre un viol ou une agression sexuelle,
- ✓ du harcèlement sexuel.

La liste est limitative, les infractions voisines de celles ci-dessus énoncées sont exclues du champ d'application du texte incriminatoire.

↳ Acte de diffusion

La diffusion s'entend du fait de répandre, émettre, transmettre. Elle est entendue au sens large : il peut s'agir de séquences transmises d'un portable à un autre portable, mais aussi d'une diffusion plus large, telle celle effectuée via Internet, de prêter l'original, d'en distribuer des copies.

Il n'est pas nécessaire que la personne procédant à la diffusion soit celle qui ait enregistré les images. Ainsi, un hébergeur de sites diffusant des images d'agressions filmées pourra voir sa responsabilité engagée devant le tribunal correctionnel dès lors qu'il aura autorisé, même de façon tacite la diffusion d'images dont il connaissait le caractère illicite.

➢ **FAITS JUSTIFICATIFS**

↳ Exception d'information

Est justifiée la diffusion des images lorsqu'elle est effectuée par des professionnels de l'information. En vertu de la liberté de l'information, l'événement d'actualité justifie la reproduction de l'image. Ainsi le droit de l'image cède devant la nécessité d'informer le public.

Cependant la diffusion devra se faire sous réserve de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne devront notamment ni porter atteinte à la dignité de la personne, ni permettre son identification.

© SDCP – Tous droits réservés

- Exception probatoire

Elle pourra difficilement être appliquée dans le cadre de la diffusion d'images. Si la personne diffuse les images, l'infraction est alors constituée. Il paraît en effet impossible que la diffusion sur les chaînes de télévision ou sur internet puisse être effectuée pour servir de preuve.

III - ÉLÉMENT MORAL

CONNAISSANCE DU CONTENU DES IMAGES ENREGISTRÉES

L'auteur sait que les images qu'il va diffuser sont des images d'atteintes à l'intégrité physique des personnes.

VOLONTÉ DE DIFFUSER CES IMAGES

L'auteur diffuse intentionnellement les images de violences qu'il a en sa possession.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Aucune

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
DIFFUSION D'IMAGES DE VIOLENCE	DÉLIT	222-33-3 al. 2 du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende

- Personnes morales

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables.

TENTATIVE : NON

COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation Professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand